

Sinossi di Tutela e Protezione dei Soggetti Vulnerabili

Per le Scuole Allievi Carabinieri



Anno 2026

Il testo si pone come obiettivo quello di fornire agli Allievi Carabinieri gli elementi formativi di base della materia. L'elaborato, che si ispira al “prontuario operativo per i reati di violenza di genere e per l'approccio alle vittime particolarmente vulnerabili¹”, oltre ai tratti essenziali della normativa di settore, è composto da vari approfondimenti che si è ritenuto opportuno inserire per chiarire e completare alcuni aspetti considerati di particolare interesse.

¹ A cura del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Reparto Analisi Criminologiche.

INDICE

TESI I:	4
REATI IN DANNO DELLE CATEGORIE VULNERABILI	4
1. Introduzione.	4
2. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 C.P.)	11
3. Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 C.P.)	15
4. Atti osceni (art. 527)	19
5. Prostituzione minorile (art. 600-bis C.P.)	21
6. Pornografia minorile (art. 600-ter C.P.)	Errore. Il segnalibro non è definito.
7. Violenza sessuale (art. 609-bis C.P.)	32
8. Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater C.P.)	38
9. Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies C.P.)	43
10. Atti persecutori (art. 612 bis C.P.)	47
11. Circonvenzione d'incapace (art. 643 C.P.)	53
12. Minori	Errore. Il segnalibro non è definito.
13. Reati commessi tramite Social Network	63
14. Fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo	66
15. Servizi di prossimità a beneficio delle classi più anziane della popolazione	71

TESI II: 83

LA MATERIA DI GENERE 83

1. Introduzione 83
2. Quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento che regola la prospettiva di genere 86
3. Dinamiche di genere 91
4. Pari opportunità e divieto di discriminazione 94
5. Condotte devianti motivate o che abbiano riflesso sul genere 95
6. Gestione dei rapporti interpersonali e dei processi di relazione per mediare la conflittualità 96
7. Formazione del personale sulle tematiche di genere 101
8. Diffusione in rete di immagini dei minori: “Sharenting” 102
9. Legge 69/2019 - “CODICE ROSSO” - la violenza domestica e di genere 102
- 10.
11. Linee guida per la PG che interviene sui casi di violenza di genere e atti persecutori 104
12. Ammonimento per atti persecutori e per violenza domestica 114

TESI III: 120

I CRIMINI D’ODIO 120

1. Tipologia dei reati e vittime 120
2. La cultura LGBTQ+ (condivisa dalle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e plus) 123

TESI I

REATI IN DANNO DELLE CATEGORIE VULNERABILI

1. Introduzione.

I fenomeni di violenza domestica e di genere sono di elevato interesse per la collettività e per i media, che mostrano una particolare attenzione verso questi aspetti, ripercuotendosi anche sulla legislazione nazionale e internazionale. Ciò ha contribuito a creare un sistema processuale e sostanziale (penalistico) articolato, da una parte, su un insieme di garanzie per la vittima c.d. vulnerabile e, dall'altra, diretto a velocizzare e potenziare, in termini anche sanzionatori e cautelari, l'intervento della macchina giudiziaria, cercando di salvaguardare la genuinità dell'accertamento processual-penalistico e di salvaguardare, al contempo, la vittima del reato dai c.d. fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Per comprendere l'evoluzione che questa materia ha subito nell'ordinamento italiano si deve necessariamente partire dalla normativa internazionale che in questo ambito, anche attraverso alcune convenzioni, ha giocato e continua a detenere un ruolo fondamentale. Si può iniziare analizzando la Direttiva 2012/29/UE che, al n.17, ha definito il concetto di violenza di genere in questi termini:

“Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo e psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d'onore”. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza”.

Da questa norma, che ha disciplinato direttamente anche la figura delle donne, ne è disceso il D.lgs. 212/2015 che ha apportato numerose modifiche al codice di procedura penale, tra cui, si ricorda, l'art. 90 *quater*, che recita:

“Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”.

Nello specifico, la **convenzione di Lanzarote** si pone come obiettivo la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e si inserisce nel binario già tracciato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, introducendo:

- alcuni principi generali, tra cui quello di non discriminazione;
- la previsione di misure per la protezione dei minori e di specifici programmi di intervento volti alla tutela e all'assistenza delle vittime;
- l'attenzione sulle necessarie modifiche da apportare alle normative penali sostanziali e processuali dei singoli Paesi aderenti;
- dei riferimenti alla cooperazione internazionale funzionale a contrastare tutti quei fenomeni criminali connotati da una dimensione transnazionale.

Vengono, inoltre, definite le condotte di abuso sessuale, di prostituzione minorile, di pedopornografia, di corruzione e di adescamento di minori, prevedendo che le indagini e i procedimenti si svolgano nel migliore interesse della vittima e nel rispetto dei suoi diritti, assicurando un approccio protettivo della persona offesa al fine di evitare che la macchina giudiziaria aggravi il trauma che il minore ha già subito.

La **Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica** (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, ratificata con il d.l. 2013, n. 93/2013 conv. nella l. n.119/2013, si pone come strumento internazionale giuridicamente vincolante diretto a creare un quadro normativo a tutela della donna contro qualsiasi forma di violenza, che viene espressamente riconosciuta come **violazione dei diritti umani** e come **forma di discriminazione**, e si prefigge l'obiettivo della parità dei sessi, collegandolo direttamente all'eliminazione della violenza nei confronti delle donne e alla predisposizione di misure di assistenza e sostegno alle vittime (servizi di supporto specializzati, case rifugio).

Si cita, di seguito, l'articolo 3 della Convenzione che dà alcune definizioni utili ai fini della trattazione per comprendere meglio alcuni concetti.

- Art. 3:

a) con l'espressione *“violenza nei confronti delle donne”* si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

- b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni."

Un ulteriore passo è stato fatto con la legge del 19 luglio 2019, n. 69 recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", c.d. Codice rosso, che è intervenuta sul codice di procedura penale, velocizzando l'iter dei procedimenti penali (che riguardano i casi di violenza domestica e di genere) e per l'adozione di provvedimenti di protezione per le vittime, e sul codice penale, inasprendo le pene per alcuni delitti, modificando la disciplina delle circostanze attenuanti e aggravanti e introducendo quattro nuovi reati:

- Art. 583-quinquies c.p. "*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*";
- Art. 612-ter c.p. "*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*" (c.d. Revenge Porn);
- Art. 558-bis c.p. "*Corruzione o induzione al matrimonio*";
- Art. 387-bis c.p. "*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*".

Tra le sue previsioni più importanti, la legge ha previsto che la Polizia giudiziaria debba comunicare **immediatamente** al Pubblico ministero di turno le notizie di reato acquisite, anche in forma orale, a cui seguirà, senza ritardo, quella scritta. Il fine perseguito è quello di apprestare la più rapida tutela alla persona offesa da uno dei delitti elencati dal comma 3 dell'art. 347² c.p.p. (cioè quelli rientranti nella materia in esame), imponendo il rapido coinvolgimento della procura della Repubblica al fine di intervenire tempestivamente con le misure più adeguate, anche restrittive di beni fondamentali come la libertà personale. È stata inserita, in poche parole, una presunzione legislativa di emergenza.

² "3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale [112 att.]. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2."

Ci si riferisce, ad esempio, ai seguenti delitti:

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (art. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenni (609-*quinquies* c.p.)
- atti persecutori (612 bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-*ter*):

Il PM, inoltre, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato il fatto di reato. Questo termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, allo scopo sempre di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria. Il fine perseguito è quello di imporre un'accelerazione nell'assunzione di informazioni dalla persona offesa, creando un sistema integrato di tutela (la disposizione va letta insieme alla precedente che impone la comunicazione immediata della notizia di reato) volto ad assicurare la più rapida presa in carico della notizia dall'autorità giudiziaria.

Nell'ambito della maggiore tutela della persona offesa, prevista nell'ambito della violenza di genere, sono stati anche imposti una serie di nuovi obblighi di comunicazione attinenti ai provvedimenti di scarcerazione del giudice di sorveglianza. È altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. (art. 90 ter c.p.p. come modificato dall'art. 14 della l. n. 168/2023). L'onere di informazione grava sul pubblico ministero "a mezzo della polizia giudiziaria".

La *ratio* della disposizione è quella di porre la persona offesa nella condizione di conoscere ogni decisione che riguardi colui che ha agito in suo danno al fine di consentirgli di adottare tutte le possibili precauzioni.

Per quanto riguarda l'attività investigativa, la polizia giudiziaria deve, inoltre, procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM a cui mette a disposizione la documentazione delle attività svolte.

Nonostante gli interventi legislativi fino ad ora elencati, il numero di omicidi e dei reati di genere è andato aumentando (vedasi i continui episodi di cronaca nera) e, per tale motivo, si è giunti a un nuovo intervento normativo compendiato nella legge n. 168 del 2023 intitolata "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*". Il testo, composto di 19 articoli, ha portato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e anche alla normativa di prevenzione e di informazione alle vittime con l'obiettivo di rendere più efficace la protezione, cercando di prevenire gli episodi più cruenti e, al contempo, di intervenire con maggiore efficacia, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati, inasprendo le pene per i recidivi e ampliando le misure a tutela delle vittime di violenza di genere.

Si pensi, ad esempio, alle modifiche più importanti attinenti:

- alla sospensione condizionale della pena, con particolare riferimento alla descrizione dei **percorsi di recupero cui deve sottoporsi l'imputato condannato,**

la cui valutazione positiva del superamento è affidata al giudice che deve esaminare i contenuti delle relazioni informative degli enti coinvolti per verificarne la coerenza con le prescrizioni impartite;

- alla modifica dell'art. **387-bis**³ in tema di violazione delle disposizioni di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi) estendendo le conseguenze penali di tali condotte anche a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'art 342-ter, primo comma, del codice civile;
- al **rafforzamento delle misure in tema di ammonimento del Questore**, ampliando l'ambito di applicazione della relativa aggravante e la procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati. Sono, dunque, aumentate le pene e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento;⁴
- alle modifiche alla **disciplina dell'allontanamento illecito dalla casa familiare** (art. 282 bis, comma 6,) che, oltre a prevedere la possibilità di applicare le misure anche in situazioni che non ne consentirebbero l'adozione (*... la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280*) vengono richiamate le modalità di cui all'articolo 275 bis (procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ad es. braccialetto elettronico);
- ai **termini per la valutazione delle esigenze cautelati** per cui si impone al pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, di valutare, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominato della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Il giudice provvede in ordine a tale richiesta con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare;
- all'introduzione dell'articolo 382 bis (**arresto in flagranza differita**) che *“nei casi di cui agli articoli 387 bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del c.p. considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informativa o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto*

³ Art. 387 bis Codice Penale - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

[I] Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

[II] La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

⁴ Art. 3 d.l. n.93 del 2013 come modificato dalla l. n.168/2023.

non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”;

- all’**allontanamento d’urgenza dalla casa familiare** che può essere disposto dal pubblico ministero, anche fuori dai casi di flagranza, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti di persona gravemente indiziata di taluno dei delitti specificatamente previsti dalla norma (comma 2-bis, art. 384 bis c.p.p.⁵), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore il pubblico ministero deve però richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.

Il percorso introduttivo seguito fino a questo momento indica solo alcune delle più importanti modifiche, che si sono susseguite nel tempo, su questo tema, con l’obiettivo di far comprendere, fin da subito, la delicatezza della materia, oggetto di interesse giuridico nazionale e internazionale, ma soprattutto di forte pressione mediatica con ripercussioni dirette sulla collettività. Tutti i reati rientranti nell’elencazione del c.d. “Codice rosso” e tutte quelle fattispecie di violenza domestica e di genere suscitano un immediato interesse della popolazione, dovuto al loro forte disvalore sociale dipeso dal fatto che **ledono beni giuridici fondamentali**, che attengono alla sfera più intima della persona, arrivando, nei casi più drammatici, fino alla **lesione della vita** con la morte.

Lo scopo del presente lavoro è quello di effettuare una panoramica sul concetto di vittima vulnerabile e sulle modalità con cui il legislatore nel corso degli anni ha deciso di intervenire sulle varie fattispecie di reato che coinvolgono tale categoria di persone offese, al fine di agire non solo in via preventiva e sanzionatoria ma soprattutto in funzione di protezione delle categorie più fragili.

In conclusione, prima di approfondire la materia, si può affermare che, prima in ambito internazionale e poi all’interno del diritto penale italiano, si è assistito a un’evoluzione della normativa, che ha condotto il legislatore a concentrare l’attenzione, prima, **sulla fase preventiva** e, poi, **su quella repressiva**, cercando di assistere e proteggere la vittima, soprattutto nelle fasi successive a quella della denuncia, evitando i fenomeni di vittimizzazione secondaria e fornendole tutto il supporto necessario, consapevole della maggior tutela e protezione che richiede la vittima vulnerabile.

Si procederà, nella prima tesi, a una descrizione delle principali fattispecie di reato che riguardano questo settore così delicato e, nella seconda e nella terza tesi, a un’analisi della

⁵ “2-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.”

materia in genere, approfondendo il quadro normativo e trattando delle principali linee guida per la p.g. che interviene sui casi di violenza di genere e atti persecutori, terminando con i c.d. crimini d'odio.

2. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 C.P.)

Art. 570 Codice Penale

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

[I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [45, 143, 146 c.c.], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [147, 316 c.c.] o alla qualità di coniuge [143, 146 c.c.], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

[II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] [146, 150, 151 c.c.].

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (5) .

[IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il **bene giuridico** tutelato è l'assistenza familiare, intesa in senso fisico, morale ed economico, o comunque comprensiva di tutte quelle primarie esigenze economiche della famiglia.

Soggetti

Si tratta di un **reato proprio** poiché può essere commesso soltanto da quei soggetti su cui gravano obblighi di assistenza verso altri membri della famiglia.

Soggetti attivi possono essere, innanzitutto, i genitori, anche adottivi, oppure il coniuge, il cui obbligo di assistenza cessa con la dichiarazione di nullità del matrimonio o quando la sentenza di divorzio diviene esecutiva.

Esula dalla qualità di coniuge il c.d. convivente more uxorio (cioè i conviventi di fatto non legati da un rapporto di matrimonio, da un'unione civile o da altro tipo di rapporto di parentela).

La costituzione, invece, di un'unione civile tra persone dello stesso sesso fa sorgere in capo ai soggetti la qualità di coniuge.

Elemento materiale

Nella disposizione in esame si possono rinvenire tre autonome condotte:

- a. chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale o alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale familiare (comma 1);
- b. chi malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge (comma 2, n.1);
- c. chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, il quale non sia legalmente separato (comma 2, n.2).

Venendo all'esame delle singole condotte, **nel comma 1**:

- **per abbandono del domicilio domestico** non si fa riferimento a qualsiasi allontanamento dal tetto coniugale, ma è necessario che vi sia la volontà di non farvi ritorno, la cui conseguenza sia la violazione degli obblighi di assistenza che integrano l'evento del reato e che, pertanto, devono essere accertati dal giudice. L'allontanamento deve essere **ingiustificato**, non lo è nelle ipotesi di lavoro, cura o carcerazione.
- **La condotta contraria all'ordine e alla morale familiare** non è di agevole definizione a causa della scarsa determinatezza della norma. Si può, però, affermare che l'azione contraria all'ordine e alla morale deve avere, anch'essa, come conseguenza la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva. Per meglio specificare quanto si è detto, si può dire che, ad esempio, la violazione dell'obbligo di fedeltà tra i coniugi non costituisce di per sé una violazione degli obblighi di assistenza.

Nel comma 2, n.1, (condotta di chi malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge) si tutela l'onesta amministrazione del patrimonio delle suddette figure da parte di colui che ne ha la disponibilità. **Con la malversazione** si fa riferimento a una continua attività di cattiva gestione, che si concretizza in appropriazioni o distrazioni dei beni a proprio o altrui profitto. **Con la dilapidazione** si intende la dispersione sconsiderata di beni altrui che ha come conseguenza la dissipazione, anche parziale, del patrimonio amministrato. In entrambe le ipotesi il danno cagionato deve essere di una certa entità.

Nel comma 2, n.2., (condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, da cui non sia legalmente separato) è innanzitutto necessario precisare che l'obbligo sussiste in capo al genitore naturale, anche nei confronti del "figlio non riconosciuto" o "non riconoscibile", poiché il dovere di procurare i mezzi di sussistenza al figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della potestà genitoriale, sorgendo con la nascita. La disposizione, in questo caso, tutela il diritto della persona a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari, quando si trova in condizioni di estremo disagio. Da ciò ne deriva

che un presupposto della condotta è **lo stato di bisogno**, che consiste nella mancanza dei mezzi di sussistenza, cioè di quanto è necessario per la sopravvivenza, e da cui la persona non è in grado di uscire autonomamente.

Attenzione che il concetto di “mezzi di sussistenza” non coincide con quello di alimenti. Con il primo si fa riferimento a ciò che è indispensabile per vivere, mentre con il secondo si intende quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita, secondo la condizione economica e sociale del beneficiario. Pertanto, è fondamentale precisare che il codice penale non punisce la violazione della corresponsione degli alimenti, ma il rifiuto di fornire i mezzi necessari per vivere. Ciò implica che il delitto non si configura se il discendente, l’ascendente o il coniuge non versino in condizioni di bisogno.

In sintesi, lo stato di bisogno non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello degli alimenti, poiché se l’avente diritto non versa in questa grave condizione la mancata corresponsione dell’assegno previsto, ad esempio, nella sentenza di separazione non è idoneo di per sé a configurare il reato.

La condotta presuppone, inoltre, che il soggetto sia in condizione di adempiere.

Una sua eventuale incapacità, cioè l’impossibilità di far fronte agli adempimenti previsti dall’articolo, deve essere assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole.

Per chiarire quanto appena detto può essere utile fare l’esempio del **soggetto in stato di detenzione**.

In questo caso, la situazione può configurare una scriminante solo in presenza delle seguenti condizioni:

- che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti;
- che l’obbligato non abbia percepito redditi;
- e che si sia comunque attivato per procurarsi legittimamente dei proventi, presentando all’amministrazione penitenziaria la domanda per essere ammesso al lavoro all’interno o all’esterno del luogo di detenzione.

Tali presupposti evidenziano che, anche in questo caso, la punibilità non è esclusa quando l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza sia dipesa, anche solo parzialmente, da una colpa dell’obbligato.

Elemento soggettivo

Si tratta di un delitto punito a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di cui si è titolari in ragione della propria qualità, nella consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.

Configura la fattispecie anche la presenza del c.d. dolo eventuale, cioè di quella situazione in cui l’obbligato si rappresenta la possibilità che in mancanza del proprio adempimento l’avente diritto rimarrà privo dei mezzi di sussistenza e decida comunque di non ottemperare al proprio obbligo, anche ponendosi nella situazione di non poterlo fare (si è punito, ad esempio, il marito e padre che, dimettendosi dal posto di lavoro, aveva fatto venire meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli).

Questa norma protegge, sanzionando penalmente, un obbligo che deriva da inderogabili principi di solidarietà, radicati nella coscienza della collettività (a prescindere dalla previsione normativa), trattandosi di un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale, rendendo, pertanto, mai invocabile una situazione di errore di fatto o di ignoranza.

DIFFERENZA CON L'ARTICOLO 570 BIS

Art. 570 bis Codice Penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

[I]. *Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.*

Tale disposizione si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, non essendo necessaria la prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.

Caso reale

Cass. pen. n. 9065/2023

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis cod. pen.

3. Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 C.P.)

Art. 572 Codice Penale

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

[III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

[IV]. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Questa previsione normativa è stata modificata con la l. n. 69/2019 (c.d. Codice rosso) prevedendo, al primo comma, pene più severe e, al secondo comma, l'aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di una persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Il **bene giuridico** tutelato viene individuato nell'**offesa alla personalità**, intesa come danno alla dignità della persona attraverso la realizzazione di condotte lesive o di messa in pericolo dell'incolumità fisica o psicologica, nell'ambito dei rapporti interpersonali che dovrebbero invece favorire a non danneggiare la vittima.

Soggetti

Si tratta di un **reato proprio** che può essere commesso nell'ambito dei seguenti rapporti intersoggettivi:

- **rapporti di famiglia.** Il reato può essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro, ricomprendendo anche le parti delle unioni civili dello stesso sesso a cui si riconosce la qualità di coniuge.

Il delitto, per essere integrato, richiede l'effettiva convivenza o, almeno, rapporti di reciproca assistenza morale ed affettiva, non risultando commesso se il nucleo familiare è definitivamente disgregato e nemmeno quando vi sia solo l'esistenza di un mero rapporto di parentela. (Vi rientra dunque anche la convivenza more uxorio)

Il reato si configura anche nel caso della **c.d. violenza assistita**, cioè quando i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori della lite tra i genitori (sempre che, come si vedrà a breve, sia accertata l'abitudine delle condotte e la loro attitudine a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi).

- **Rapporti di autorità o di affidamento** per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per esercizio di una professione o di un'arte.

Materialità

La condotta di maltrattamento prevede una **pluralità di atti di natura fisica o psicologica**. Si tratta, pertanto, di un **reato abituale**, richiedendosi, per l'integrazione del delitto, il compimento di atti/azioni non sporadici, che siano manifestazione di un atteggiamento aggressivo e che si sostanzino in una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

L'abitudine si deve definire come la **reiterazione nel tempo di comportamenti anti giuridici** (cioè contro l'ordinamento nella sua interezza).

La definizione di **maltrattamenti**, importante per comprendere il contenuto della condotta, ricomprende sia il sottoporre il soggetto passivo a fatti che di per sé configurano un reato, come, ad esempio, nel caso delle percosse o delle lesioni, sia nel tenere comportamenti atipici, che, se ripetuti, possono comunque determinare delle sofferenze fisiche o morali.

La commissione del reato coincide, dunque, con il compimento di una pluralità di atti, costituenti o meno reati autonomi, legati tra loro dal vincolo dell'abitudine, cioè dalla continuità e ripetitività nel tempo. (Il delitto si consuma al compimento dell'ultimo atto di maltrattamento).

Un esempio di maltrattamenti può essere anche la ritardata crescita del minore dovuta a una condizione di denutrizione e malnutrizione tale da cagionargli la predetta malattia.

Elemento psicologico

Il delitto è punito a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze, instaurando un sistema di sopraffazioni e vessazioni che ne avviliscono la personalità e che costituiscono fonte di disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita. Il dolo si concretizza, quindi, nella volontà e consapevolezza di porre in essere un comportamento oppressivo e prevaricatorio, persistendo in un'attività vessatoria.

Circostanze

Il **comma 2 dell'art. 572** prevede degli aggravamenti di pena se dal fatto derivi una lesione personale grave, gravissima o la morte. Con riguardo a quest'ultimo caso, l'evento morte non dovrebbe neanche essere stato rappresentato dall'agente, poiché, se lo fosse, potrebbe configurarsi una responsabilità per la morte (sanzionata dalla fattispecie di omicidio art. 575 c.p.) (o anche per le lesioni) a titolo di dolo eventuale, di cui si risponderebbe in concorso con il delitto di maltrattamenti.

La l. n. 69/2019 ha introdotto la previsione per cui la pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di una persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, riproducendo parzialmente il contenuto dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11- *quinquies*.

RAPPORTO CON IL REATO DI ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA E CON QUELLO DI VIOLENZA PRIVATA.

Con riguardo alla fattispecie di cui all'**art. 571 c.p. "Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina"**, l'elemento distintivo fra le due figure di reato viene individuato nella condotta e cioè nell'illiceità del mezzo correttivo o disciplinare utilizzato. L'uso sistematico della violenza quale ordinario metodo di trattamento del minore, seppure fosse sorretto dall'intenzione del c.d. "*animus corrigendi*" (cioè dell'educazione), può integrare il delitto di maltrattamenti quando il potere disciplinare viene utilizzato fuori dai casi consentiti o con mezzi in sé illeciti.

Con riferimento al **reato di violenza privata**, questo delitto può concorrere con quello di maltrattamenti quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e la volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (si pensi al caso del marito che, oltre

a sottoporre la moglie a maltrattamenti, con ulteriori minacce la costringa a omettere la denuncia).

Profili processuali.

Si tratta di un **delitto procedibile d'ufficio per cui è previsto l'arresto obbligatorio**.

È consentita la custodia cautelare in carcere ma anche l'adozione delle altre misure cautelari, tra cui l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o il mantenimento della distanza dai medesimi.

La c.d. Riforma Cartabia è intervenuta su tale punto modificando i delitti per i quali è obbligatorio procedere all'arresto in flagranza di reato e vi ha inserito anche la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ex art. 387 bis c.p.).

Si precisa, inoltre, che già la l. n. 132/2018 "Decreto-sicurezza" aveva previsto per il delitto di maltrattamenti il controllo dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici (c.d. braccialetto elettronico).

Caso reale

Cass. pen. n. 45400/2022

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 45400 del 30 settembre 2022)

Caso reale

Cass. pen. n. 38336/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38336 del 28 settembre 2022)

4. Atti osceni (art. 527)

Art. 527 Codice Penale Atti osceni

[I]. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

[II]. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

[III]. Se il fatto avviene per colpa [43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.

Il delitto di atti osceni consiste nel compimento di **atti che offendono il “pudore pubblico”**, inteso come pubblica moralità riferita alla sfera sessuale.

Con il d.lgs. n.8/2016 la fattispecie di cui al **primo comma** è stata trasformata in un illecito amministrativo prevedendo una sanzione pecuniaria.

Anche l'**ipotesi colposa** di cui al comma 3 costituisce un illecito amministrativo, riferendosi ai casi in cui, a causa di negligenza, ci sia stata un'errata comprensione delle caratteristiche del luogo con riguardo alla sua stessa visibilità.

La previsione di cui al **secondo comma**, fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, **è l'unica che conserva rilevanza penale**.

Ne consegue che la nozione di “offesa al pudore” penalmente sanzionata è soltanto quella che si riferisce al sentimento comune dei minori.

Per **luogo frequentato dai minori** non si intende il semplice sito aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, ma quello nel quale, sulla base di un'attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere sistematico ed elettivo (si pensi ai pressi di una scuola durante l'orario di ingresso o uscita dei bambini).

Si tratta di un **reato comune** che può essere commesso da chiunque.

Per **atti** si intendono quei comportamenti materiali che, per le modalità con cui sono realizzati, denotano un'inequivoca attinenza alla sfera sessuale.

Con riguardo, invece, al **concetto di oscenità** ci si riferisce a quel sentimento socialmente utile che costituisce un freno alla soddisfazione dell'istinto della libidine. Art. 529 c.p. *“Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”*.

La **pubblicità del luogo** rappresenta un elemento costitutivo del reato e va intesa come visibilità.

Un **luogo pubblico** è quello normalmente accessibile a tutti, in cui ogni persona può transitare e trattenersi liberamente.

Un **luogo aperto al pubblico** è uno che, seppure appartenente a privati, i terzi vi possono accedere in certi momenti o a certe condizioni, essendo magari subordinato a un apposito biglietto di ingresso (es. teatro, cinema ecc.).

Luogo esposto al pubblico è un luogo non pubblico, in cui non vi è un libero accesso, ma che per la collocazione o a causa di determinate condizioni risulti visibile ad un numero indeterminato di soggetti (si pensi a un'autovettura ferma su una strada a diffusa percorrenza veicolare e pedonale, qualora non sia state adottate le cautele per non essere visti).

Il delitto di atti osceni costituisce un **reato di pericolo**, non richiedendosi che il pudore venga effettivamente leso. La visibilità degli atti deve essere valutata in relazione al luogo e all'ora in cui la condotta viene attuata (cioè, si dice, *ex-ante* e indifferentemente se gli atti siano effettivamente stati visibili).

Elemento psicologico

Il reato è punito a titolo di **dolo generico** consistente nella volontarietà dell'atto compiuto, accompagnata dalla consapevolezza del suo carattere osceno, della pubblicità del luogo e della possibilità che gli atti vengano percepiti da altri. I motivi della condotta sono irrilevanti.

La fattispecie si consuma nel momento e nel luogo in cui viene realizzato l'atto osceno, bastando l'idoneità della condotta a cagionare l'offesa al pudore di una o più persone determinate.

NUDO

La definizione di atti osceni attinenti alla sfera sessuale muta nel tempo ed è legata agli usi e ai costumi sociali che si evolvono in un determinato frangente storico. Si veda, ad esempio, come il concetto del nudo integrale può assumere diverse valenze. Se, infatti, è praticato in una spiaggia appartata, frequentata dai c.d. naturisti, è penalmente irrilevante, mentre lo è in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. Nello specifico, l'esibizione dei genitali configurerebbe il delitto di atti osceni, diversamente da quella del seno nudo che non integra più alcun reato.

Caso reale

Cass. pen. n. 2903/2020

Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2903 del 11 novembre 2020)

5. Prostituzione minorile (art. 600-bis C.P.)

Art. 600 bis Codice Penale Prostituzione minorile

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2].

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Secondo l'art. 19 della Convenzione di Lanzarote, *l'espressione "prostituzione minorile" indica il fatto di utilizzare un minore per attività sessuali, offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di remunerazione, compenso o vantaggio, indipendentemente dal fatto che la promessa o il vantaggio siano rivolti al minore o a terzi.*

Il legislatore italiano, che ha, come già visto, aderito a questa Convenzione internazionale, ha reso più incisivo il contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori per preservarne lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, sanzionando le condotte dirette a reclutare, indurre, organizzare, gestire, sfruttare, favorire, controllare o trarre altrimenti profitto dalla prostituzione minorile.

Si tratta di un **reato comune** che può essere commesso da chiunque.

Elemento oggettivo

Il reato che si compone di distinte fattispecie tipiche:

1. È costituita da una serie di condotte alternative quali **il reclutamento, l'induzione, il favoreggiamento, l'organizzazione, la gestione, il controllo, lo sfruttamento e il ricavare profitto dalla prostituzione** di un minore degli anni diciotto.

2. È riferita alla **fruizione di prestazioni sessuali retribuite** con un soggetto di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

Il **primo comma** sanziona, dunque, le seguenti condotte e gli eventi a esse collegati.

- Il **reclutamento**, cioè il reperire e assoldare la vittima allo scopo di indirizzarla alla prostituzione, ossia di porla nella disponibilità del soggetto che intenda trarre da essa un vantaggio. Questa fattispecie si consuma quando e dove viene reclutato il minore.
- L'**induzione**, che ricomprende le condotte di persuasione, convincimento e determinazione alla decisione di prostituirsi o il rafforzamento di un proposito già presente, anche ricorrendo ad atteggiamenti subdoli e considerando la maggiore malleabilità della vittima minorenni. La condotta induttiva configura un reato di evento per la cui integrazione è necessario:
 1. il **risultato psichico** dell'insorgenza o del rafforzamento del proposito di prostituirsi;
 2. il **risultato materiale** dell'esercizio di almeno un atto di prostituzione.

Non basta a causare il delitto la mera proposta di partecipare a incontri sessuali a pagamento, in assenza di pressioni fisiche o psicologiche volte a superare le resistenze che trattengono la persona dal prostituirsi.

- Il **favoreggiamento** configura, invece, un reato di mera condotta, essendo integrato da ogni azione che renda possibile, più facile, più lucroso, l'esercizio della prostituzione minorile, creando, ad esempio, condizioni favorevoli o eliminando delle difficoltà. (Costituisce favoreggiamento la concreta offerta del minore di anni diciotto a potenziali clienti dietro corrispettivo).
- Lo **sfruttamento**, anch'esso un reato di mera condotta, consiste nel trarre profitto dalla prostituzione, ricomprendendo ogni comportamento che abbia l'effetto di trarre vantaggi dall'altrui attività di meretricio. (Un esempio può essere quello del locatore che conceda in locazione un immobile dove si esercita per l'appunto il meretricio a prezzi più alti del normale).
- L'**organizzazione** si configura sempre come un reato di mera condotta ed è integrato dalla predisposizione e dal coordinamento di mezzi e soggetti ai fini dell'esercizio della prostituzione minorile, sia se di dimensioni ridotte sia se riguardante fenomeni più ampi come quello della criminalità organizzata nazionale e anche transazionale. Non è necessario che a essa segua l'esercizio effettivo della prostituzione (reato, si ribadisce, di mera condotta).
- La **gestione** (reato di mera condotta) consiste nell'insieme delle attività necessarie e sufficienti affinché possa essere in concreto esercitata la prostituzione minorile.
- Il **controllo** consta dell'attività di vigilanza tesa a verificare la regolarità della prostituzione (si pensi, ad esempio, ai guardiani o a coloro che vigilano sul soggetto che si prostituisce e sulle azioni dei clienti).
- Il **trarre altrimenti profitto**, di difficile definizione, può trovare uno spazio applicativo in quelle condotte in cui non vi sia sproporzione tra il servizio offerto e

l'utilità conseguita (si pensi al locatore che dall'immobile, dove si esercita la prostituzione, percepisce il giusto prezzo di mercato).

Il **secondo comma**, che si riferisce alle prestazioni sessuali retribuite, sanziona la condotta che consiste nel compiere atti sessuali con un minore, tra i quattordici e i diciotto anni, dietro il corrispettivo di denaro o di altre utilità, anche solo se promessi.

Per integrare questa fattispecie **gli atti sessuali** non devono inserirsi in un'attività di prostituzione del minore e nemmeno essere reiterati, potendo realizzarsi anche solo in un episodio.

Il **corrispettivo** può essere in denaro o in altre utilità, sia di natura economica che non, può essere elargito anche a chi esercita un'autorità sul minore, può essere anche di natura simbolica e deve costituire la ragione determinante per cui la vittima scelga di compiere l'atto sessuale.

NOZIONE DI ATTI SESSUALI

Con la locuzione atti sessuali si intendono tutti i contatti fisici con zone erogene dell'altrui o del proprio corpo (genitali, pubiche, anali, orali, mammellari), dal coito, all'autoerotismo indotto, ai toccamenti, agli sfregamenti e ai baciamenti delle zone erogene. L'atto sessuale, così definito, ricomprende, quindi, oltre a ogni forma di congiunzione carnale, anche tutti quei casi di solo contatto corporeo tra autore e vittima, anche se fugace o estemporaneo, ma comunque coinvolgente la corporeità sessuale della vittima e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione sessuale, ricomprendendo anche i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere dall'autore del reato per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale.

Elemento soggettivo

Si tratta, in tutti i casi, di condotte punite a titolo di **dolo**.

Seppure non vi è unanimità di opinioni, con riferimento al catalogo di fattispecie delineate dal primo comma, si può ritenere che è punita a titolo di **dolo specifico** la condotta costituita dalla coscienza e volontà di reclutare uno o più infradiciottenni al fine di far esercitare loro la prostituzione, mentre tutte le altre condotte sono sanzionate a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di indurre, favorire, sfruttare, organizzare, gestire, controllare ovvero trarre profitto dalla prostituzione di un infradiciottenne. Anche la condotta, delineata, dal secondo comma è sanzionata a titolo di dolo generico.

Molto importante per la qualificazione dell'elemento psicologico è la consapevolezza dell'età della persona offesa. A tal proposito, l'art. 602-*quater* c.p., rubricato: "ignoranza dell'età della persona offesa", recita che: "*Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare*

a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.” Questa norma implica che il fatto commesso è scusabile (cioè non è punito dall’ordinamento) solo se emerge che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente, poiché egli deve aver fatto tutto ciò che poteva per adempiere ai suoi doveri di attenzione, coscienza, informazione e controllo. Non si è, ad esempio, ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità la dichiarazione della vittima di avere un’età superiore a quella effettiva, il precoce sviluppo fisico e nemmeno il fatto che la persona offesa indossasse abiti succinti.

Si ricordano, infine, alcuni **istituti processuali**, molto importanti, che riguardano da vicino l’attività di polizia giudiziaria:

- Si tratta di un reato procedibile d’ufficio;
- È possibile disporre le intercettazioni;
- È previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per le condotte delineate dal primo comma e l’arresto facoltativo in flagranza per quella delineata dal secondo comma.

Caso reale

Cass. pen. n. 3259/2020

In tema di prostituzione minorile, il consapevole compimento, da parte dell'agente, di atti di concreta offerta del minore di anni diciotto a potenziali clienti dietro corrispettivo integra già la consumazione del reato di cui all'art. 600-bis, primo comma, n. 2), cod. pen., quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento, per il quale rileva ogni forma di interposizione agevolativa idonea a procurare più facili condizioni di esercizio del meretricio con la consapevolezza di facilitare l'attività prostitutiva del minore, a prescindere dal movente o dal fine della condotta.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3259 del 23 ottobre 2020)

6. Pornografia minorile (art. 600-ter C.P.)

Art. 600 ter Codice Penale

Pornografia minorile

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter].

[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter].

[IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter, 609-decies, 734-bis].

[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2].

[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il **bene giuridico** tutelato dalla norma va individuato nell'immagine, nella dignità e nel corretto sviluppo sessuale del minore. Per tale motivo il legislatore con il delitto di pornografia minorile ne ha inteso punire ogni fase, anche anticipando la soglia di tutela penale. Si va, infatti, dalla divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento e al reclutamento dei minori, alla realizzazione di spettacoli a sfondo sessuale e alla diffusione del materiale realizzato con il coinvolgimento sempre di persone minorenni.

È **un reato comune** che può essere commesso da chiunque.

Secondo la definizione data nell'ultimo comma della norma, è **pornografia minorile** ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un minorenne coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore a scopi sessuali.

I termini spettacoli ed esibizioni sono sovrapponibili e il minore potrebbe esservi coinvolto anche solamente compiendo atti sessuali su sé stesso, con altri, o su animali, manichini, oppure semplicemente assistendo a essi.

Vi rientra anche la c.d. rappresentazione inconsapevole del minore, venendo considerato materiale pedopornografico anche le fotografie di organi genitali "rubate", ad esempio, dentro uno spogliatoio. E', quindi, sufficiente a integrare il concetto anche la sola rappresentazione degli organi sessuali senza che sia necessaria l'esibizione consapevole degli stessi.

Elemento oggettivo

Venendo alle condotte delineate dal delitto si deve, innanzitutto, dire che si tratta di una norma a più fattispecie, poiché contempla una pluralità di ipotesi di reato, tra loro autonome, tutte dirette contro un soggetto, di sesso maschile o femminile, che non abbia compiuto i diciotto anni.

Si elencano, di seguito, le condotte previste dal **primo comma**.

- Il **reclutamento** indica un'attività di reperimento della persona offesa allo scopo di indirizzarla alla pornografia.
- L'**induzione** a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici consiste nella determinazione, nella rivitalizzazione o nel causare la reviviscenza della decisione del minore di darsi alla pornografia. In questo caso, la condotta configura un reato di evento che si realizza al verificarsi di due condizioni:
 1. Il **risultato psichico** dell'insorgenza o del rafforzamento del proposito di darsi alla pornografia;
 2. Il **risultato materiale** della partecipazione ad almeno un'esibizione.
- La **realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici** ricomprende lo svolgimento di tutte le attività funzionali alle esibizioni o agli spettacoli suddetti, occorrendo la presenza di un minimo di organizzazione.

- La **produzione di materiale pornografico** consiste nella cristallizzazione delle esibizioni su supporti di qualsiasi genere, audio o video.
- Il **ricavare profitto** da spettacoli pornografici rappresenta una norma di chiusura che mira a sanzionare ogni condotta che non rientri nelle altre appena elencate (esempio del proprietario del locale che ospita l'esibizione).

È bene precisare che eventuali immagini o video che abbiano ad oggetto la vita privata sessuale del minore nell'ambito di un rapporto che non sia caratterizzato da condizionamenti, derivanti dalla posizione dell'autore, e in cui la concessione della propria immagine sia il frutto di una libera scelta, come nel caso di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni le cui immagini siano destinate a un uso strettamente privato, non integrino le condotte sanzionate dal delitto in esame.

Pertanto, in tema di pornografia minorile è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo. Si ha **utilizzazione del minore** quando all'esito di un accertamento complessivo, che tiene conto del contesto di riferimento, dell'età, della maturità, dell'esperienza, dello stato di dipendenza del minore, si evidenzino forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà.

Attenzione che non rileva il consenso del minore alla circolazione del materiale pornografico, che rimane sempre vietata, poiché si presume che, seppure fosse dato, provverebbe da un soggetto che non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale per effettuare una valutazione consapevole circa le ricadute negative della mercificazione del proprio corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche.

Il consenso del minore è escluso: dalla violenza, dalla minaccia, dall'abuso di autorità, dalle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o dei particolari rapporti intercorrenti tra l'autore del reato e la vittima, oppure, ancora, dall'abuso della fiducia riscossa presso il minore dall'autorità o dall'influenza esercitata sullo stesso, legata a particolari condizioni dell'agente o ai suoi rapporti con la persona offesa, ovvero anche dall'essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Si aggiunge, a questo elenco, la dazione o la promessa di denaro in cambio dell'attività di ripresa o di registrazione e l'approfittamento delle condizioni economiche della vittima.

È da aggiungere che l'eventuale consenso del minore all'atto sessuale non include quello alle riprese di carattere intimo di natura pornografica, poiché occorre un "**quid pluris**", cioè un qualcosa di più, rappresentato da un ulteriore consenso espresso, che può essere fino all'ultimo revocato e che è necessario anche per la conservazione delle immagini realizzate.

Il **concetto di utilizzazione** del minore presuppone un suo sfruttamento per realizzare esibizioni, spettacoli o per produrre materiale pornografico senza che vi sia necessariamente la finalità di lucro per l'autore del reato.

Il **secondo comma** disciplina la condotta che punisce il commercio del materiale pornografico.

In questo caso, risponde del reato chi commercia il materiale pornografico, punendo sia quello di tipo tradizionale dei supporti fisici sia quello smaterializzato, cioè attuato mediante internet, telefono o radiotelevisione. La nozione di commercio richiama lo scopo di lucro dell'autore della condotta. L'attività presuppone un minimo di organizzazione, essendo sufficiente la predisposizione di una struttura funzionale alla cessione e bastando, a integrare il delitto, anche una sola cessione. Si è ritenuto commettere il reato di commercio anche la mera condivisione, su una piattaforma informatica, del materiale pedopornografico in cambio della condivisione di quello altrui.

Il **terzo comma**, nella prima parte, punisce la condotta di chi distribuisce, divulga, diffonde e pubblicizza materiale pornografico. Anche in questo caso, risponde del delitto colui che non abbia prodotto il materiale pornografico, ma realizza una delle condotte appena elencate.

- La **distribuzione** coincide con l'attività di chi, a scopo di lucro, si occupi di smistare sul mercato i supporti fisici in cui sono impresse le immagini pornografiche a soggetti non fruitori che poi dovranno destinarli al "cliente" finale (es. gruppo di pedofili).
- La **divulgazione** consiste nella diffusione, senza scopo di lucro, delle immagini attraverso trasmissioni smaterializzate, grazie ai canali radiotelevisivi, telematici, cinematografici, telefonici, dirette a una pluralità di destinatari.
- La **diffusione** è la messa in circolazione, a qualsiasi titolo, del materiale pornografico.
- La **pubblicizzazione** o la **diffusione** di notizie, con o senza scopo di lucro, sull'esistenza e sulle caratteristiche del materiale pornografico, è destinata a una pluralità indeterminata di soggetti fruitori.
- La **distribuzione o divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori** punisce quelle fasi prodromiche al reperimento delle vittime per la realizzazione del materiale pedopornografico o per la prostituzione.

Nello specifico, con l'**adescamento** ci si riferisce a quelle condotte dirette ad allettare o ingannare i minori al fine di indurli alla prostituzione o alla pornografia. Con lo **sfruttamento** si sanzionano quei comportamenti dei terzi consistenti in richieste, inviti e offerte di compensi diretti a procurare minori per la pornografia o la prostituzione. Il reato si configura anche se le notizie sono false. (Si pensi al caso di chi si presenti falsamente in una chat come soggetto tredicenne interessato ad avere rapporti sessuali con minori).

Il **quarto comma** sanziona la condotta dell'offerta o della cessione di materiale pedopornografico.

Si tratta di una norma che mira a punire ogni attività del relativo mercato. L'offerta deve essere seria e non millantatrice, cioè l'agente deve avere la disponibilità del materiale che offre. La cessione può essere onerosa, gratuita, temporanea, e anche a carattere privato e isolato, non presupponendo una struttura organizzativa, poiché è diretta a singoli destinatari.

Il **sesto comma** punisce la fruizione di esibizioni o spettacoli pornografici, configurando un reato di mera condotta che sanziona anche colui che soltanto vi assiste, non presupponendo la partecipazione dell'autore del fatto ad atti sessuali con il minore.

Elemento soggettivo

Fondamentale è la consapevolezza dell'età della vittima. A tal proposito, l'art. 602-*quater* c.p., rubricato: "ignoranza dell'età della persona offesa", recita che: *"Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile."* Questa norma implica che il fatto commesso è scusabile (cioè non è punito dall'ordinamento) solo se emerge che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, poiché egli deve aver fatto tutto ciò che poteva per adempiere ai suoi doveri di attenzione, coscienza, informazione e controllo. Non si è, ad esempio, ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità la dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, il precoce sviluppo fisico e nemmeno il fatto che la persona offesa indossasse abiti succinti.

Tutte le fattispecie su elencate sono punite a titolo di **dolo**.

Nello specifico, le condotte di cui al **primo comma** presuppongono per il **reclutamento un dolo specifico** consistente nella coscienza e volontà di reclutare uno o più infradiciottenni al fine di coinvolgerli in spettacoli o esibizioni pornografiche. Mentre, per le altre, un **dolo generico** costituito dalla coscienza e volontà di indurre il minore a partecipare o a realizzare esibizioni o spettacoli o a produrre materiale pornografico.

La **fruizione di esibizioni o spettacoli pornografici** è un reato a **dolo generico** quando si riferisce alle esibizioni consistenti in atti sessuali e a **dolo specifico** quando si tratta della rappresentazione di organi sessuali.

Il **commercio** di materiale pornografico è sanzionato a titolo di **dolo specifico** consistente nella coscienza e volontà di fare commercio, con scopo di lucro, del materiale pornografico realizzato con il coinvolgimento di minori.

La **distribuzione, la divulgazione e la pubblicizzazione** di materiale pornografico sono sanzionate a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di compiere le azioni tipizzate rispetto a materiale che riguardi esibizioni sessuali di minori. Per la configurazione dell'elemento soggettivo non basta la sola volontà di procurarsi e detenere i *files*, ma per integrare il dolo della diffusione è necessario che vi siano elementi precisi e inequivocabili. (Si pensi, ad esempio, a una cartella condivisa appositamente creata e personalizzata).

La **distribuzione o la divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento** sessuale dei minori è una fattispecie sanzionata a titolo di **dolo specifico**, ricomprendente la coscienza e la volontà di distribuire o diffondere le notizie o le informazioni al fine di adescare dei minori oppure per ottenerne la disponibilità per la prostituzione o la pornografia.

L'offerta o la cessione di materiale pedopornografico presuppone un **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà dell'offerta o della cessione, gratuita o retribuita, del materiale suddetto.

DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO.

La detenzione di materiale pornografico rappresenta una fattispecie di reato a sé stante (ex art. 600-quater) e si applica **solo nei casi in cui il fatto non configuri il reato di pornografia minorile** appena analizzato. La condotta consiste nel procurarsi e detenere materiale realizzato utilizzando minori di anni 18 e richiede la sola consapevolezza della detenzione, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione. A differenza del reato precedente, con questa fattispecie si vuole punire un "uso personale" del materiale pedopornografico, senza che sia necessaria la sua diffusione e, soprattutto, senza lo scopo di produrlo al fine di sfruttamento.

Caso reale

Cass. pen. n. 48377/2022

*In tema di pornografia minorile, integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, **comma terzo**, cod. pen., e **non** quello di cessione dello stesso con il mezzo telematico, di cui all'art. 600-ter, **comma quarto**, cod. pen., la condotta di chi propaghi tale materiale su una "chat" alla quale partecipi un apprezzabile numero di persone, che abbiano, a loro volta, la possibilità di effettuare ulteriori smistamenti.*

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48377 del 9 novembre 2022)

7. Violenza sessuale (art. 609-bis C.P.)

Art. 609 bis Codice Penale Violenza sessuale

[I]. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2. raendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il delitto di violenza sessuale tutela il **bene della libertà sessuale**, intesa come forma di estrinsecazione della libertà personale, proteggendo l'autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.

Per inquadrare la fattispecie si può, per iniziare, affermare che il reato è integrato dalla condotta di chi costringe o induce taluno a subire o compiere atti sessuali e si può scomporre in **due differenti fattispecie**: una, **costrittiva**, in cui il fatto tipico è realizzato con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità; e, l'altra, **induttiva** se la condotta è commessa con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto oppure con l'inganno, quando attraverso di esso si è carpito alla vittima un consenso viziato al compimento dell'atto sessuale per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Il **soggetto attivo** del delitto di violenza sessuale può essere chiunque, trattandosi di **un reato comune**. Integra il reato qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, non rilevando l'eventuale esistenza di un rapporto coniugale tra le parti. Il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale non esiste all'interno di nessun tipo di rapporto. Il coniuge non ha nessun diritto a ottenere prestazioni sessuali contro la volontà del partner. Ciò implica che eventuali rapporti sessuali posti in essere con violenza o minaccia da uno dei coniugi in danno dell'altro integrano il reato in esame. Anche la prostituta può essere soggetto passivo del reato,

integrando la condotta anche chi eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale.

Il diritto al rispetto della libertà sessuale trova eguale riconoscimento nei confronti di chiunque, a prescindere dal motivo e dal numero dei rapporti intrattenuti.

Elemento oggettivo

L'elemento materiale che caratterizza la violenza sessuale è tipizzato da tre diverse modalità di estrinsecazione della condotta:

- **costrizione fisica o morale** contrassegnata dall'uso della violenza o della minaccia;
- **abuso di autorità;**
- **induzione** che si realizza:
 - a. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - b. o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

tutte dirette a costringere o indurre la vittima a compiere o subire atti sessuali.

La **nozione di atto sessuale** ricomprende qualsiasi condotta che, risolvendosi in un contatto corporeo seppure fugace ed estemporaneo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. Questo è il **vero nucleo** della fattispecie a cui si attribuisce un significato che ricomprende una vasta e diversificata tipologie di condotte, dalla congiunzione carnale agli atti di libidine, tenendo conto dell'intero contesto in cui il contatto tra soggetto attivo e persona offesa si è realizzato. Occorre esaminare il contesto in cui è avvenuta l'azione, non essendo sufficiente fare solo ed esclusivamente riferimento alle parti anatomiche aggredite. Ciò vuol dire che possono costituire un'indebita intrusione della sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali ma anche di quelle "erogene", cioè in grado di stimolare l'istinto sessuale. Bisogna fare riferimento sia a un criterio anatomico che a uno contestuale analizzando la condotta nel suo complesso per accertare se vi sia stata o meno un'indebita compromissione della sfera sessuale altrui.

L'elemento oggettivo del reato può, pertanto, realizzarsi anche dal compimento di atti repentini, compiuti improvvisamente e all'insaputa della persona offesa, in modo da prevenirne il dissenso. In questo caso, l'elemento della violenza si estrinseca nel compimento dell'azione criminosa sorpendendo la vittima in maniera da superare la sua contraria volontà impedendole di difendersi.

Ad esempio, è stato ritenuto configurabile il reato nel caso di un dentista che aveva baciato una giovanissima paziente colta di sorpresa dall'estemporanea iniziativa del professionista, di fronte alla quale la vittima si è trovata nell'impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso.

La **violenza e la minaccia** sono elementi costitutivi del reato di violenza sessuale.

- La **violenza**, intesa dalla fattispecie, non riguarda solo l'esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto da cui consegua una limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto di conseguenza a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà. (Si pensi al caso della persona che sia stata condotta con un pretesto in un luogo isolato senza poter così opporre una valida resistenza). La norma non richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti compromessa, coartata, e che il rapporto sessuale, non voluto dalla vittima, sia consumato, anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
- La **minaccia** consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto ai danni della potenziale vittima o di terzi, da cui derivi la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà. Attenzione che nella nozione, qui delineata, rientra anche la prospettazione di esercitare un diritto quando sia finalizzata ad ottenere un vantaggio di tipo sessuale. (Caso, ad esempio, della minaccia di esercitare un'azione di sfratto in cambio di una prestazione di tipo sessuale).
- **L'abuso di autorità** costituisce invece una forma particolare di abuso di posizione attraverso il quale l'agente sfrutta, per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali, una situazione soggettiva di supremazia, di tipo autoritativo, che viene utilizzata per vincerne la resistenza, ricomprendendo sia una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico sia una di fatto e anche di natura privata, che viene strumentalizzata per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

La condotta induttiva prevista dal **secondo comma** prevede una prima modalità di estrinsecazione costituita dall'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, richiedendo che il soggetto attivo abusi della situazione, inducendo la persona offesa, che si trovi in tale stato al momento del fatto, a compiere o subire atti sessuali. L'induzione sufficiente a configurare il reato, oltre all'attività di persuasione, ricomprende anche ogni forma di sopraffazione attuata senza ricorrere ad atti costrittivi e intimidatori. È necessario un approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, dovendo abusarne. L'agente deve strumentalizzarle per l'appagamento dei suoi impulsi sessuali, ottenendo un consenso viziato della vittima che soggiace al volere dell'autore della condotta.

In sintesi si deve accertare che:

- la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto;
- il consenso all'atto sia viziato dalla condizione di inferiorità;
- il vizio sia accertato caso per caso e non sia presunto e nemmeno desunto dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per sé idonea ad escluderne la capacità di autodeterminazione. (Si pensi ad una malattia o a uno stato psico-fisico alterato ma, in entrambi i casi, non tali da escludere la capacità di libera scelta della vittima in ordine alla propria libertà sessuale);

- il consenso sia frutto dell'induzione;
- l'induzione sia stata realizzata al fine di sfruttare e approfittare della condizione di inferiorità per ottenere un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato;
- l'induzione e la sua natura abusiva non si devono identificare con l'atto sessuale ma devono precederlo.

Si può quindi affermare che questo tipo di reato si configura quando con un'opera di persuasione sottile, subdola, l'agente approfitta del soggetto che versì in uno stato di inferiorità fisica o psichica spingendo la vittima ad aderire ad atti sessuali che altrimenti non avrebbe compiuto. (Si pensi a quelle situazioni conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti che possono essere strumentalizzate per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.)

Il **dissenso della persona offesa** costituisce, anch'esso, un **elemento costitutivo** della fattispecie. La manifestazione di dissenso avvenuta anche nel corso dell'atto sessuale esclude la liceità della condotta, integrando l'ipotesi di violenza. Ciò implica che il consenso agli atti sessuali deve perdurare per il corso dell'intero rapporto, con la conseguenza che integra il reato la prosecuzione di esso nel caso in cui, successivamente un rapporto sessuale consensuale, nel proseguo dello stesso, intervenga una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma evidente da fatti chiaramente indicativi della volontà contraria.

La **seconda modalità** di estrinsecazione della condotta induttiva è costituita dal fatto di trarre in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Questa condotta presuppone un'invalidità del consenso che è stato prestato a causa dall'altrui inganno nell'erronea convinzione di realizzare l'atto sessuale con una persona diversa. (Si pensi, ad esempio, al soggetto che si attribuisca falsamente la qualità di medico ginecologo per visitare una donna, con la finalità di porre in essere atti sessuali, inducendo la persona offesa a sottoporsi ad una visita alla quale la stessa non avrebbe acconsentito se non fosse stata tratta in errore dall'affermata e insussistente qualità professionale.)

Ricapitolando la violenza sessuale è:

- un reato a forma vincolata**, poiché la norma descrive un reato di evento dove la condotta può essere alternativamente realizzata dalla **minaccia**, dalla **violenza**, dall'**abuso di autorità** oppure delle **condizioni di inferiorità fisica o psichica** della vittima ovvero, ancora, nel **trarre in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra**, mentre l'**evento** può essere duplice e alternativo, consistendo nella **costrizione** o nell'**induzione** al compimento o alla sopportazione dell'atto sessuale, con la conseguenza che il fatto di reato consiste nel compimento di atti sessuali in contrasto con la volontà del soggetto passivo.

Ciò implica che ove manchi il dissenso a compiere o a subire l'atto, viene meno la tipicità del fatto. Si precisa che l'idoneità della violenza o della minaccia a

coartare la volontà della vittima vanno esaminate alla luce di tutte le circostanze concrete, sia oggettive che soggettive, poiché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, se attuata in situazioni particolari, può influire negativamente sulla libera autodeterminazione della vittima, essendo sufficiente a integrare gli estremi del reato;

- b. **che può essere integrato da condotte attive o anche omissive** (caso del genitore che pur consapevole non impedisca la commissione del reato di violenza sessuale commesso da terzi sul proprio figlio minore, configurando un'ipotesi di concorso mediante omissione);
- c. **di danno**, perché la consumazione richiede l'effettiva lesione della libertà sessuale della vittima.

Elemento soggettivo

Si tratta di una fattispecie punita a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale ulteriore fine perseguito dall'agente. È necessario per la configurazione dell'elemento psicologico che l'agente sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto volontariamente realizzato e, in particolare, del suo carattere invasivo o lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente.

Il delitto si consuma attraverso il compimento di qualunque atto sessuale, a prescindere dalla sua intensità, essendo indifferente la durata del contatto corporeo, potendosi configurare anche se di breve durata o quando la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore.

Il tentativo è configurabile quando l'evento non si realizza per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente.

Per quanto concerne, invece, la **diminuente per i casi di minore gravità**, prevista dall'ultimo comma dell'articolo, deve farsi una **valutazione globale del fatto**, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le sue condizioni fisiche e psicologiche, anche in relazione all'età, al fine di accertare il grado di compromissione della libertà sessuale o il danno arrecato alla vittima, anche in termini psicologici.

RAPPORTO TRA IL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE E IL REATO DI SEQUESTRO DI PERSONA

I due reati possono concorrere nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a

compiere gli atti sessuali. Se, invece, la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale, il delitto di sequestro di persona resta assorbito in quello di violenza sessuale.

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia (art. 660) la condotta consistente nel tocco non casuale dei glutei, anche sopra i vestiti, essendo configurabile la condotta delle molestie solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito. Ciò implica che se dalle espressioni verbali si passa ai tocamenti a sfondo sessuale il delitto assume la forma consumata o tentata a seconda delle circostanze.

Profili processuali di interesse

Si tratta di un reato **procedibile a querela di parte, irrevocabile**, per cui è possibile disporre le intercettazioni e per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (ad eccezione dei casi di minore gravità in cui è facoltativo).

Caso reale

Cass. pen. n. 33630/2022

E' configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesso contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e alla conclusione del primo [...].

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33630 del 31 maggio 2022)

Caso reale

Cass. pen. n. 37916/2022

Integra il reato di violenza sessuale il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest'ultima.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37916 del 13 aprile 2022)

1. Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater C.P.)

Art. 609 quater Codice Penale Atti sessuali con minorenne

[I]. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis [609-septies] chiunque [609-septies] al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. **non ha compiuto gli anni quattordici** [609-sexies];
2. **non ha compiuto gli anni sedici**, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza [609-septies].

[II]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con **persona minore che ha compiuto gli anni sedici**, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

[III]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[IV]. La pena è aumentata:

1. se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2. se il reato è commesso da più persone riunite;
3. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

[V]. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un **minorenne che abbia**

compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

[VI]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

[VII]. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, **se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci** [604, 734-bis].

Il delitto di atti sessuali con minorenne **tutela la libertà sessuale del minore** mirando a salvaguardare il normale ed armonico sviluppo della sua personalità nella sfera sessuale. Il reato viene integrato dal mero compimento di atti sessuali con persona minore di età, secondo le condotte delineate dal modello previsto dalla fattispecie.

Soggetto attivo

Si tratta di una **fattispecie comune**, che può essere commessa da **chiunque** nell'ipotesi indicata dal comma 1, n.1. Si configura, invece, come un **reato a soggettività ristretta** per le condotte indicate dal comma 1, n.2 e comma 2, poiché, in questi casi, il soggetto attivo del reato deve possedere la qualifica richiesta, in relazione all'età del minore, per integrare la fattispecie.

Per il **primo comma**, al n. 2, si deve trattare di un ascendente, di un genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, di un tutore, ossia anche di un'altra persona che, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, abbia il minore, che **non ha compiuto gli anni sedici**, affidato o che detenga, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Per il **secondo comma**, ci si riferisce all'ascendente, al genitore, anche adottivo, o al di lui convivente, al tutore, ovvero ad altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza e che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compia atti sessuati con persona minore **che ha compiuto gli anni sedici**.

Soggetto passivo

Soggetti passivi del reato possono essere tutti i minori degli anni diciotto, secondo la graduazione prevista dalla norma, che si riferisce, a seconda delle condotte incriminate, agli infraquattordicenni, ai minori tra i quattordici anni compiuti e i sedici anni non compiuti, e ai minori tra i sedici anni compiuti e i diciotto anni non compiuti.

Il delitto, pertanto, assicura protezione al diritto del minore ad un corretto sviluppo della propria sessualità, che si pone come **assolutamente intangibile per il minore infraquattordicenne**, vigendo una presunzione assoluta di incapacità di disporre della propria libertà sessuale.

Elemento oggettivo

Le condotte ricomprese nella fattispecie attengono al compimento di atti sessuali che non rientrano nella già esaminata ipotesi di violenza sessuale. È perciò necessario, per integrare il reato, che le condotte non violino la disposizione di cui all'art. 609-bis, come richiamato dalla clausola di riserva espressa nel primo comma (... *“chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo”*, cioè dell'art. 609 bis.).

Partendo dal presupposto che la nozione di atti sessuali coincide con quella già indicata nell'esame dell'art. 609 bis, **il delitto in questione configura un'ipotesi autonoma di reato.**

Si può iniziare l'analisi affermando che **il consenso del minore deve ritenersi irrilevante ai fini della configurabilità del delitto**, anche se, tuttavia, qualora sia eventualmente prestato, pure se inidoneo a escludere la configurabilità del reato, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere l'attenuante della minore gravità, effettuando una valutazione globale del fatto, esaminando, in particolare, i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le sue condizioni fisiche e psicologiche, anche in relazione all'età.

Con riferimento **al compimento di atti sessuali con minore degli anni quattordici**, il reato viene integrato dal mero compimento dell'atto sessuale che coinvolga la vittima. In questo caso, si tutelano le condizioni per cui lo sviluppo psico-fisico del minore possa assicurargli di effettuare, in futuro, scelte ponderate e consapevoli in campo sessuale, punendo chi possa ostacolare o danneggiare il fisiologico processo di maturazione del minore ledendo la sfera sessuale dell'infraquattordicenne.

Per l'atto sessuale commesso nei confronti di persona che **NON ha ancora compiuto i sedici anni** dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, o da altra persona a cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia, con esso, una relazione di convivenza, si è ritenuto che la condizione di affidamento in custodia prescinda da un atto formale, poiché si configura come un dato di fatto che può avere anche carattere estemporaneo e occasionale, bastando che attenga a un qualunque rapporto fiduciario che si instauri tra l'affidante e l'affidatario.

Ciò che rileva è che dall'affidamento derivi l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali.

È irrilevante il luogo in cui vengono compiuti, che può anche essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell'affidamento. È stato, ad esempio, ritenuto responsabile del reato il bidello per gli atti sessuali compiuti con un minore di anni sedici, anche in locali diversi dalla scuola, oppure si pensi al caso del rapporto tra insegnante e alunno per cui il reato risulti integrato anche se gli illeciti si svolgano fuori dall'ambiente e dall'orario scolastico.

Viene quindi in rilievo la relazione esistente tra affidante e affidato, che non può essere limitata solo al contesto in cui questa sia nata e principalmente si manifesti.

Per l'**atto sessuale compiuto con il minore che ha compiuto gli anni sedici** dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore oppure anche da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, è prevista una sanzione penale diversa (reclusione da tre a sei anni) rispetto alla fattispecie precedente la cui pena è parametrata su quella della violenza sessuale.

Il **terzo comma** sanziona la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore, dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità, dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di collaborazione o di ospitalità. Le persone coinvolte in questo comma abusano di un rapporto di fiducia o di influenza che si instaura con il minore e che deriva da un'autorità detenuta, anche di tipo naturale, sociale, religiosa, che permette di controllare il minore sul piano emotivo, economico o anche fisico.

Si tratta, quindi, di **un reato a forma libera**, poiché, diversamente dal reato di violenza sessuale, la norma disciplina una condotta di tipo intrusivo verso la sessualità del minore che ricomprende tutte le forme di aggressione della vittima senza che ricorrano gli estremi previsti dal reato di violenza sessuale; (è irrilevante la partecipazione o l'iniziativa assunta dalla vittima); **di danno**, perché la consumazione richiede l'effettiva lesione della sfera sessuale della vittima; e **di evento**, dovendo alla condotta seguire un atto sessuale con minorenne.

Si precisa che tra l'azione o l'omissione dell'agente e l'evento deve esserci un idoneo nesso di causalità nel senso che la condotta deve realizzare, in rapporto di stretta casualità, l'evento. Ciò non vuol dire altro che la condotta posta in essere dall'agente deve essere casualmente orientata al compimento di un atto sessuale con un minore.

Elemento soggettivo

Il **dolo è generico** e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della sfera sessuale della vittima.

È bene ribadire che il delitto si consuma attraverso il compimento di qualunque atto sessuale, a prescindere dalla sua intensità. Ciò vuol dire che è indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore oppure, ancora, che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. Si tratta, infatti, di **un reato istantaneo** che si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, cioè con il compimento dell'atto sessuale, non essendo nemmeno necessario che la vittima abbia la consapevolezza del danno arrecato alla sua personalità sessuale.

Il **tentativo è configurabile** quando, anche in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenta i requisiti della idoneità e dell'univocità dell'invito a compiere gli atti sessuali, essendo specificatamente diretta a

raggiungere l'appagamento degli istinti dell'agente violando la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

Aggravanti

Il **terzo comma** della norma prevede che la pena è aumentata:

- se il compimento di atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo se promessi;
- se il reato è commesso da più persone riunite, richiedendosi per la configurazione la presenza simultanea di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione del reato;
- se la condotta è realizzata da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- e se dal fatto deriva il pericolo di vita del minore.

L'ultimo comma prevede infine che il reato è aggravato se commesso ai danni di minore degli anni dieci.

Attenuanti

Il **sesto comma** prevede che la pena è diminuita se il fatto è di minore gravità. Per la sua valutazione bisogna esaminare tutte le caratteristiche, oggettive e soggettive, del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Si deve, quindi, effettuare un'analisi globale dei mezzi, delle modalità esecutive, del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e psicologiche, anche in relazione all'età.

Si precisa però che anche se sussiste un solo elemento attestante la gravità della condotta, l'attenuante non può essere riconosciuta.

ATTI SESSUALI TRA MINORI CONSENZIENTI

Il quinto comma della norma stabilisce la non punibilità del minore che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, pone in essere atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

ESEMPIO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE: CONDIZIONE DI AFFIDAMENTO

Ipotesi: Tizio, parrucchiere trentenne, instaura una relazione amorosa con Caia, ragazza quindicenne che ha intrapreso un tirocinio professionale della durata di qualche mese presso il suo negozio. I rapporti sessuali avvenuti tra i due sono idonei a configurare il reato di atti sessuali con minore?

Soluzione: SI. Integra la fattispecie di cui all'art. 609 quater, co. 1, nr. 2, il compimento di atti sessuali con minorenne, di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, in assenza di costrizione, da parte del datore di lavoro nell'ambito del rapporto di apprendistato, perché volto, ancorché temporaneamente, a favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione del minore nell'ambito di un rapporto fiduciario (Cass. pen. sez. III, n. 17411/2016).

Caso reale

Cass. pen. n. 26809/2023

Il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l'agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l'uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all'esecuzione di atti sessuali da parte dell'altra.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26809 del 4 aprile 2023)

Caso reale

Cass. pen. n. 25619/2022

Il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater cod. pen. ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, ossia con il compimento dell'atto sessuale che ne esaurisce l'offesa, sicché è dalla realizzazione delle singole condotte contestate [...].

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25619 del 16 marzo 2022)

2. Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies C.P.)

Art. 609-octies Codice Penale Violenza sessuale di gruppo

[I]. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

[II]. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

[III]. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

[IV]. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-bis].

La violenza sessuale di gruppo si inquadra come fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario che ricorre quando agli atti di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis, partecipano più persone riunite. La ragione di prevedere un'autonoma previsione sanzionatoria risiede negli **effetti devastanti** che la violenza sessuale di gruppo produce nei confronti della vittima. Per tale motivo, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela del bene protetto attraverso un'autonoma e più grave fattispecie incriminatrice che tenesse conto del maggiore disvalore penale che deriva dall'esecuzione del reato alla presenza di di più persone, che innegabilmente produce una maggiore carica intimidatoria nei confronti della vittima.

Soggetto attivo

Il delitto di violenza sessuale di gruppo si configura come **un reato comune a concorso necessario**, potendo essere commesso da **chiunque** ma richiedendo, per la sua integrazione, **la partecipazione di almeno due persone**. È bene ribadire che il concetto di "gruppo" si riferisce alla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza sessuale.

Elemento oggettivo

L'elemento che caratterizza la violenza sessuale di gruppo è il richiamo al **concetto di partecipazione**, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.

Il reato, dunque, oltre agli elementi previsti dall'art. 609-bis, richiede la pluralità degli agenti, che rappresenta l'elemento costitutivo del fatto tipico. In sostanza, per integrare la norma è necessario che agli atti di violenza di cui all'art. 609-bis partecipino più persone riunite. Attenzione che non è richiesto che tutte compiano atti di violenza sessuale, ma **è solamente necessaria l'effettiva presenza di esse nel luogo e al**

momento di consumazione del reato, bastando che abbiano apportato un contributo causale all'esecuzione del delitto, poiché è la **forza di intimidazione**, esercitata dalla presenza di più persone riunite sulla vittima dell'abuso, a costituire la ragione dell'incriminazione.

Questo ragionamento è avvalorato dal fatto che l'articolo, al quarto comma, prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato. Nello specifico, la circostanza del contributo di minima importanza può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia minimo, lievissimo e marginale, con un'efficacia causale del tutto trascurabile nell'ambito generale della condotta criminosa. Per fare un esempio, si riporta un caso in cui è stata esclusa l'applicazione dell'attenuante: Tizio, alla guida di un'autovettura, aveva condotto la vittima in un luogo isolato, l'aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'avevano costretta a subire gli atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione.

Si ritiene invece applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n.1, (*“La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti”*) sulla base del ragionamento che un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma per la sua integrazione può costituire un *“quid pluris”* (un qualcosa di più) apprezzabile quale fattore circostanziale che manifesta un carattere di più intensa pericolosità e idoneo a determinare maggior allarme sociale.

CONCORSO DI PERSONE

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, poiché non è sufficiente l'accordo dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea ed effettiva presenza nel luogo e nel momento della consumazione. Ciò vuol dire che quando il concorrente sia presente sul luogo del delitto è integrato il reato di violenza sessuale di gruppo. Lo spazio per il concorso di persone nel reato di violenza sessuale è solo quello del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, riferendosi alla forma dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato e non sia nemmeno presente nel momento e nel luogo della commissione della violenza.

Elemento soggettivo

Il **dolo è generico** e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente.

Caso reale

Cass. pen. n. 12004/2023

Il delitto di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei predetti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12004 del 25 gennaio 2023)

Caso reale

Cass. pen. n. 19215/2019

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, e non di concorso nel reato di violenza sessuale, il genitore che, pur non partecipando materialmente alla commissione del fatto, sia presente sul luogo del compimento di atti sessuali sul figlio e ne agevoli la commissione, sollecitando la vittima a lasciarsi andare e a non opporsi a tali atti, in tal modo abbattendone la capacità di difesa e di autodeterminazione.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19215 del 6 novembre 2019)

3. Atti persecutori (art. 612 bis C.P.)

Art. 612 bis Codice Penale Atti persecutori

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

L'art. 612-bis è stato introdotto nel 2009 nell'ambito delle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, con la finalità di contrastare il fenomeno dello stalking, in aumento nel corso degli anni e spesso all'attenzione delle cronache giornalistiche.

La parola **stalking** deriva dal lessico inglese per cui lo stalker è colui che, a caccia di una preda, si apposta o la segue ossessivamente. Estrapolato dal linguaggio della caccia, si può tradurre con la locuzione "braccare", assumendo, negli ultimi anni, il significato di assillare, molestare, disturbare e perseguitare. Si parla, ad esempio, di stalker, in relazione alla condotta dell'ex fidanzato che non riesce a dimenticare la ex ragazza e che, spinto dalla sua ossessione a perseguitare ciò che per lui è un oggetto del desiderio, seguendola, si insinua nella sua vita privata con telefonate o altri mezzi, fino, in alcuni casi, a minacciarla o, ad esempio, a violarne il domicilio. In molti casi si assiste a una vera e propria *escalation* persecutoria e lo stalker può diventare violento o pericoloso per la

vittima. Si tratta, pertanto, di un individuo ossessionato dal suo desiderio e che potrebbe anche non voler fare del male, almeno inizialmente, alla vittima oggetto delle sue molestie. In ragione di quest'*escalation*, a cui si è fatto riferimento, l'ordinamento ha previsto una serie di misure gradualistiche che seguono l'aggravarsi delle condotte dello stalker, cercando di intervenire fin da subito anche senza fare immediatamente ricorso al diritto penale quando le molestie non sono in uno stato troppo avanzato. Si pensi alla previsione dell'ammonizione, cioè a quel rimprovero rivolto al molestatore affinché desista dal tenere la condotta fastidiosa.

La norma si pone a **tutela della tranquillità individuale** e, in relazione all'evento del costringimento della vittima a mutare le proprie abitudini di vita, anche della **libera autodeterminazione**.

Soggetti

Si tratta di un **reato comune** che può essere commesso da chiunque. Anche il soggetto passivo può essere chiunque, ma è bene specificare che si tratta della vittima scelta dall'autore del reato, spesso per pregresse relazioni.

Elemento oggettivo

La condotta tipica prevista dalla fattispecie consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi o molesti tali da determinare nella vittima *“un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”*.

Gli atti che costituiscono lo “stalking” sono comportamenti, che potrebbero anche essere socialmente accettati e considerati normali, ma che nel caso di specie si caratterizzano per l'insistenza e l'invasione nel tempo, causando effetti psicologici sulla vittima, oltre ad esporla al rischio di violenza. Gli atti tipici possono consistere nell'invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli, e-mail, sms, in appostamenti, in frequenti incontri, apparentemente casuali ma in realtà voluti e cercati, anche sul luogo di lavoro, nei pressi dell'abitazione della vittima o nelle loro vicinanze ecc. Il soggetto agente, pure se in un primo momento non appaia violento, potrebbe comunque fare ricorso alle minacce o ad atti di violenza a cose o persone.

La norma individua **tre tipi alternativi di eventi** che devono essere determinati dal comportamento criminoso tenuto dal soggetto agente. Si tratta, quindi, di un reato che si caratterizza per la produzione:

- di un **evento di danno** consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

- in un **evento di pericolo**, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva.

Lo **stato di ansia e di paura** può essere dedotto dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora siano idonei a determinare, in una persona comune, un effetto destabilizzante, che può sussistere anche senza la necessità di provare la causazione di una patologia nella vittima.

Tale stato, insieme al fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, riguarda la sfera emotiva e psicologica della vittima e, pertanto, deve essere accertato attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali desumibili confrontando la situazione pregressa della vittima e quella conseguente alle condotte dell'agente, che evidenzino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

La prova dello stato di ansia e paura deve basarsi su elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabile dalle dichiarazioni della stessa vittima, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell'agente, considerando la loro astratta idoneità a causare l'evento nelle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui sono avvenuti, nonché le condizioni soggettive della vittima, purché note alla parte attiva del reato.

L'utilizzo delle aggettivazioni “grave e perdurante” e “fondato”, con riferimento alle due condotte appena descritte, circoscrivono l'area dell'incriminazione e, di conseguenza, permettono di ritenere irrilevanti, ai fini della fattispecie penale, le ansie scarse, sia in ordine alla loro durata sia per la loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima.

Per quanto riguarda **le alterazioni delle abitudini di vita** ciò che rileva è il fatto che la vittima, in conseguenza delle azioni dell'agente, senta di essere costretta a mutarle. Occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita della vittima, non limitandosi a effettuare una valutazione, meramente quantitativa, delle variazioni apportate (in termini, ad esempio, solo di orario).

Consumazione

La fattispecie si consuma nel momento in cui si verifica, quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma. Si tratta, quindi, di un reato abituale per cui, affinché possa essere integrato, è necessario che debbono realizzarsi quanto meno **due episodi** di minaccia o di molestia nel corso del tempo. Il delitto non è perciò configurabile in presenza di un'unica, anche se grave, condotta (si potrebbero, nel caso, integrare altre figure previste dall'ordinamento come, ad esempio, la minaccia, la violenza privata ecc.), poiché questa fattispecie si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, in cui ogni singola azione rappresenta un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante ai fini dell'integrazione del reato.

La reiterazione degli atti produce nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. **La reiterazione è, pertanto, un elemento costitutivo del reato.**

Nel caso in cui l'evento non si verifichi, nonostante la reiterazione di minacce o molestie idonee e dirette in modo non equivoco alla realizzazione di una delle conseguenze previste dalla norma, è configurabile il tentativo.

Elemento soggettivo

Il delitto è punibile a titolo di **dolo generico** consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia e nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.

Circostanze

Il **secondo comma** dell'art. 612 *bis* prevede una circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso dal coniuge, anche separato soltanto di fatto o divorziato, o da persona che in costanza di rapporto di coniugio o affettivo oppure che è stata legata da relazione affettiva alla vittima, punendo con maggiore gravità i fatti da essi commessi. La norma prosegue sanzionando più gravemente anche il fatto realizzato attraverso strumenti informatici o telematici (si pensi ai casi in cui il delitto sia commesso attraverso l'invio di sms, e-mail, diffusione di video, immagini ecc.)

Il **terzo comma** prevede l'aggravante (con aumento della pena sino alla metà) del fatto commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con l'uso di armi o da persona travisata.

La pena è, inoltre, aumentata se il fatto è posto in essere da soggetto già ammonito.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

L'Art. 8 d.l. n. 11/2009 convertito nella l.n. 38/2009 prevede che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-*bis*, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta deve essere trasmessa senza ritardo.

Il questore assunte, se necessarie, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

A tal proposito, il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizione (l'utilizzo del verbo "adotta" indica che è obbligatorio agire in tal senso).

Si procede d'ufficio quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

RAPPORTO CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

I rapporti tra le due fattispecie sono molto complessi, ma, in sintesi, si può dire che se gli atti persecutori si consumano in danno del coniuge divorziato o legato in passato da una relazione affettiva all'autore del reato, non c'è conflitto di norme e troverà applicazione solo il 612-bis. Se, invece, le condotte moleste e aggressive si realizzano all'interno del nucleo familiare (contro il coniuge, anche se legalmente separato o di fatto, il convivente, o persona legata da una relazione affettiva all'autore) può essere difficile tracciare una linea di demarcazione che separi i due delitti. Condotte aggressive o atti assillanti e prevaricatori consumati in seno a una comunità familiare, o a essa assimilata, potrebbero realizzare gli estremi del reato aggravato di atti persecutori (comma 2, art. 612-bis) e gli elementi strutturali tipici dell'ipotesi di cui all'art. 572. I fatti commessi all'interno di una famiglia hanno molteplici aspetti che avvicinano e sovrappongono le due fattispecie. Nello specifico, la giurisprudenza ha sottolineato che quello dei maltrattamenti è un reato contro la famiglia, più specificatamente contro l'assistenza familiare, mentre quello di atti persecutori è un delitto contro la persona e, più in particolare, contro la libertà morale. Ciò implica che le condotte maturate nell'ambito di una famiglia (intesa in senso lato) possono non essere in grado di configurare dei veri e propri maltrattamenti e non realizzare tale reato, ma integrare, verificandosi uno degli eventi previsti in forma alternativa dalla norma, la fattispecie di cui all'art. 612-bis, comma 2, potendo il coniuge o il partner di un rapporto di fatto realizzare il solo delitto di "stalking".

Profili processuali

Il delitto è punito a **querela della persona offesa**. Il termine per proporre querela è di **sei mesi** in considerazione della difficoltà della vittima di agire nei confronti del soggetto attivo. La remissione della querela può essere soltanto processuale, mentre è irrevocabile nei casi di commissione del fatto mediante minacce reiterate nei modi di cui al comma 2 della norma (*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici*).

Quando è possibile, la remissione della querela **può essere fatta sia all'autorità giudiziaria che avvenire innanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria.**

Si **procede d'ufficio** se il fatto è commesso nei confronti di un **minore** o di **una persona con disabilità**, se è **connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio** (ad esempio quando il delitto è connesso con quello di lesioni, quando, per quest'ultimo, si deve procedere in tal senso), nonché se il fatto è **commesso da soggetto già ammonito**.

Casistica

Può integrare il delitto di atti persecutori il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione della persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, oppure il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima ma ad essa legati da un rapporto qualificato, quando l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente verrà a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta, ad esempio, a condizionarne le abitudini di vita.

Anche gli **atti di bullismo** realizzati nei confronti della vittima possono integrare il reato di atti persecutori, essendo sufficiente ai fini della realizzazione dell'evento, la prova del causarsi nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, desumibile anche dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato che evidenzino un certo turbamento psicologico ancorato ad elementi sintomatici.

Caso reale

Cass. pen. n. 21641/2023

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la "relazione affettiva" tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l'abuso o l'appropriamento di tale legame il fondamento della "ratio" di aggravamento della disposizione in esame.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21641 del 2 marzo 2023)

Caso reale

Cass. pen. n. 12757/2023

In tema di atti persecutori, ricorre l'aggravante dell'uso di arma anche nel caso di una pistola scaccia cani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all'apparenza, le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12757 del 1 febbraio 2023)

4. Circonvenzione d'incapace (art. 643 C.P.)

Art. 643 Codice Penale Circonvenzione di persone incapaci

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro.

Il **bene giuridico** tutelato dalla norma incriminatrice può essere rinvenuto sia nell'interesse pubblico concernente l'inviolabilità del patrimonio, che lo Stato vuole proteggere contro azioni fraudolente consistenti nell'abusare di situazioni di particolare debolezza fisica o psichica in cui possono venirsi a trovare determinati soggetti, sia anche nell'interesse del minorato alla libera esplicazione della sua attività, tutelando la libertà di autodeterminazione della persona, oltre che ai suoi interessi patrimoniali.

Soggetto attivo

Si tratta di un **reato comune**, che va letto collegandolo all'art. 649⁶ c.p., che prevede una serie di ipotesi di non punibilità per i fatti commessi ai danni di congiunti, creandosi così una delimitazione dei possibili soggetti attivi del reato.

Soggetto passivo

⁶ Art. 649 Codice Penale - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

[I]. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato [150, 151, 158 c.c.];

1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

2) di un ascendente o discendente [540; 75 c.c.] o di un affine in linea retta [78 c.c.], ovvero dell'adottante o dell'adottato [291-309 c.c.];

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

[II]. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa [120], se commessi a danno del coniuge legalmente separato [150 c.c.], o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi [78 c.c.].

[III]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Sono previste tre categorie di soggetti passivi:

- minori;
- persone in stato di infermità;
- persone in stato di deficienza psichica.

La sussistenza di una delle appena elencate condizioni si pone come **presupposto della condotta**.

Pure se discusso, si ritiene che il reato possa configurarsi anche con riferimento a soggetti del tutto incapaci di intendere e di volere (si pensi ai bambini piccoli o agli infermi totali di mente), seppure nei loro confronti non possa ipotizzarsi alcuna forma di condizionamento della libertà di autodeterminazione. Non esiste, infatti, alcuna espressa limitazione normativa e, per di più, il fatto, se non configurasse il reato in esame, andrebbe esente da pena.

Entrando nello specifico dell'analisi delle tre categorie di soggetti passivi, con riferimento **ai minori di età**, si può affermare che la norma non li tutela in quanto tali, ma solo se il soggetto attivo abusi effettivamente della loro inesperienza, dei loro bisogni e delle loro passioni, essendo necessario, per l'integrazione della fattispecie, lo sfruttamento in concreto dello stato di menomazione intellettuale, volitiva o affettiva, derivante dalla minore età.

Per **stato di infermità** si intende invece un concetto essenzialmente clinico nel quale è compresa sia una malattia mentale che solo un'anomalia, tenendo presente che la nozione di normalità psichica è un qualcosa di relativo, che si riferisce ai concetti di benessere e buon inserimento sociale (parametri questi molto generici). Non si richiede che l'incapace sia privo della capacità di intendere e di volere in maniera totale o permanentemente, essendo sufficiente che lo stato di infermità psichica sia limitato ad alcune manifestazioni, anche solo ricorrenti, delle quali l'agente abbia abusato mediante induzione a compiere un atto che un individuo di media normalità psichica non avrebbe acconsentito a compiere.

La deficienza **psichica** costituisce un'ipotesi alternativa allo stato d'infermità e per la sua esistenza non occorre una vera e propria malattia ma basta un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile l'opera di suggestione. L'incapacità psichica può dunque derivare anche da cause non patologiche proprio perché la legge distingue l'infermità psichica dalla deficienza. Attenzione che se è vero quanto affermato fino a questo momento, e cioè che lo stato di infermità o di deficienza non deve consistere in una vera e propria malattia, deve però comunque essere idoneo a provocare un'incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, poiché l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza si deve avere la certezza.

Da ciò ne consegue che il delitto di circonvenzione di incapace può essere commesso in danno di una persona in stato di infermità, cioè affetta da un vero e proprio stato

patologico, oppure da una condizione soggettiva, che seppure non patologica, comprometta le facoltà intellettive e volitive del soggetto. Non importa se in modo definitivo o temporaneo, poiché con la deficienza psichica s'intende un'alterazione mentale, meno aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere) o da aspetti relazionali idonee a causare una menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo.

La situazione di deficienza deve essere oggettiva, anche se non è necessario che sia percepita da tutti, potendo la consapevolezza delle condizioni di fragilità, che affligge la vittima, essere insorta in capo all'autore del reato che abbia instaurato con la persona offesa una conoscenza significativa.

La norma, dunque, ha inteso salvaguardare quei soggetti che, in virtù della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, siano particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli e agli impulsi che altri esercitano su di loro e, pertanto, siano facilmente determinabili e indotti al compimento di atti pregiudizievoli.

Elemento oggettivo

Per la configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace sono necessarie le seguenti condizioni:

- **l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra la vittima e l'agente**, in cui quest'ultimo possa manipolare la volontà della vittima che, in ragione delle specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre resistenza per l'assenza o la diminuzione della sua capacità critica;
- **l'induzione a compiere un atto che importi** per il soggetto passivo o per altri **qualsiasi effetto giuridico dannoso**;
- **l'abuso dello stato di vulnerabilità** che si verifica quando l'agente, consapevole, ne sfrutti la debolezza per procurare a sé o ad altri un profitto;
- **L'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità.**

Nello specifico, le condizioni di abuso e di induzione consistono in qualsiasi pressione morale e in tutte le forme di sollecitazione e di suggestione capaci di farsi che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso.

Con riguardo all'**induzione**, affinché essa sia penalmente rilevante è necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, non essendo invece richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri. Ciò però non toglie che la condotta di induzione possa comunque realizzarsi anche attraverso comportamenti caratterizzati dal ricorso a forme di violenza morale, che si possono manifestare in atti intimidatori idonei a ridurre o eliminare la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Tali atti non devono però superare il limite della violenza fisica o della minaccia, che caratterizzano il delitto di estorsione, rendendo la suggestione e l'induzione che ne deriva meno resistibile da parte della vittima.

L'**evento** è costituito dal compimento da parte del soggetto passivo di un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico dannoso per sé stesso o per altri.

Per la configurabilità del reato, è necessario che il depauperamento delle consistenze patrimoniali della vittima sia effettivo e che il profitto realizzato dall'agente sia caratterizzato da ingiustizia.

Elemento psicologico

Per la sussistenza del reato è richiesto il **dolo specifico** consistente nel fatto che l'agente deve rappresentarsi l'età del soggetto passivo e il suo stato di infermità oppure di deficienza psichica e deve essere consapevole dell'abuso e dell'induzione a compiere un atto per lo stesso pregiudizievole, avendo l'intento di procurare a sé o ad altri un profitto. È bene precisare che il profitto non deve avere necessariamente un carattere patrimoniale, potendo consistere in una qualsiasi utilità anche di carattere meramente affettivo o morale, purché sia ingiusto, pena l'esclusione del reato.

Si tratta di un **reato di pericolo** che si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per la persona offesa o per altri.

RAPPORTI CON IL DELITTO DI ESTORSIONE

Come si è già avuto modo di dire, le due figure si differenziano per il **mezzo** adoperato dall'agente che, nella circonvenzione di incapaci è costituito dall'opera di suggestione o di induzione, mentre, nell'estorsione, dall'uso della violenza o minaccia.

Si pensi, ad esempio, all'apertura di un libretto cointestato tra autore e vittima, essendo l'atto idoneo a ingenerare un pregiudizio o soltanto pericolo per il soggetto passivo, oppure all'ordine di bonifico impartito dalla persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di denaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell'ordine stesso.

Caso reale

Cass. pen. n. 23283/2023

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23283 del 24 febbraio 2023)

Cass. pen. n. 20677/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace, di cui all'art. 643 cod. pen., è necessario il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, trattandosi di reato di pericolo.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20677 del 13 maggio 2022)

5. Minori

I minori sono soggetti di età inferiore ai diciotto anni che per loro stessa natura sono ritenuti vittime particolarmente vulnerabili in considerazione della loro fragilità, della loro suggestionabilità e della loro scarsa conoscenza ed esperienza del mondo. Essi possono essere vittime dirette o anche indirette di un reato se, ad esempio, assistono alle violenze, come nel caso dei maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Per questo motivo, l'ordinamento ha previsto degli importanti strumenti processuali che mirano a tutelare il minore vittima di reato sin dal suo primo contatto con le strutture giudiziarie e processuali, avendo come obiettivo quello di evitare di creare ulteriori traumi dovuti all'attività giudiziaria.

Per riconoscere in capo alla persona offesa questa particolare condizione si deve fare riferimento a due articoli del c.p.p.: 351 comma 1-ter e 90 quater che definiscono le condotte delittuose generatrici degli elementi da cui **presumere e desumere** la particolare vulnerabilità della vittima.

Art. 351, comma 1- ter, Codice di Procedura Penale Altre sommarie informazioni

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere **sommarie informazioni da persone minori**, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni **da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità**. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.”

Questo articolo **presume**, in caso di commissione di uno dei reati indicati, **una situazione di vulnerabilità per i minori**, prevedendo particolari garanzie per l'assunzione delle sommarie informazioni dirette a proteggere la persona offesa e, allo stesso tempo, assicurare una maggiore attendibilità e genuinità dell'attività procedimentale.

La norma continua disponendo le medesime garanzie per la persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, rimandando alla definizione di cui all'art. 90-*quater*.

Questa norma, a differenza della precedente che presume la condizione di particolare vulnerabilità per i minori, **la desume**: dall'età della vittima e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, tenendosi conto di se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Art. 90 quater Codice di Procedura Penale
Condizione di particolare vulnerabilità

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Il legislatore non ha dunque fornito una definizione di vittima vulnerabile ma ha indicato dei parametri alla cui stregua va desunta tale condizione. Ci si riferisce a vittime che, per la loro situazione specifica, sono maggiormente a rischio di subire forme vittimizzazione secondaria, cioè quei traumi determinati dalle possibili minacce o intimidazioni provenienti dagli accusati, dagli incontri diretti con l'imputato e anche dalla rievocazione processuale dei fatti di violenza subiti.

Per questo motivo, alla presenza dei parametri sopra indicati, la cui verifica della loro sussistenza è rimessa agli operatori giudiziari, conseguono una serie di tutele per la persona offesa, funzionali, come già detto, a garantire una maggiore genuinità della testimonianza, rendendo la vittima maggiormente attendibile.

Nello specifico, per l'assunzione delle sommarie informazioni dalle persone in

condizione di particolare vulnerabilità, la polizia giudiziaria deve avvalersi di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, e deve evitare, al fine di preservarne la genuinità, la reiterazione dell'assunzione (salvo che sia assolutamente necessaria) e contatti tra la vittima del reato e la persona sottoposta alle indagini.

L'inosservanza della disposizione che prevede la presenza dell'esperto di psicologia o di psichiatria infantile non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, poiché tale sanzione processuale non è specificatamente prevista dalla norma. Ciò vuol dire che eventuali dichiarazioni assunte senza la partecipazione di tali figure potrebbero essere utilizzabili. Si deve però assolutamente specificare che il mancato rispetto della disposizione potrebbe rilevare ai fini di una responsabilità disciplinare e rischierebbe di incidere gravemente sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese.

In questi casi è necessario, appena possibile e attraverso le forme dell'incidente probatorio, acquisire il racconto del minore sia perché il suo apporto è insostituibile per la ricostruzione storica dei fatti e sia per assicurare il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore. È altresì essenziale acquisire il contributo dichiarativo nel più breve tempo possibile poiché i bambini potrebbero non conservare i ricordi a lungo e, al tempo stesso, per permettere alla giovane vittima di affidarsi alle cure di uno specialista per la rielaborazione del vissuto e per evitare contaminazioni mnemoniche che inquinino irrimediabilmente il suo narrato, avendo sempre la massima attenzione ad evitare che la parte offesa soffra fenomeni di vittimizzazione secondaria, diventando vittima, oltre che del reato, anche dello stesso apparato giudiziario.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nella forma dell'incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti saranno utilizzate, sono irripetibili. Il riesame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi o se il giudice o una parte lo ritengono necessario in base a specifiche esigenze.

ACQUISIZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA DEI MINORI IN TENERA ETÀ

Il sapere scientifico in questo tipo di attività è molto importante, richiamando anche la Carta di Noto, che racchiude le linee guida per l'indagine e per l'esame psicologico del minore, importante per l'accertamento della capacità di testimoniare del minore su cui l'esperto può essere chiamato ad esprimersi (memoria, attenzione, capacità di comprensione, livello di suggestionabilità, maturità, capacità di organizzare e di riferire il ricordo). A quest'ultimo non può però essere demandato il compito di accertare la veridicità e la validità del racconto reso. I fatti narrati possono essere valutati esclusivamente dal giudice.

Documentazione dell'attività

Per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a (nel caso specifico ci si riferisce al nr.7), , a prescindere dalla richiesta della persona informata sui fatti, si procede normalmente alla documentazione delle informazioni mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (comma 3-bis, art. 357 c.p.p.).

Quindi le **dichiarazioni rese dalla persona minorenn**e, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità, devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. Circostanza, in questo caso, di cui deve essere fornita la prova ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni.

Rilevante per comprendere tutte le forme di tutela che l'ordinamento appresta alla persona particolarmente vulnerabile e, nel caso di specie, al minore è anche l'esame dell'art. 472 c.p.p. secondo cui il **processo si svolge sempre a porte chiuse quando la persona offesa è minorenne**.

Art. 472 Codice di Procedura Penale Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse [1144; 1474 att.] quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.].
 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
 3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati [4732; 147-ter att.].
- 3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. **Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne**. In tali procedimenti

non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto [1942].

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

I minori possono essere vittime di molteplici forme di reato che si possono suddividere in tre macroaree:

MALTRATTAMENTI

Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)

Maltrattamenti (art. 572 c.p.) nelle varie forme:

- ✓ Maltrattamento fisico;
- ✓ Maltrattamento psicologico;
- ✓ Patologie delle cure (incuria o ipercura);
- ✓ Violenza assistita.

REATI INERENTI ALLA SFERA SESSUALE

- ✓ Pedofilia, Induzione e Sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ✓ Pedopornografia (art. 600 quater c.p.);
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- ✓ Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
- ✓ Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);
- ✓ Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
- ✓ Revenge porn (art. 612 ter c.p.p.).

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Manifestazioni del bullismo possono essere un ventaglio ampio di reati:

CONTRO LA PERSONA

Istigazione al suicidio art. 580 c.p.;
Percosse art. 581 c.p.;
Lesioni art. 582 c.p.;
Rissa art. 588 c.p.;
Diffamazione art. 595 c.p.;
Violenza sessuale art. 609-bis c.p.;
Minaccia 612 c.p.;
Atti persecutori art. 612-bis c.p.;
Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p..

CONTRO IL PATRIMONIO

Furto art. 624 c.p.;
Estorsione art. 629 c.p.;
Danneggiamento art. 635 c.p..

ALTRI REATI

Sostituzione di persona art. 494 c.p.;
Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione);
Frode informatica art. 640-ter c.p..

Maltrattamenti infantili

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito i maltrattamenti infantili come *“ogni genere di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, abbandono, negligenza e sfruttamento a fini commerciali o di altra natura, che abbia come conseguenza un danno reale o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere”*.

Sulla base di questa definizione è possibile classificare gli abusi sui minori in:

- **maltrattamenti fisici** che si verificano quando il genitore o chi si prende cura del bambino intenzionalmente e utilizzando la forza fisica, cagioni lesioni fisiche sul minore, ricomprendendo le percosse fino ad arrivare a lesioni più gravi dell'integrità fisica o della vita;
- **maltrattamenti psicologici** che si identificano in una violenza invisibile, difficile da riconoscere poiché non lascia effetti a livello fisico, caratterizzandosi per frequenti pressioni psicologiche, minacce, intimidazioni, e, più in generale, tutti quegli atteggiamenti che possono danneggiare o impedire la maturazione cognitivo-affettiva del bambino;
- **patologia delle cure**. Si tratta di situazioni in cui i genitori o le persone responsabili non provvedono ai bisogni fisici e/o psicologici dei minori in rapporto alla loro età e al loro livello di sviluppo. Si parla, in questi casi, di trascuratezza o incuria (carenza nel vestiario, nella pulizia, nell'alimentazione) discuria (cure inappropriate al bambino, non adeguate alla sua età o ai suoi malanni) e ipercuria (attenzioni ed effusioni eccessive ed eccedenti il dovuto);
- **abuso sessuale** che si riferisce al minore coinvolto in pratiche sessuali che presuppongono violenza, minaccia, inganno o a cui non può essere dato un concorso libero, totale e consapevole (es. pedopornografia, sfruttamento della prostituzione minorile, pedofilia, incesto ecc.);
- **violenza assistita**, cioè *“qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti”*. Anche questa forma è considerata reato e il minore diventa parte offesa nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

La classificazione appena effettuata ha un valore puramente indicativo, utile a far comprendere le forme di maltrattamenti di cui il minore può essere vittima, tenendo presente che spesso le varie forme si combinano. Ad esempio, un maltrattamento fisico possiede in sé anche un certo maltrattamento psicologico, così come ogni abuso sessuale ricomprende un elemento di maltrattamento fisico e psicologico.

6. Reati commessi tramite Social Network

Con la definizione “**reati informatici**” si intendono quei reati commessi attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche. L'utilizzo sempre più diffuso della rete come sistema di comunicazione e archivio di informazioni, rende necessaria un'analisi volta ad accertare che di essa si faccia un uso corretto.

La non conoscenza degli strumenti informatici rappresenta un'ulteriore causa di vulnerabilità per quegli individui che per le loro caratteristiche, quali età, sesso, razza, disabilità, lgbt, ecc. sarebbero maggiormente esposti a rischi legati all'utilizzo di internet. Pertanto, è necessario incentivare un uso adeguato all'età e una conoscenza dei pericoli che si celano, nello specifico, dietro ai *social network* e ai moderni canali di comunicazione, poiché il loro utilizzo può aiutare a integrare specifiche condotte, come ad esempio lo *stalking* o il bullismo, che se realizzate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, vengono definite *cyberstalking* e *cyberbullismo*, portando ad un'amplificazione della portata del fenomeno e anche dello stesso danno inflitto alla vittima. Oltre a ciò, l'utilizzo di questi strumenti ha comportato anche la manifestazione di nuove fattispecie di delitto come, ad esempio, il *revenge porn* o il furto digitale.

Si evidenziano, di seguito, i principali reati di tipo informatico.

Il furto d'identità digitale, intesa come la “*rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale*”, si configura quando qualcuno si impossessa delle credenziali di accesso di un account altrui e le utilizza per trarne beneficio. Questa condotta potrebbe integrare i reati di cui all'art. 494 c.p. “*Sostituzione di persona*” e art. 640-ter “*Frode informatica*”.

Il cyberbullismo, vds. cap. 14 “fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Il cyberstalking si configura quando un soggetto utilizza la rete per *stalkerizzare* la vittima tramite applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica o social network, l'utilizzo di dispositivi per monitorare stili e abitudini di vita della persona, inoltrando anche contenuti offensivi e inappropriati o *virus trojan* che possono danneggiare il sistema informatico della persona offesa. Si tratta, in sostanza, del reato di atti persecutori previsto dall'art. 612 *bis*, caratterizzato però da una diversa modalità di espressione facente parte, comunque, delle condotte c.d. di *cyberviolenza*. Nello specifico, la commissione del fatto mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici è prevista come circostanza aggravante dal comma 2 dell'art. 612 *bis*.

La cyberpedopornografia: ai casi di violenza su minori, si affianca un mercato clandestino di materiale a stampo pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di soggetti minori degli anni diciotto, con la possibilità di scambiare informazioni digitali in maniera rapida, anonima e occultata, consentendo ai gruppi criminali o ai singoli individui di reperire e commercializzare elementi pedopornografici tramite internet. La materia è regolamentata dall'art. 600 *ter* c.p. che sanziona non solo

le attività che a scopo di lucro producono immagini o video pedopornografici, ma anche le condotte dei singoli che coinvolgono minori.

Il revenge porn si integra quando **senza il consenso dell'interessato**, l'autore invia, cede, consegna, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente espliciti, il cui scopo iniziale era quello di rimanere privato. In tale ipotesi delittuosa rientra anche la diffusione e la pubblicazione di dati e fotografie di persone vittime di tali condotte a seguito della loro navigazione su siti di incontro. Questa condotta è disciplinata e sanzionata dall'art. 612-ter "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

Il sextortion, cioè quella forma di ricatto *online* che utilizza materiale sessualmente esplicito, come foto o video intime, inizialmente inviate dalla vittima, si differenzia dal delitto precedente poiché si tratta di un fenomeno che, tramite l'uso dell'immagine, può avere una finalità estorsiva di tipo economico oppure una volta a ottenere favori sessuali, o ancora, può avere lo scopo di riportare la persona nella relazione. Si tratta di condotte che potrebbero integrare il reato di estorsione disciplinato dall'art. 629 c.p., potendosi procedere per tale fattispecie o anche per minacce, diffamazione, interferenze illecite nella vita privata o violenza privata commessi tramite sistemi informatici.

Per evitare e prevenire la commissione di queste condotte integratrici di particolari fattispecie di reato è importante incentivare e diffondere la cultura a un corretto e più sicuro utilizzo della rete attraverso una serie di precauzioni, tra cui:

- utilizzare una password complessa, senza mai riusare la stessa e attivando la verifica in due passaggi;
- aggiornare i dispositivi e i software di sicurezza (antivirus);
- non inviare foto intime o compromettenti e non diffondendo dati relativi a conti postali e/o bancari;
- non accettare richieste di amicizia sui social da persone che non si conoscono nella vita reale;
- chiedersi se è sensato che una persona che non ha alcun legame con un'altra desideri iniziare immediatamente una relazione a distanza;
- diffidare da una persona conosciuta su siti di incontro che parli subito di forti sentimenti relazionali;
- interrompere subito i contatti non appena viene chiesto denaro o l'invio di merci, regali o pacchi;
- accertare che le misure relative alla privacy dei propri social network siano adeguatamente impostate;
- non usare canali aperti di comunicazione per divulgare abitudini personali;
- non aprire gli allegati dei messaggi di posta elettronica di dubbia provenienza;
- far installare ai genitori app per controllo dei figli minori (parental control);

- osservare eventuali bruschi cali di prestazioni della batteria dello smartphone, un eccessivo surriscaldamento o un elevato e insolito consumo di dati del proprio piano tariffario, che potrebbero evidenziare la presenza di un software malevolo c.d. spyware (software che infetta pc e dispositivi mobili al fine di rubare informazioni personali).

Un altro comportamento da attenzionare, da cui potrebbe derivare un pericolo per l'incolumità dei minori, è il c.d. **sharenting**, cioè quelle azioni messe in atto dai genitori per la condivisione di foto o video che ritraggono i figli minori, attraverso le piattaforme di social media. In questi casi la condivisione online di informazioni può avvenire per una sorta di ricerca di consenso esterno da parte di adulti/genitori che espongono sé stessi in modo diretto, pubblicando aneddoti, episodi di vita, oppure il proprio pensiero/emozione sui propri figli, postandone foto, filmati o descrizioni. Tali condotte possono costituire fonte di reati come il cyberbullismo, la diffusione di immagini in siti pedopornografici, il body-shaming e, pertanto, è importante far conoscere il fenomeno della condivisione dannosa, sensibilizzando adulti e minori sui rischi connessi al mondo digitale.

In tutti i casi elencati, è assolutamente necessario tenere presente che per le vittime scoprire di essere stati ingannati è un evento molto spiacevole e, come spesso accade in queste situazioni, si tende ad auto colpevolizzarsi e a giudicarsi negativamente. Si pensi a quelle situazioni, come nei casi di *sextortion* o del *revenge porn*, dove alla rottura della relazione sentimentale, si unisce la vergogna e la paura di essere etichettati socialmente per l'atto che si è compiuto. Pertanto, è fondamentale astenersi da giudizi o commenti inopportuni che corrispondono a una forma di vittimizzazione secondaria. Si fa riferimento, ad esempio, al c.d. *victim blaming*, cioè a quella particolare forma di violenza psicologica che corrisponde a quel meccanismo che, davanti a un episodio di violenza di genere e domestica, porta le persone ad attribuire una certa colpa dell'accaduto alla vittima (ad es. "se l'è cercata").

7. Fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo

I minori oltre a poter essere persone offese dal reato possono anche essere i protagonisti di specifici fenomeni emergenti, diventando autori di molteplici condotte anche a danno dei loro coetanei.

Si pensi ai fenomeni di bullismo/cyberbullismo, alle baby gang, e a tutti quei reati che possono essere da loro commessi, anche legati agli ambiti appena nominati, come la violenza sessuale art. 609 *bis*, la minaccia art. 612, l'istigazione al suicidio art. 580, le percosse art. 581, le lesioni art. 582, gli atti persecutori art. 612 *bis*, il danneggiamento art. 635 ecc. Si tratta di forme di violenza tra pari commesse spesso in contesti particolari, come quello scolastico o in altri luoghi di aggregazione.

Per **bullismo** si intende una forma di oppressione fisica (picchiare, prendere a calci e pugni, spingere, minacciare, insultare, offendere, prendere in giro, estorcere denaro o altri progetti) o psicologica (isolare, escludere dal gruppo, fare smorfie e gesti volgari, sparlare della vittima creandole un disagio emotivo), ripetuta nel tempo e messa in atto intenzionalmente da uno o più compagni nei confronti di un altro studente, percepito come più debole.

Nella società odierna, con l'utilizzo di internet, dei telefoni cellulari e dei computer, il bullismo si è trasformato in **cyberbullismo** cioè in “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”.

Il cyberbullismo comprende, quindi, tutte quelle forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi di testo, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete con l'obiettivo di provocare danni ad un coetaneo. La legge 71/2017 lo definisce come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Queste condotte potrebbero integrare i reati di: minaccia (art. 612 c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615 *bis* c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p), accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) distribuzione, divulgazione e diffusione di pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), trattamento illecito di dati (art. 167 d.lgs.196/2003) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

In particolare, il cyberbullismo si caratterizza per:

- la **pervasività**: il bullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualunque luogo;

- la **persistenza**: il materiale pubblicato su internet resta disponibile online anche per molto tempo;
- l'**anonimato**: il bullo può celare la sua identità utilizzando un “nickname”; perciò, per le vittime, è difficile risalire all'identità del molestatore e ciò può provocare più insicurezza;
- la **mancaanza di limiti spazio-temporali**: il bullo invade la privacy della vittima in ogni momento della giornata; pertanto, i soprusi posti in essere con modalità digitale non hanno più limiti temporali né spaziali.

Il legislatore ha emanato una serie di atti normativi al fine di individuare specificatamente il profilo giuridico dei comportamenti definibili come “bullismo”, prevedendo specifiche procedure d'intervento al fine di prevenire e contrastare i fenomeni su più fronti, agendo anche nella scuola. Si è optato per un approccio di tipo inclusivo, invitando diversi attori a sviluppare progettualità comuni volte alla prevenzione e al contrasto delle condotte in esame, secondo una prospettiva che parta, innanzitutto, da un approccio educativo. Nello specifico, sono state emanate alcune direttive dal Ministero dell'Interno e dal Miur dirette a contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti cercando di coinvolgere tutte le forze di polizia nella fase di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

Per favorire la comunicazione con le Istituzioni è stata istituita un'utenza telefonica gratuita (43002) alla quale studenti, genitori ed insegnanti potranno inviare sms per segnalare episodi di bullismo, come anche di spaccio di sostanze illecite, all'interno delle scuole e nelle adiacenze. Il Miur è, inoltre, intervenuto per cercare di fornire al personale della scuola gli strumenti per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio per prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile, incentivando la collaborazione con specifiche figure professionali, come psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, ecc.

La legge n.71 del 2027 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ha introdotto anche:

- la **possibilità**, al fine di tutelare la dignità del minore facendo appello all'Autorità del Garante della Privacy (art. 2), di **oscurare, rimuovere o bloccare contenuti nocivi del decoro del minore**;
- e l'**ammonimento per cyberbullismo**.

Il legislatore nello specifico ha anticipato la soglia di sensibilità del rischio attraverso lo strumento dell'ammonimento del Questore a tutela del minore vittima di tali episodi.

In dettaglio, nel caso in cui non si ravvisano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali, commessi mediante la rete internet nei confronti di un minorenne, è possibile rivolgere al Questore istanza di ammonimento del minore ultraquattordicenne autore della condotta. La richiesta potrà essere presentata dal minore (anche di anni quattordici) in presenza del genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale presso qualsiasi ufficio di polizia e dovrà contenere una

dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che verranno date in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Si tratta, quindi, di una **funzione essenzialmente deterrente**, volta a evitare che comportamenti, spesso assunti anche con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

15. Servizi di prossimità a beneficio delle classi più anziane della popolazione (foglio n. 18102/97-2 datato 20/06/2024 del CGA)

Oltre la sicurezza: la missione di rassicurazione sociale

La circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, oggetto della disamina di questo paragrafo, si pone come fine quello di delineare una strategia operativa per proteggere la **popolazione anziana dalle truffe**, un fenomeno criminale in preoccupante crescita. Il documento, illustra **buone pratiche di prossimità**, come campagne informative e collaborazioni territoriali, volte a rafforzare il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni. Vengono analizzate nel dettaglio le **tecniche psicologiche** utilizzate dai truffatori, tra cui la manipolazione affettiva e la falsa impersonificazione di autorità. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del documento, forniscono inoltre **linee guida investigative** per le forze dell'ordine e consigli pratici per aiutare le vittime a riconoscere gli inganni. L'obiettivo finale fornire strumenti investigative e basilari tecniche di comunicazione al fine di garantire una maggiore **sicurezza sociale**, promuovendo al contempo un approccio empatico nel supporto a chi ha subito tali reati.

Come ben sappiamo, il processo di invecchiamento comporta una naturale "regressione-involuzione" delle funzioni cognitive e sensoriali. Questo decadimento non è una colpa, ma una naturale vulnerabilità. Dati più recenti confermano la gravità della minaccia: la percentuale di ultrasessantacinquenni truffati è salita dal **15,8% del 2019 al 20,1% del 2023**, ovvero più di 4 punti percentuale in 4 anni.

E' importante considerare che il fenomeno delle truffe genera non solo un danno patrimoniale ma soprattutto un danno psicologico. Sovente, sono documentati stati di ansia, traumi e pericolosi processi di auto colpevolizzazione. Spesso, il senso di imbarazzo spinge le vittime a non denunciare, alimentando una "cifra oscura" che l'Arma si impegna a contrastare.

Utile mostrare (tramite la tabella riepilogativa presente qui in basso) i possibili stati psicologico-emotivi e relative conseguenze, immediatamente successive alla consumazione del reato di truffa:

Reazione Emotiva Immediata	Conseguenza Sociale a Lungo Termine
Angoscia e Paura	Ritiro sociale e percezione del mondo esterno come luogo ostile.
Rabbia e Tristezza	Crollo dell'autostima e senso di impotenza devastante.
Vergogna e Imbarazzo	Mancata denuncia: il paradosso per cui la vittima protegge il carnefice per timore del giudizio altrui.
Ansia e Stress	Difficoltà nel recupero psicologico e deterioramento della qualità della vita.

Le "Buone Pratiche" di prevenzione

Per meglio arginare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani, l'Arma dei Carabinieri ha compendiato una serie di attività definite **"Buone Pratiche"** che, insieme ai normali servizi di prossimità - già presenti nelle quotidiane attività di Istituto – hanno la funzione e lo scopo di informare, sensibilizzare e **prevenire il fenomeno**. Qui sotto alcune tra le più importanti pratiche indicate nell'allegato A:

- **Incontri Informativi:** Organizzati presso parrocchie (spesso al termine delle funzioni), centri anziani e sedi comunali, estendendo la sensibilizzazione anche ai familiari delle persone più vulnerabili;
- **Campagne di Comunicazione:** Distribuzione di opuscoli in caserme, ambulatori medici e farmacie, oltre all'uso di pannelli luminosi comunali e messaggi su prodotti di largo consumo (es. confezioni di latte);

- **Collaborazioni Strategiche:** Sensibilizzazione dei direttori di istituti di credito e uffici postali per segnalare operazioni sospette, e dei tassisti per individuare richieste di trasporto anomale verso snodi ferroviari;
- **Presidio del Territorio:** Intensificazione delle pattuglie appiedate nei mercati rionali e nei centri storici, con vigilanza mirata presso gli uffici postali durante i giorni di pagamento delle pensioni;
- **Opuscoli informativi:** da distribuire nelle caserme, presso gli stand istituzionali, nei luoghi di culto nonché nelle Università della Terza Età;
- **Corsi di alfabetizzazione informatica,** per fornire ulteriori strumenti di autotutela alle persone più anziane.
- **Contatti con i Direttori degli istituti di credito/uffici postali,** per sensibilizzarli in ordine all'importanza delle segnalazioni di eventuali operazioni sospette compiute da anziani.
- **Contatti con le Associazioni provinciali dei tassisti,** per sensibilizzare gli operatori delle centrali Radio Taxi a segnalare eventuali richieste sospette compiute dai clienti (*percorrenze superiori alla media per raggiungere scali ferroviari e aeroportuali, etc.*).
- **Realizzazione di una rete integrata di protezione e assistenza** attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali, delle strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato.
- **Collaborazioni con l'Associazione Nazionale Amministratori di Condomini (ANACI),** per affiggere cartelli informativi all'interno dei condomini e recapitarli nella cassetta della posta.
- **Assistenza a domicilio,** con particolare riguardo alla ricezione denunce in situazioni di particolare disagio.
- **Servizi di prossimità** attraverso pattuglie appiedate nei centri storici e nei mercati rionali, nonché indirizzando le attività perlustrative alla presa di contatto con le persone anziane residenti in aree isolate.
- **Intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio** presso gli istituti bancari e gli uffici postali nei giorni di ritiro delle pensioni.
- **Individuazione dei Comandanti dei R.O. di Comando Provinciale,** quali referenti per l'analisi delle attività di indagine con connessioni interprovinciali, in un'ottica di coordinamento degli sforzi investigativi.

- **Promozione dell'osmosi info-operativa tra i Reparti**, attraverso la redazione di note informative, recanti le fotografie degli autori individuati, le caratteristiche dei mezzi utilizzati e il *modus operandi*, che potrebbero tornare utili anche per eventuali attività di riscontro.

Iniziative di Prossimità: "Buone Pratiche"

 Incontri e Opuscoli Diffusione in ambulatori, università terza età e luoghi di culto.	 Campagne Visive Utilizzo di pannelli luminosi comunali, bus di linea e confezioni di latte.	 Alfabetizzazione IT Corsi per fornire strumenti di autotutela digitale.
 Assistenza a Domicilio Supporto specifico per ricevere denunce da anziani in disagio.	 Pattuglie Appiedate Intensificazione nei centri storici e mercati rionali.	 Giorni di Pensione Controllo del territorio potenziato presso banche e poste.

Le “Buone Prassi Investigative”

Di concerto alle attività preventive, l’Arma dei Carabinieri ha analizzato le metodologie delittuose delle truffe a danno di anziani e le relative attività d’indagine a contrasto.

Dall’analisi del fenomeno è emerso che il ***modus operandi*** più diffuso vede:

- uno degli autori, cui compete il ruolo di “*telefonista*”, contattare la vittima e, dopo essersi qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri o avvocato, informarla che un parente (*generalmente figlio o nipote*) è rimasto coinvolto in problemi di giustizia e/o di polizia, la cui positiva risoluzione richiede la consegna di denaro e/o preziosi;
- un “*secondo telefonista*” che, operando in stretto raccordo con il primo, riversa le informazioni così acquisite all’“*emissario*”, incaricato di raggiungere

l'abitazione del raggirato e, dopo essersi qualificato come collega o collaboratore del falso appartenente all'Arma o avvocato, ricevere quanto pattuito nel corso dell'interlocuzione.

IL MODUS OPERANDI DELLA TRUFFA



Dalle **indagini svolte** è stato generalmente riscontrato che:

- i due *“telefonisti”* operano in un locale adibito a *“call center”* e utilizzano, come l' *“emissario”*, *sim* telefoniche intestate a persone fisiche (*per lo più straniere*) inesistenti;
- l'utenza della vittima è reperita, di norma, dagli elenchi disponibili *on line*;
- l' *“emissario”*, che è un *“trasfertista”*, raggiunge l'area dove risiedono gli obiettivi (*in genere, individuata dai “telefonisti”*) prevalentemente attraverso mezzi pubblici (*più raramente autovetture a noleggio*) e taxi, pernottando, se necessario, in strutture ricettive ubicate in località diversa da quella interessata dal compimento dei delitti, ove viene omessa la prevista registrazione.

Gli autori delle truffe hanno una proiezione ultraregionale e, pertanto, è necessario conferire il massimo impulso a ogni **iniziativa di raccordo info-operativo**. Al riguardo, è utile:

- istituire tavoli di lavoro, a livello regionale, composti dai Comandanti di Reparto Operativo (*referenti*), a cui demandare l'analisi del fenomeno e, in una seconda fase, l'individuazione della strategia di contrasto più aderente, tenuto conto delle specificità del territorio e delle modalità esecutive rilevate;
- condividere i dati di interesse investigativo attraverso l'inoltro delle segnalazioni (valorizzando la parte "per soli Comandi Arma") e, previo "nulla osta" dell'A.G., quelli relativi agli autori noti, a cura del Comandante del Reparto Operativo;
- alimentare compiutamente la Banca Dati SDI, inserendo la puntuale descrizione della dinamica del fatto, da aggiornare tempestivamente una volta identificati gli autori, su cui andranno effettuati i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, al ricorrere dei presupposti di legge.

Il *know how* acquisito dai Reparti dell'Arma nel contrasto del fenomeno suggerisce di adottare (*accanto alle ordinarie procedure investigative, quali l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico e la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, etc.*), le seguenti **ulteriori iniziative**, ove praticabili:

- promuovere l'adozione da parte delle A.G. di specifici protocolli/direttive che consentano la condivisione dei dati a favore dei Nuclei Investigativi di livello provinciale;
- utilizzare i sistemi di analisi in uso all'Arma ("TESEO" e "ANT"), per rilevare connessioni e/o ricorrenze e formulare contestazioni di tipo associativo, necessarie per attivare i più penetranti mezzi di ricerca della prova;
- eseguire i rilievi sulla scena del crimine;
- acquisire dai gestori degli elenchi telefonici *on line* (tra cui *paginebianche.it*, *italiaonline.it*, *inelenco.com*) gli indirizzi IP e i files di log relativi agli utenti che hanno ricercato, sul web, l'utenza fissa intestata alla vittima;
- valutare di interloquire con le società:
 - Trenitalia e Italo, per identificare i soggetti attraverso l'incrocio dei dati di viaggio ad essi relativi (in quanto i "trasfertisti", che usufruiscono delle cosiddette "cuccette", sono obbligati, a richiesta del personale di bordo, a esibire il titolo di viaggio e il documento associato);
 - di taxi, per acquisire le immagini dei passeggeri (*alcuni vettori sono muniti di telecamera di bordo*) e, in caso di positivo riscontro, l'utenza con cui è stata eventualmente prenotata la corsa;

- svolgere accertamenti patrimoniali a carico dei “*trasfertisti*” identificati, atteso che, in alcuni casi, subito dopo la commissione dei delitti, gli stessi versano i proventi su carte prepagate (*nella loro disponibilità o intestate a parenti/affini*), la cui analisi permetterebbe di tracciarne i movimenti sul territorio, individuare gli ulteriori delitti eventualmente commessi, nonché identificare i correi (*almeno potenzialmente*).

Strategie Investigative Avanzate e Tracciamento



Tracciamento Digitale e Dati

-  **Banca Dati SDI:** Condivisione tempestiva della dinamica del fatto.
-  **Sistemi TESEO e ANT:** Rilevamento di connessioni e ricorsi per reati associativi.
-  **Analisi IP e Log:** Incrocio di elenchi telefonici online con utenze intestate alla vittima.



Tracciamento Fisico e Finanziario

-  **Trenitalia e Italo:** Incrocio dati dei “*trasfertisti*” che utilizzano scompartimenti “*cucette*”.
-  **Taxi:** Acquisizione immagini da telecamere di bordo per corse prenotate verso la vittima.
-  **Accertamenti Patrimoniali:** Tracciamento di versamenti immediati su carte prepagate.

Il truffatore: aspetti psico-criminali

Nell'ambito delle strategie di polizia giudiziaria, l'analisi psico-criminologica assume una rilevanza strategica fondamentale. Essa consente di anticipare le mosse del reo e di mitigare la vulnerabilità della vittima attraverso lo studio della “relazione autore-vittima”. Le principali fasi psicologiche dell'inganno e della frode sono “**adescamento-aggancio**”, “**persuasione**” e “**manipolazione**”.

- L’**adescamento** è l’aggancio della vittima, con cui il truffatore cerca di stabilire il contatto iniziale, sviluppandolo in maniera formale ed accogliente, al fine di *abbattere* l’iniziale velo di diffidenza verso chi non si conosce ed entrare in sintonia relazionale. La **persuasione** è il potere di modificare atteggiamenti o comportamenti attraverso l’informazione.
- Il “**potere persuasivo**” si ottiene sfruttando processi psicologici semplici e collaudati, tra i quali: – la *distrazione*: la mente ha difficoltà a gestire più

informazioni contemporaneamente, funzionando al meglio quando si concentra su un unico compito. I truffatori approfittano di questa vulnerabilità, tempestando la vittima con stimoli simultanei, al fine di confondere le idee ed ottenere un disorientamento; – la *scarsità di informazione (inganno)*: il truffatore aggancia la vittima, presentandosi come appartenente a società/organizzazioni note, ovvero istituzioni (*es. Forze dell'ordine*), per superare il senso di diffidenza; – il *principio di reciprocità*: l'autore di una truffa ricerca un dialogo fondato sull'empatia, grazie al quale ottenere l'aspettativa di una relazione paritaria con la vittima e quindi si comporta in maniera gentile e disponibile; – la *familiarità*: l'interlocutore simula di conoscere o di essere un familiare della vittima, al fine di carpire informazioni che possano risultare utili alla consumazione del reato (*soprattutto nominativi*); – la *fretta*: quando vi è poco tempo per riflettere, si è più portati a cadere vittima delle dinamiche psicologiche truffaldine. La persuasione agisce su qualcosa che è già presente nell'universo mentale ed emotivo dell'interlocutore e lo fa emergere con il supporto di dati e informazioni adeguate allo scopo. Chi persuade desidera raggiungere un accordo attraverso un reciproco scambio di idee, dopo aver esplorato il mondo e i bisogni dell'altro.



- La **manipolazione** è una tecnica che mira a mutare le percezioni e il comportamento altrui con informazioni e metodi di convincimento ingannevoli. Nella manipolazione **il rapporto tra le parti non è alla pari**, come accade, invece, nella *persuasione*, dove le parti coinvolte si muovono sullo stesso piano alla ricerca di una soluzione di vantaggio comune. Tra le diverse tecniche

psicologiche di manipolazione vi sono quelle: – della “*porta in faccia*”: colui che tenta una truffa avanza volutamente una richiesta esagerata per farsi “*sbatte la porta in faccia*”. Dopo questa prima richiesta a cui le persone rispondono negativamente, viene effettuata una seconda richiesta di minor entità, a cui le vittime sono predisposte più positivamente per ragioni di cortesia; – del “*piede nella porta*”: ispirata alle modalità di vendita “*porta a porta*”, ove l’obiettivo è quello di presentare una richiesta banale così da riuscire a ottenere una prima risposta affermativa dall’interlocutore (*è, infatti, dimostrato che le persone che accettano una prima piccola richiesta, tendono ad accettare anche richieste successive e maggiormente impegnative*); – dell’*induzione del senso di colpa*: il truffatore tende a svalutare la vittima e a utilizzare una comunicazione che tende a indurre un senso di colpa nella vittima, per non aver corrisposto alle aspettative e ai desideri del manipolatore. Lo scopo è raggiungere un ricatto emotivo e far sentire la vittima responsabile per le proprie scelte e giustificare il controllo del manipolatore sulla situazione; – **della finzione di autorità: quando qualcuno si appropriava delle funzioni di un'autorità riconosciuta ufficialmente dalla società, le persone sono maggiormente disposte a corrispondere alle richieste avanzate (figure di *sedicenti* appartenenti alle Forze di polizia o al sistema giudiziario). Inoltre, i criminali hanno spesso complici che, fingendosi ignari, li assecondano, atteso che la mente tende a farsi guidare dal comportamento della massa.** La manipolazione psicologica, processo psicologico e comunicativo, è attuata generalmente da soggetti in possesso di una buona oratoria e di un carattere carismatico.



COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE – CONSIGLI DA RIVERSARE AI CITTADINI –

Al fine di difendersi dalle truffe ed essere in grado di smascherarle è utile conoscere le modalità del funzionamento psicologico della "**relazione autore-vittima**". Ferma restando la necessità di contattare sempre le Forze dell'ordine in caso di cognizione di una condotta di truffa, nelle tabelle che seguono sono schematizzate le dinamiche truffatore-vittima che potrebbero instaurarsi con le **minacce** che ne conseguono e le relative **difese** da attuare.

Difesa dall'**adescamento** e dalla **persuasione**:

[Minaccia] 	[Difesa] 
Distrazione 	Rispondere di non aver compreso. Chiedere di ripetere lentamente e in modo dettagliato. 
[Minaccia] Scarsità di Informazioni 	Porre più domande possibili per guadagnare tempo. Dichiarare di voler accertare l'identità chiamando il 112. 
[Minaccia] Reciprocità & Familiarità 	Mantenere le distanze. Non confermare mai nomi di parenti e chiedere dettagli su avvenimenti precisi che solo un vero familiare conoscerebbe. 

Difesa dalla **manipolazione**:

 [Minaccia] Fretta ("Devi decidere ora!")	 [Difesa] Riferire in modo fermo di dover prima parlare con un familiare che si occupa dell'argomento.
 [Minaccia] "Porta in Faccia" / "Piede nella Porta"	 [Difesa] Non temere di apparire scortesi. Interrompere la conversazione.
 [Minaccia] Senso di Colpa	 [Difesa] Ricordare a se stessi che non si è obbligati a compiacere nessuno.
 [Minaccia] Finzione di Autorità (Finto Carabiniere)	 [Difesa] Riagganciare e contattare immediatamente in autonomia l'Arma dei Carabinieri o gli uffici di riferimento.

L'APPROCCIO CON L'ANZIANO VITTIMA DI TRUFFA – CONSIGLI RIVOLTI AGLI OPERATORI -

In caso di truffa, è importante trasmettere alla vittima un senso di sicurezza e di fiducia, invitandolo a denunciare e accogliendo la sua richiesta di aiuto **senza esprimere giudizi sull'accaduto**. Nella tabella che segue, vengono schematicamente riportati alcuni utili consigli rivolti agli operatori su come approcciare una persona anziana in caso di intervento.

L'Approccio all'Anziano Vittima: Ascolto Empatico (Cosa FARE)



Ascoltare senza giudicare: Accogliere la vittima in un luogo a lei familiare per ridurle lo stress.



Linguaggio semplice: Evitare tecnicismi o gergo burocratico. Assicurarsi di essere compresi.



Ricostruzione sensoriale: Aiutare a ricordare riportando la mente al contesto ambientale (luce, suoni, odori, sentimenti).



Rinforzo Positivo: Elogiare i comportamenti corretti tenuti dall'anziano (es. aver verificato dettagli o chiamato aiuto).



Chiarificazioni: Riformulare le parole dell'anziano per dimostrare vera comprensione.

L'Approccio all'Anziano Vittima: Gli Errori (Cosa NON FARE)



NON mettere **fretta** per velocizzare i tempi d'indagine.



NON interrompere la persona se parla di dettagli apparentemente irrilevanti.



NON giudicare o rimproverare, specialmente per quanto avvenuto (induce vergogna e chiusura).



NON incalzare l'anziano con troppe domande continue.



NON fare **battute ironiche** o sminuire l'accaduto.

TESI II:

LA MATERIA DI GENERE

Introduzione

Il concetto di **vittima vulnerabile** si pone oggi come centrale all'interno del sistema giuridico sia nazionale che internazionale.

•

Vi è la necessità di **garantire alla vittima una serie di prerogative che si estendano per tutto il procedimento penale**, dalla fase investigativa fino alla conclusione del giudizio.

Punto di riferimento centrale per la determinazione del **concetto di vittima** è la **Direttiva 2012/29/UE**, che estende tale termine non solo alla persona fisica che ha subito un danno (anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche derivanti in maniera diretta dal reato) ma anche al familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Il passaggio di terminologia, da *persona offesa dal reato* a **vittima**, tutt'altro che irrilevante, indica un cambio radicale di prospettiva.

Infatti, parlare di persona offesa dal reato, termine su cui è basato il sistema penale italiano, significa concentrare l'attenzione sul bene/interesse giuridico garantito dalla norma penale, al contrario, **parlare di vittima da particolare rilievo alla persona fisica che è titolare di quel diritto leso**

Ai fini della comprensione della materia in esame è importante definire i concetti di **vittimizzazione primaria e secondaria**.

La **vittimizzazione primaria** afferma che ogni azione criminale produce un danno sulle vittime di reato.

Con la **vittimizzazione secondaria** ci si riferisce invece alla condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima a seguito di un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte delle istituzioni e di chi, più in generale, è preposto a intervenire.

Si pensi a quanto tali persone si lasciano condizionare da stereotipi e pregiudizi diffusi nell'ambiente sociale, formulando domande giudicanti, inducendo sensi di colpa o responsabilizzando la vittima per il reato, non credendola o ascoltandola più volte senza una concreta necessità, nonché sminuendo il suo racconto.

Di indubbio rilievo è il concetto di **vulnerabilità**, il quale attiene a una persona che può facilmente essere ferita, attaccata, lesa o danneggiata, cioè potenzialmente esposta a un rischio.

La vulnerabilità presenta **tre caratteristiche**:

- la persona deve essere esposta al rischio di subire un danno;
- al soggetto deve mancare la resilienza e le risorse per evitare il verificarsi del danno;
- e non deve essere grado di rispondere al danno qualora venga a concretizzarsi.

Questo stato può essere dovuto a una **condizione naturale** (la minore età, la vecchiaia, la disabilità, la gravidanza ecc.) oppure a una **situazione contingente** (come la povertà, la malattia, la prigionia, la sofferenza fisica, psicologica e ambientale ecc.). Da quanto appena affermato, si può facilmente comprendere come il concetto di vulnerabilità dipenda dalla condizione nella quale la persona umana si trova, in via permanente o anche solo per una certa situazione, e che necessiti, per questo, di particolare protezione.

Fatta questa premessa, bisogna analizzare chi sono le vittime in condizione di particolare vulnerabilità a cui l'ordinamento giuridico riconosce particolari forme di protezione. Si può iniziare quest'analisi premettendo che tutte le vittime di reato sono vulnerabili, ma alcune, per loro caratteristiche personali, per la natura del reato subito o per alcune specifiche circostanze, lo sono in misura maggiore e, pertanto, sono destinatarie di forme di tutela specifiche predisposte dall'ordinamento sia nella fase delle indagini preliminari sia in quelle processuali.

Occorre individuare in modo preciso e specifico che cosa si intenda per "vittima vulnerabile". Nel nostro ordinamento il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, ha introdotto l'**art. 90 quater c.p.p.** (intitolato **condizione di particolare vulnerabilità**), che **definisce i criteri in base ai quali distinguere tra le vittime quelle particolarmente vulnerabili**.

**Art. 90 quater c.p.p.
condizione di particolare vulnerabilità**

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Dal testo di tale articolo si evince che le vittime in condizioni di particolare vulnerabilità sono individuate in base ai seguenti criteri:

- per le loro **caratteristiche personali** (età, stato di infermità, deficienza psichica);
- per il **tipo di reato, modalità e circostanze** del fatto;
- per il **tipo di relazione** che hanno con l'autore del reato;

In base a tali criteri sono considerate vittime vulnerabili:

- **DONNE:** sono le destinatarie principali della cosiddetta "violenza di genere", che deriva da un retaggio culturale basato su un concetto di società patriarcale, che influisce su determinati modelli relazionali disfunzionali che vorrebbero la donna assoggettata all'uomo in modo assolutamente non paritario sia affettivamente che materialmente ed economicamente;
- **MINORI:** in virtù della loro condizione psico-fisica, che li rende particolarmente vulnerabili sia quando siano vittime dirette di reati che indirette, perché testimoni di violenze e maltrattamenti familiari;
- **ANZIANI:** la loro fragilità deriva dai cambiamenti generati dal trascorrere del tempo e da eventuali problemi inerenti alla funzione cognitiva; tutto questo rende tale categoria possibile vittima di diverse tipologie di abusi, sia fisici, che psicologici che economici, operati dai soggetti che sono chiamati a prendersi cura di loro, siano essi componenti del nucleo familiare o soggetti professionalmente specializzati;
- **PERSONE CON DISABILITÀ:** con tale termine si indica una condizione psicofisica in cui qualunque soggetto può trovarsi qualora emerga una distanza tra le sue abilità cognitive e/o fisiche e l'ambiente esterno, da cui derivino limitazioni alla qualità della vita o al pieno sviluppo delle potenzialità della persona nella società. Tale persone possono essere vittime soprattutto di reati di odio e di discriminazione;
- **LGBTQ** (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer): sono soggetti destinatari principalmente di atti di discriminazione, di violenza e crimini di odio soprattutto allorché scelgano di dichiarare in modo aperto il loro orientamento o la loro identità sessuale;
- **MINORANZE ETNICHE:** appartenere a un Paese, una cultura, una religione o una lingua diverse dal Paese in cui si abita può essere causa di difficoltà nell'integrazione sociale e può costituire un ostacolo per alcune categorie, soprattutto donne e adolescenti, nel far emergere problematiche socioculturali, in quanto si può generare un isolamento linguistico, oltre che sociale;
- **VITTIME di TERRORISMO, di TRATTA DI ESSERI UMANI e di CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:** si tratta di soggetti che abbiano subito direttamente o indirettamente le conseguenze di tali condotte criminose.

Dinnanzi a tali categorie di soggetti che, o per caratteristiche proprie o per le tipologie di reati di cui sono persone offese e, spesso per entrambe le ragioni, sono considerate vittime vulnerabili, l'ordinamento prevede una serie di cautele, che dovranno essere attivate tanto dagli operatori di polizia giudiziaria che dalla magistratura, fin dall'inizio della fase

investigativa e che permettano alla vittima di collaborare alle indagini e allo svolgimento del processo, ma al tempo stesso, di tutelare la propria incolumità fisica e psicologica.

1. Quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento che regola la prospettiva di genere

Normativa internazionale

L'evoluzione culturale che ha interessato il concetto di vittima di reato e che ha influito sull'evoluzione a livello normativo e procedimentale, ha visto un ruolo centrale della legislazione internazionale. Rispetto al diritto interno, infatti, le fonti sia di livello europeo che di livello internazionale già da tempo dedicano particolare attenzione e protezione a quelle categorie di persone che, o per caratteristiche intrinseche o per circostanze ambientali, siano particolarmente esposte e, per questo, abbiano la necessità di vedersi riconosciuto dall'ordinamento un sistema di tutela molto più stringente.

Le principali fonti normative del diritto internazionale che hanno influenzato e condizionato l'ordinamento italiano in questa direzione sono le seguenti:

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, promulgata nel 1948 da parte dell'ONU, mediante la quale sono stati riconosciuti una serie di diritti e libertà a tutti gli uomini, senza alcuna discriminazione, condannando la schiavitù e la tratta di esseri umani;
- **C.E.D.U. (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali)** adottata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, volta ad attuare il riconoscimento dei diritti e delle libertà senza discriminazioni, condannando la schiavitù;
- la **Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)**, adottata il 18 dicembre 1979, ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, con ordine d'esecuzione di cui alla legge 14 marzo 1985 n. 132, in vigore dal 10 luglio 1985;
- **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo** adottata nel 1989 da parte dell'ONU che riconosce al minore il diritto di esprimere la propria opinione su fatti che lo riguardano e il dovere di ascoltarlo, il divieto di violenza e sfruttamento sessuale e il diritto a una crescita regolare e sana;
- la **Dichiarazione di Vienna** del 25 giugno 1993, adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, secondo la quale la violenza di genere concretizza una delle forme di violazione dei diritti umani;

- Nell'ambito della legislazione euro-unitaria deve essere segnalata innanzitutto la **decisione quadro 2001/220/GAI (sostituita dalla direttiva 2012/29/UE)**, con la quale il Parlamento Europeo ha elaborato una vera e propria **carta dei diritti delle vittime**", vincolante per gli Stati membri e ha sollecitato questi ultimi a migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la loro protezione, con particolare attenzione *all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse in via prioritaria, le vittime del terrorismo*". L'opzione culturale sottesa a questa decisione quadro era quella di ritenere che nei sistemi processuali *con vittima*", a questa dovesse essere assicurata una partecipazione al procedimento penale appropriata ed effettiva, declinata nei diritti all'assistenza (Capo 2, artt. 8 e 9), alla partecipazione (Capo 3), alla protezione (Capo 4) e, in chiave strumentale, all'informazione (Capo 2, artt. 3-6).
- Specifica, in tema di violenza contro le donne, è ancora la **Risoluzione del 26 novembre 2009** con la quale il Parlamento Europeo ha esortato gli Stati Membri *a migliorare le condizioni normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno*;
- **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità** emanata nel 2006 dall'ONU che condanna qualunque forma di discriminazione e sancisce il diritto di accesso ai luoghi, ai trasporti, alle informazioni e alla giustizia;
- **Convenzione di Lanzarote** per la protezione dei minori adottata nel 2007 dal Consiglio d'Europa, volta a combattere l'adescamento, l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia infantile (ratificata con la legge del 1° ottobre 2012, n. 172);
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica**, cosiddetta **Convenzione di Istanbul**", adottata il 7 aprile 2011, sottoscritta il 11 maggio 2011, ratificata nel nostro Paese con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto del 2014;
- Con la successiva risoluzione del 5 aprile 2011 il Parlamento Europeo ha proposto una **strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza di genere e alla mutilazione genitale femminile** come base di futuri strumenti legislativi di diritto penale;
- La più ampia e importante fonte europea in tema di tutela delle vittime è, comunque, la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio** del 25 ottobre 2012 (che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI). **Detta direttiva innanzitutto definisce la violenza di genere e la violenza domestica, mutuando le definizioni dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul**;
- Il legislatore europeo, inoltre, secondo l'approccio metodologico già sotteso alla decisione quadro 2001/220/GAI, ha sollecitato gli Stati membri ad adottare,

nell'ambito dei sistemi processuali previsti dalle rispettive legislazioni nazionali, misure atte a garantire i diritti con essa riconosciuti alle vittime di questi reati.

La normativa nazionale

Anche nel sistema normativo interno, si è progressivamente assistito a un aumento delle forme di tutela previste nei confronti delle vittime del reato, introducendo anche delle tutele diversificate per le vittime particolarmente vulnerabili.

Le principali fonti normative di riferimento in materia sono:

- La **Costituzione della Repubblica Italiana**:
 - **art. 3**: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
 - **Art. 37**: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”;
 - **Art. 51**: (il secondo periodo di questo articolo è stato aggiunto con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”;
 - **Art. 117**: (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001): "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

Cronologicamente essenziali per l'evoluzione dell'ordinamento italiano nella tutela delle vittime sono state le seguenti normative, introdotte a partire dal secolo scorso:

- Legge 125 del 1991, ***“azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna nel lavoro”***;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 ***Norme contro la violenza sessuale*** che ha introdotto una serie di norme, modificando il codice penale, volte a sanzionare la violenza sessuale (artt. 609 bis e 609 octies), gli atti sessuali con minorenni (art. 609 quater), e la corruzione di minorenne (art. 609 quinquies);

- Legge 3 agosto 1998, n. 269 ***Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*** che ha introdotto nel codice penale i reati di prostituzione minorile (artt. 600 bis- 600 quinquies), pornografia minorile (artt. 600 ter- 600 quater), tratta di minori (art. 601);
- Legge 4 aprile 2001, n. 154 ***Misure contro la violenza nelle relazioni familiari***, che ha inserito nel sistema italiano una serie di misure contro la violenza nelle relazioni familiari, come la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (c.c.);
- Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, ***“codice delle pari opportunità tra uomo e donna”***: riordino delle norme esistenti in Italia sulle pari opportunità e contro le discriminazioni;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38) ***Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori***, che ha introdotto il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007***, che nel recepire il contenuto della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori, ha introdotto l'«ascolto protetto» dei minori e i delitti di istigazione a pratiche di pedofilia/pedopornografia (art. 414 bis c.p.), l'adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.), la corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.) e l'aggravamento dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119) ***Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere***, che ha introdotto la misura pre-cautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.) e la possibilità di irrogare l'Ammonimento del Questore nei casi di lesioni o percosse riconducibili alla violenza domestica;
- Legge n. 119 del 2013: ***“legge sul femminicidio”*** che ha rimodulato il reato di Stalking (art. 612 bis c.p.) e ha introdotto nuove forme di intervento anticipato a protezione delle vittime;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 ***Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012***, che introduce le norme minime a tutela delle vittime di reato, la definizione di vittima vulnerabile (art. 90 quater c.p.p.) e tutele particolari per tale vittima;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 ***Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***, che prevede una serie di strumenti per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, tra cui l'ammonimento del Questore per cyberbullismo;

- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...**, che consente l'applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S. per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;
- **Legge 19 luglio 2019, n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, che è nota anche come **CODICE ROSSO**;
- **Legge 24 novembre 2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”** entrata in vigore il 9 dicembre 2023.

COSA SI INTENDE PER VIOLENZA DI GENERE?

Da un punto di vista giuridico, una definizione di violenza di genere si rinviene nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata in Italia con la Legge n. 77/2013, il quale la definisce come:

*una **violazione dei diritti umani** e una **forma di discriminazione contro le donne**, comprendente tutti gli **atti di violenza fondati sul genere**, che provocano, o sono suscettibili di provocare, **danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica**, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”.*

L'elemento da tenere ben presente attiene alla **non esclusività della violenza fisica sulla vittima**, in quanto molto **spesso essa può essere colpita attraverso il ricorso continuo a forme di mortificazione psicologica o anche attraverso offese di tipo verbale**.

Prima culturalmente e poi giuridicamente, quindi, occorre entrare nell'ottica che **le condotte lesive della sfera psicologica ed emotiva costituiscono fatti penalmente rilevanti allo stesso modo della violenza fisica**.

Quindi, **le varie forme di violenza di genere devono essere qualificate quale fenomeno unico** benché articolato e complesso e **non è possibile scinderle**, in quanto **ogni molteplice modalità concorre unitamente alle altre a causare il danno, che sarà tanto più grave e irreversibile quanto più la violenza si protrae nel tempo** e i comportamenti dell'aggressore sono violenti.

Non è un caso che la vittima di tali violenze è considerata vittima vulnerabile, tanto più qualora ella sia legata da rapporti parentali con l'aggressore, in quanto tutto questo genera intorno a lei una situazione di isolamento e difficoltà nel chiedere aiuto e supporto.

2. Dinamiche di genere

Le dinamiche di genere sono determinate da idee socio-culturali sul genere e dai rapporti di potere che le definiscono. A seconda di come si manifestano, le dinamiche di genere possono rafforzare o mettere in dubbio le consuetudini o le norme esistenti.

Anche oggi nella società, per quanto la sensibilità collettiva stia mutando, continuano ad esistere degli **stereotipi che influiscono sulle aspettative, sulle opportunità e sulla vita in generale, includendo i campi professionali, gli interessi personali e la sfera privata.**

Gli stereotipi legati al genere riguardano principalmente la prospettiva legata al comportamento che “dovrebbero” assumere uomini e donne all’interno di un contesto sociale. La sussistenza di queste idee può provocare limitazioni che portano alla creazione di differenze persino sui luoghi di lavoro creando anche disparità salariali a seconda del sesso del lavoratore.

Anche pensare che “gli uomini siano meno adatti a svolgere faccende domestiche”, che “per l’uomo, più che per la donna, sia importante avere successo nel lavoro”, che “è compito delle madri seguire i figli e occuparsi delle loro esigenze quotidiane”, che “deve essere l’uomo a provvedere alle necessità economiche della famiglia”, sono stereotipi di genere, retaggi socio-culturali, che portano con sé affermazioni “deviate e devianti” di ruoli che nella società vengono attribuiti sulla base del sesso e che influiscono sulle dinamiche nella comune vita⁷. Questi stereotipi di genere in realtà, purtroppo, sono ancora trasmessi all’interno di alcune famiglie, anche inconsapevolmente, prospettando ciò che può essere “appropriato” per un bambino e ciò che può esserlo per una bambina in termini di comportamenti, hobby, aspirazioni professionali future.

Crederci a determinati stereotipi “devianti” può portare alla nascita di relazioni violente perché è anche in questo contesto che possono trovare una “giustificazione”. Gli episodi che nascono dall’omofobia, dalla transfobia o quelli che vedono le donne vittime di violenza (che possa essere fisica o psicologica, che possa o no rientrare nella definizione di violenza domestica, ecc) sono spesso dati da fattori di base causati da pregiudizio, patriarcato e da dinamiche sociali che non riescono a promuovere l’effettiva parità di genere.

Per sradicare questi stereotipi, ancora oggi in parte esistenti, un ruolo chiave riveste la formazione degli adulti ma soprattutto dei bambini e degli adolescenti

⁷ Gli stereotipi sui ruoli di genere più comuni sono: “gli uomini sono meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche” (21,4%), “una donna per essere completa deve avere dei figli” (20,9%), “per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro” (20,4%), “è compito delle madri seguire i figli e occuparsi delle loro esigenze quotidiane” (20,2%), “è soprattutto l’uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia” (17,2%). Meno diffusi risultano gli stereotipi quali: “è l’uomo prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia” (6,3%) e “una buona moglie/compagna deve assecondare le idee del proprio marito/compagno anche se non è d’accordo” (6,5%). Rispetto al 2018, tutti gli stereotipi sui ruoli di genere rilevati sono diminuiti, soprattutto nelle opinioni delle donne.

https://www.istat.it/it/files/2023/11/STAT_TODAY_Stereotipi.pdf

3. Pari opportunità e divieto di discriminazione

In Italia, con l'entrata in vigore della **Costituzione**, con la quale vengono introdotti obblighi in capo allo Stato per l'eliminazione delle disuguaglianze di natura sociale ed economica, viene di fatto sancito per la prima volta il **concetto di eguaglianza e di pari opportunità**. Tale concetto, espressamente previsto negli articoli 2, 3, 37 e 51, rischiava però di rimanere una mera formalità se non fossero intervenute misure effettive a mitigare le disuguaglianze economiche e sociali dell'epoca. Bisognerà però arrivare agli inizi degli anni '90 per vedere i primi risultati dell'implementazione del citato concetto di uguaglianza con l'**approvazione della Legge n.125 del 10 aprile 1991**, riguardante le *“azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro”*. Questa legge rende effettiva l'uguaglianza sostanziale e dei valori su cui si fondano gli articoli 3 e 37 della Costituzione, promuovendo la realizzazione di un modello paritario e protettivo. Da qui parte l'adozione di misure volte a ripristinare l'uguaglianza nelle condizioni di partenza, concretizzando la parità di opportunità nell'accesso e nello svolgimento dell'attività lavorativa.

I principi delle pari opportunità indicati nella normativa europea sono stati recepiti in Italia con vari Decreti Legislativi e con diverse leggi. Tra questi il **D. Lgs. n. 198/2006** (**“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”**), che fornisce una chiara definizione di “discriminazione diretta e indiretta”:

- **DISCRIMINAZIONE DIRETTA:** quando, per ragioni legate al sesso, un lavoratore subisce un pregiudizio o viene trattato in modo meno favorevole rispetto ad un altro che si trovi in una situazione analoga. Si realizza quando il datore di lavoro, direttamente o tramite dirigenti o figure simili, attua dei comportamenti o dei provvedimenti che in relazione al sesso pongono in maniera esplicita dei trattamenti meno favorevoli o persino dannosi. Si pensi alla lavoratrice che, a “causa” dello stato di gravidanza, non viene assunta dalla Pubblica Amministrazione, nonostante risulti idonea in base ad una graduatoria.
- **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA:** integrata da ogni disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutri, che mettano o possano mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Seconda la norma, costituisce in ogni caso discriminazione, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, ponga o possa porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

- posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

- limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
- limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

In sostanza, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", che ha riordinato tutta la normativa in materia di pari opportunità, pone dunque le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e stabilisce:

- il divieto di discriminazione tra uomo e donna;
- istituzione, funzioni, durata e composizione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;
- costituzione, compiti e funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- istituzione, compiti e funzioni del Collegio per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminanti;
- attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.

Il Decreto individua inoltre le varie forme di discriminazione e pone il divieto a qualsiasi tipo di discriminazione:

- nell'accesso al lavoro;
- nella retribuzione;
- nelle prestazioni lavorative e nella carriera;
- nell'accesso alle prestazioni previdenziali;
- nell'accesso agli impieghi pubblici;
- nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali;
- nell'arruolamento nelle forze armate e nel corpo della Guardia di Finanza;
- nelle carriere militari.

La legge 183 del 4 novembre 2010 **Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**" interviene sulla disciplina delle pari opportunità e dell'impiego femminile.

In materia di impiego femminile, la legge delega il Governo:

- a prevedere incentivi e sgravi contributivi che consentano alle donne orari flessibili, legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare", per favorire l'aumento dell'occupazione "in rosa";
- a rivedere la normativa vigente del congedo parentale, con l'aumento della loro massima estensione temporale e l'incremento degli indennizzi economici ad essi collegati, al fine di incentivare le donne a utilizzare di più questa agevolazione;

- a rafforzare i servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, allo scopo di rendere reale la libertà di scelta nel campo del lavoro da parte delle donne.

La legge 5 novembre 2021, n. 162 ha poi previsto delle modifiche al decreto legislativo 198/2006 (cd. Codice delle pari opportunità). Obiettivo delle nuove regole è garantire un maggiore rispetto della parità di genere sui luoghi di lavoro, contrastando il salary gap⁸ tra uomo e donna e favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La legge n. 162/2021 prevede la certificazione della parità di genere a partire dal **1° gennaio 2022**. Questo documento deve attestare le politiche e le **misure concretamente adottate** dal datore di lavoro per **ridurre il divario di genere** (es. opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità).

La legge integra e amplia inoltre la nozione di discriminazione diretta e indiretta di cui all'art. 25 del Codice delle pari opportunità (D. lgs. n. 198/2006), aggiungendo, fra le fattispecie discriminatorie, anche gli **atti di natura organizzativa e oraria nei luoghi di lavoro**, riguardanti la progressione di carriera volti, sostanzialmente e indirettamente, a sfavorire la lavoratrice, anche qualora essi siano compiuti durante la fase di selezione di nuovo personale.

4. Condotte devianti motivate o che abbiano riflesso sul genere

Questo paragrafo analizza le condotte lesive basate sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale e sugli squilibri di potere socio-culturali.

- **Violenza di Genere e Domestica:**
 - Definizione: qualsiasi atto di violenza fondato sul genere che provochi danni fisici, sessuali, psicologici o economici. È considerata una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.
 - Tipologie di Violenza: oltre a quella fisica, assume rilievo la violenza economica (impedire l'indipendenza finanziaria) e la violenza spirituale (demolizione dei valori religiosi della vittima).
- **Stereotipi di Genere:** la persistenza di retaggi culturali (es. l'uomo che deve prendere le decisioni familiari) può creare un terreno fertile per la giustificazione di condotte aggressive.
- **Cultura LGBTQ e Crimini d'Odio:**
 - Hate Crimes: reati caratterizzati da un movente basato sul pregiudizio verso caratteristiche protette come l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

⁸ differenza che sussiste tra i salari percepiti dagli uomini e dalle donne.

- Under-reporting: esiste una marcata tendenza delle vittime LGBTQ a non denunciare per timore di violazioni della privacy o mancanza di fiducia nelle autorità.
- Indicatori di pregiudizio: la PG deve essere formata a riconoscere i segnali che rivelano la matrice discriminatoria di un reato comune (es. percosse motivate da omofobia).

5. Gestione dei rapporti interpersonali e dei processi di relazione per mediare la conflittualità

La gestione della conflittualità da parte dell'operatore non si limita al mero ripristino dell'ordine pubblico, ma richiede una profonda padronanza delle dinamiche relazionali e dei processi comunicativi.

L'obiettivo primario è la de-escalation della tensione, un processo che inizia già dai primi istanti del contatto. Per mediare efficacemente, è fondamentale che i militari procedano immediatamente alla separazione fisica dei contendenti, interrompendo lo scambio di stimoli negativi e garantendo un ambiente protetto per il successivo ascolto.

In questa fase, l'Arma dei Carabinieri agisce come un "terzo neutrale": l'operatore deve mantenere un atteggiamento imparziale, evitando di validare le accuse reciproche per non compromettere la propria autorevolezza, ma mostrandosi al contempo capace di accogliere la carica emotiva dei soggetti.

Un ruolo cruciale è affidato alla comunicazione non verbale e paraverbale.

L'operatore deve essere consapevole che il proprio corpo "parla" prima ancora delle parole: una postura aperta, il mantenimento di una corretta distanza di sicurezza (prossemica) e un tono di voce calmo e fermo sono strumenti operativi essenziali per indurre, per riflesso, un abbassamento dell'aggressività nell'interlocutore.

Attraverso l'ascolto attivo, il militare non si limita a raccogliere dati, ma valorizza i silenzi e rispetta i tempi della narrazione, permettendo alle parti di sentirsi ascoltate senza subire il peso di un giudizio immediato o di domande suggestive che potrebbero inquinare la genuinità del racconto.

Tuttavia, la capacità di mediazione trova un limite invalicabile nei casi di violenza di genere o reati gravi. In tali contesti, ai militari è fatto tassativo divieto di tentare una conciliazione tra le parti; la priorità assoluta si sposta sulla protezione della vittima e sull'attivazione delle procedure previste dal "Codice Rosso". In questo quadro, la gestione professionale dei rapporti interpersonali serve a prevenire la vittimizzazione secondaria: l'operatore deve evitare accuratamente ogni atteggiamento che possa sminuire l'accaduto o colpevolizzare chi ha subito violenza, assicurando che l'intervento istituzionale sia percepito come un approdo sicuro e non come un ulteriore trauma. In sintesi, la mediazione della conflittualità si traduce nella capacità di trasformare un momento di

crisi in un processo gestito, dove la fermezza della legge si coniuga con l'intelligenza emotiva e il rispetto della dignità umana.

6. Formazione del personale sulle tematiche di genere

È opportuno che tutto il personale che a vario titolo entra in contatto con le vittime di violenza di genere, possa seguire delle linee guida per poter correttamente intervenire. La violenza nei confronti delle donne, è una violazione dei diritti umani, è una forma di discriminazione nei confronti delle donne e comprende tutti gli atti di violenza di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica fondati sul genere. Quello della violenza di genere è un fenomeno complesso ed articolato, con antiche e profonde radici culturali e sociali, che deve coinvolgere tutti gli attori sociali, dalle Istituzioni, alla scuola, alla famiglia, ciascuno con la consapevolezza che solo con la corretta conoscenza del fenomeno è possibile orientare le azioni operative delle FFPP e le iniziative di prevenzione delle Pubbliche Istituzioni così come dei privati cittadini.

L'Arma dei Carabinieri ha realizzato una specifica organizzazione legata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Nel 2009 è stata costituita la Sezione Atti Persecutori presso il RaCis per lo studio del fenomeno, la formazione del personale e il supporto diretto ai reparti territoriali.

Nel 2014 è stata creata la Rete Nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, strutturata su ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito di ogni Comando Provinciale o di Gruppo, quali punti di riferimento sul territorio.

Da ultimo, grazie all'esperienza maturata, si è creato un prontuario operativo per i reati di violenza di genere e ai danni di vittime vulnerabili, strumento fondamentale per l'attività dell'Arma, consultabile e scaricabile sul "portale Leonardo" - "Aree Tematiche" - "operazioni" - "violenza di genere".

La tutela delle vittime di violenza di genere rappresenta un settore strategico nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto poste in essere dall'Arma dei Carabinieri.

La capillare rete di presidi sul territorio consente di dare concretezza allo specifico settore di intervento, declinando le cosiddette **"4P"** della Convenzione di Istanbul:

- **P**revenendo ogni forma di violenza;
- **P**erseguendo gli autori dei reati;
- **P**roteggendo le vittime;
- Facendo leva sul territorio mettendo in atto **P**olitiche integrate.

La prevenzione consiste nella sensibilizzazione della collettività, nell'informare la vittima sui propri diritti e nella formazione del personale.

La sensibilizzazione della società inizia dall'incontro dei giovani nelle scuole.

L'Arma dei Carabinieri svolge annualmente cicli di conferenze di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere in numerosi istituti scolastici su tutto il territorio nazionale.

L'attività di sensibilizzazione avviene anche attraverso la realizzazione di locandine e

video divulgativi pubblicati sui canali social che incoraggiano le vittime a denunciare le violenze subite e accrescono la coscienza collettiva dei cittadini affinché non restino indifferenti di fronte all'evidenza di casi di violenza diretta e indiretta.

Il compito dei Carabinieri è anche quello di informare le vittime circa i propri diritti e orientarle verso i servizi presenti sul territorio. A tal fine è stato realizzato un apposito depliant che riporta le informazioni necessarie e i relativi numeri da contattare in caso di emergenza (112 e 1522). Le locandine dovranno essere presenti in tutte le sale d'aspetto delle caserme perché rappresentano uno strumento di informazione.

I CENTRI ANTIVIOLENZA

I Centri Antiviolenza sono strutture dove vengono accolte le vittime e all'interno delle quali viene costruito, con il supporto di diverse figure professionali (esclusivamente di sesso femminile) specificatamente formate, un progetto di uscita dalla violenza.

Vi si rivolgono donne che vivono situazioni di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica subita sia in contesto familiare che *extra*-familiare. I servizi offerti sono molteplici e specifici di ogni singola struttura, ma a fattori comuni sono sempre presenti i seguenti:

- **accoglienza telefonica con linea di emergenza (*help line*):** in genere il primo contatto con la vittima avviene telefonicamente, perché il telefono è un mezzo molto efficace per superare il senso di vergogna connesso con la violenza subita, consentendo di salvaguardare l'anonimato. Nel primo contatto l'operatrice cerca di trasmettere fiducia alla vittima instaurando un rapporto empatico e fornendo una prima risposta informativa immediata ai bisogni rilevanti, con particolare riguardo alla messa in sicurezza della donna, ma anche in riferimento agli altri servizi presenti all'interno della struttura;
- **accoglienza personale (*counselling*):** questo servizio consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la vittima, secondo tappe concordate. L'intervento è di carattere relazionale o psico-sociale e viene condotto secondo i presupposti e i principi della protezione, riservatezza, del non giudizio;
- **consulenza legale:** il servizio di consulenza e assistenza legale viene offerto da avvocati donna che operano sia in ambito civile che penale;

- **ospitalità:** in alcune strutture viene fornita ospitalità, a titolo gratuito, in Case Rifugio, spesso a indirizzo protetto, a donne con figli in situazioni di emergenza e per un periodo limitato nel tempo (sei mesi, prorogabili in caso di necessità e previa autorizzazione dell'Ente). Vi sono delle operatrici che offrono supporto alla convivenza delle vittime ospiti, disciplinata secondo un apposito regolamento che viene fatto conoscere a ogni persona ospite. Se la casa rifugio è a indirizzo segreto, il regolamento prevede necessariamente che la vittima non debba comunicare a nessuno l'indirizzo, né ricevere ospiti;
- **supporto culturale:** questo servizio prevede l'organizzazione di convegni e seminari, mostre e manifestazioni pubbliche, conferenze, ecc. La sensibilizzazione del territorio in cui opera il Centro Antiviolenza è essenziale anche al lavoro di accoglienza, perché sostiene la costruzione della rete, la diffusione di buone prassi, la possibilità che la vittima - nella sua richiesta di aiuto all'esterno - possa incontrare personale sempre più preparato e attento alla sua condizione e ai suoi bisogni.

IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ “1522”

Il 1522” è un numero di pubblica utilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, istituito nel 2006. Il Servizio è **attivo 24 ore su 24**, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da utenze fisse che mobili, **multilingue** (italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo). Le operatrici forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza e di *stalking*, offrendo informazioni utili e un orientamento ai servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti nel territorio più attinenti alle proprie esigenze. L'obiettivo principale del 1522” è quello di sostenere l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un graduale avvicinamento da parte della vittima ai servizi di assistenza, con l'assoluta **garanzia dell'anonimato**. Nel caso in cui vi siano situazioni di emergenza, le operatrici, secondo procedure interne condivise con le forze dell'ordine, provvedono a contattare direttamente il NUE 112 ove attivo o le centrali operative/sale operative. Al 1522” ci si può rivolgere anche per **reperire i riferimenti di un centro antiviolenza** da fornire ad una vittima, avendo così garanzia di ottenere informazioni aggiornate su strutture che hanno avuto una valutazione positiva da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, tali da rientrare nella mappatura ufficiale, costantemente aggiornata.

L'Arma investe da sempre nella specifica formazione del personale attraverso corsi e seminari sulla violenza di genere indirizzati ai carabinieri di tutti i gradi e ruoli e in particolare ai referenti che compongono la Rete Nazionale di Monitoraggio sulla violenza di genere inseriti presso i Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali e ai Comandanti dei Reparti Territoriali ai vari livelli.

Il maggior numero di casi di violenza contro le donne è riconducibile agli atti persecutori e ai maltrattamenti contro i familiari conviventi, reati caratterizzati da condotte criminose abituali reiterate nel tempo attraverso violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, che se non denunciati o non adeguatamente valutati dalle autorità competenti o non gestiti con tempestività possono degenerare in femminicidi.

Il compito dell'operatore di polizia giudiziaria è quello di rilevare la presenza dei fattori di rischio sin dal primo intervento o dalla ricezione della denuncia, al fine di fornire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria le informazioni necessarie per l'eventuale irrogazione di idonee misure a tutela della vittima.

La protezione delle donne vittime di violenza costituisce il momento centrale nell'attività delle forze di polizia. Il cosiddetto modello delle **"4 A"**, schematizza le quattro fasi operative rappresentate da:

- **A**ttivazione del pronto intervento (tramite l'Operatore di Centrale Operativa o l'intervento della Pattuglia);
- **A**ccoglienza della vittima in ambienti protetti appositamente realizzati nelle nostre caserme;
- **A**scolto attivo dei loro vissuti senza pregiudizi (durante la ricezione della denuncia o la compilazione di verbali di s.i.t.);
- **A**iuto concreto attraverso l'avviso di strutture di accoglienza e ospitalità affinché la vittima possa liberarsi dalla violenza.

Per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, l'Arma dei Carabinieri si è dotata nel tempo, oltre che della Sezione Atti Persecutori, di qualificati strumenti a fondamentale supporto dei reparti territoriali ad ogni livello (la rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere e il prontuario operativo per i reati di violenza di genere e ai danni di vittime vulnerabili).

La sezione Atti Persecutori ha redatto il prontuario operativo per i reati di violenza di genere e ai danni di vittime vulnerabili che fornisce le linee guida operative riepilogando le migliori prassi nello specifico settore di intervento attraverso un protocollo unico per tutti i Carabinieri che a vario titolo entrano in contatto con le vittime di violenza di genere. Il prontuario ha l'obiettivo di uniformare le procedure operative, evitare la vittimizzazione secondaria, essere tempestivi nei procedimenti d'azione, rilevare la presenza di fattori di rischio nei singoli casi, ricostruire un quadro informativo esaustivo e che documenti l'abitudine delle condotte criminose.

L'azione criminale, sia essa commessa intenzionalmente, premeditatamente o negligenzemente, produce un danno sulle vittime di reato; tale danno (che può essere sia fisico, mentale, emozionale o economico) è definito *vittimizzazione primaria*". L'aver subito un reato, e pertanto un danno, non coincide in maniera automatica con la consapevolezza della persona offesa di percepirsi come "vittima" ma, affinché la vittima si riconosca come tale, è necessario che attraversi quattro momenti ben precisi:

- la presenza di un danno;
- il riconoscersi come vittima;
- decidere quale strada intraprendere (se quella della denuncia penale o della confidenza ad una persona vicina);
- ottenere il riconoscimento da parte della società, della comunità di riferimento, al fine di ricevere sostegno sociale e solidarietà.

La **consapevolezza** è dunque uno status fondamentale per far sì che la vittima metta in atto la prima richiesta di aiuto e per ottenere l'aiuto stesso. È da tenere presente che una persona ha una maggiore facilità nel divenire consapevole di essere stata vittima di un reato occasionale e predatorio (ad esempio rapina, furto, aggressione), piuttosto che di un reato abituale e interno ad una relazione sentimentale. In tale situazione quindi il processo di consapevolezza del danno sarà un processo molto più complesso e lungo. Oltre al reato in sé, che costituisce quindi il primo danno che la vittima subisce (la c.d. *vittimizzazione primaria*") esiste un'altra forma di vittimizzazione detta ***vittimizzazione secondaria***", che può essere definita come una **condizione di ulteriore sofferenza sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte del sistema sanitario, sociale, giudiziario, delle forze di polizia e della comunità in generale, nella fase del loro intervento e si manifesta nelle ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce**. Il malessere provato dalla vittima che subisce la vittimizzazione secondaria, può, pertanto, essere provocato da molteplici condotte messe in atto da differenti figure professionali che incontrano la vittima nel suo percorso giudiziario, di tutela e sostegno: quando queste si lasciano condizionare da stereotipi e pregiudizi diffusi nell'ambiente sociale, quando formulano domande giudicanti, quando inducono sensi di colpa o responsabilizzano la vittima per il reato, quando la vittima non viene creduta, ascoltata più volte senza una concreta necessità o quando il suo dichiarato viene sminuito.

L'attività dell'Arma dei Carabinieri che prende le mosse dal contatto diretto con la vittima, costituisce elemento di sintesi tra quanto denunciato, i flussi informativi derivati dalla capillarità sul territorio e l'interazione con gli altri attori della Rete Antiviolenza.

Tutto questo non può prescindere da una costante attività di formazione e aggiornamento dei Carabinieri che forti della loro presenza sul territorio, saranno sicuramente capaci di percepire i segnali di pericolo per le vittime di violenza di genere per fornire loro ascolto, aiuto e protezione.

Durante la conversazione telefonica conseguente ad una chiamata per un caso di violenza l'operatore deve mostrarsi empatico e rassicurante agli occhi della vittima, evitando valutazioni personali adoperandosi per acquisire il maggior numero di informazioni utili a consentire un intervento tempestivo ed efficace. A tal fine costituisce obiettivo fondamentale uniformare le procedure operative della prima risposta per evitare la cosiddetta "vittimizzazione secondaria", improntandole alla tempestività dei procedimenti d'azione al fine di ricostruire un quadro di situazione completo. Il prontuario operativo fornisce una Check List con tutte le informazioni che devono essere acquisite in occasione del primo contatto. Le situazioni nelle quali l'operatore può venire a contatto con la richiesta di intervento possono essere:

- di **emergenza con un pericolo in atto appreso con la chiamata al numero 112;**
- di **segnalazione da parte di terze persone che assistono ai fatti** (ad esempio i vicini di casa);
- di **segnalazioni da soggetti pubblici o privati** (medici, insegnanti oppure operatori sociali).
- La **richiesta di intervento può anche giungere dal 1522** (che costituisce un servizio di pubblica utilità. Non di rado le operatrici del 1522, deputate a fornire le informazioni sui centri anti violenza, possono ricevere chiamate di denuncia di situazioni di emergenza. In questi casi, saranno loro stesse a richiedere un intervento alle forze dell'ordine).

5. Diffusione in rete di immagini dei minori: "Sharenting"⁹

Un correlato fenomeno da attenzionare per l'opera di sensibilizzazione sociale è lo *Sharenting*. La parola "*Sharenting*" deriva dai termini inglesi *share* (condividere) e *parenting* (genitorialità), per indicare il comportamento messo in atto dai genitori per la condivisione di foto o video che ritraggono i figli minori, attraverso le piattaforme di *social media*.

La società moderna, a causa dello sviluppo esponenziale della circolarità informativa data dalla connessione internet e dalle piattaforme digitali, risulta essere maggiormente

⁹ Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Analisi Criminologiche

esposta ai rischi di questa pratica, sulla quale si stanno incentrando diverse attività di studio atte a individuare strategie per prevenire e sensibilizzare sui rischi.

La condivisione dei files, alcune volte, è accompagnata da dettagli ulteriori come la localizzazione geografica o dati riguardanti gli ambienti domestici, facilitando in questo modo anche il reperimento di informazioni sensibili a malintenzionati che possono mettere in atto comportamenti illeciti, come l'alimentazione di siti pedopornografici, furti di identità o la creazione di profili simulati.

Lo *sharenting* può costituire fattore criminogeno, beneficiando sia del ruolo dei vantaggi economici derivanti dalla condivisione online, sia delle vulnerabilità sistemiche delle piattaforme social, date dalla mancanza di misure tecniche di moderazione e di norme più efficaci di regolamentazione.

La conoscenza del fenomeno è necessaria per tutti gli operatori di giustizia e delle forze dell'ordine a:

- Far conoscere in ogni circostanza, soprattutto nei vari contesti scolastici, il fenomeno della condivisione dannosa, sensibilizzando adulti e minori sui rischi digitali connessi;
- sapere che la pratica dello *sharenting* può costituire fonte di comportamenti illeciti come il cyberbullismo, la diffusione di immagini in siti pedopornografici, il *body shaming*;
- riconoscere i segnali di disagio del minore quando si entra in contatto con esso, a qualsiasi titolo, sia perché vittime sia quali testimoni di conflitti domestici.

6. Legge 69/2019 - “CODICE ROSSO” - la violenza domestica e di genere

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la **Legge 19 luglio 2019, n. 69** recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, nota come **Codice Rosso**”. Le disposizioni processuali della nuova legge sono ispirate alla **sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia** che sancisce la condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo per la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione in quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime di violenza domestica realizzata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di un suo figlio). Questa vicenda ha portato l'Italia ad adottare provvedimenti volti ad evitare il ripetersi di vicende simili, e a far sì che reati come maltrattamenti, violenza sessuale, *stalking* commessi in contesti familiari o di convivenza si reiterino senza l'intervento tempestivo delle autorità. Per tale ragione la L. 69/2019, intervenendo sul codice di procedura penale, ha velocizzato l'*iter* dei procedimenti penali

che riguardano i casi di violenza domestica e di genere, e ha previsto un'accelerazione nell'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Nello specifico, la L. 69/2019 prevede che la **Polizia Giudiziaria** dovrà **comunicare al Pubblico Ministero di turno le notizie di reato immediatamente, anche in forma orale. Alla comunicazione orale dovrà seguire senza ritardo quella scritta.**

Ciò dovrà avvenire per i seguenti delitti:

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) **(N.B: questo reato è inserito nell'elenco dei delitti che permettono di applicare nei confronti degli indiziati le misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);**
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609 *quinqies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) (N.B: per questo reato, la Legge 15 ottobre 2013 n. 119, cosiddetta Legge sul femminicidio, ha previsto la possibilità di richiedere le intercettazioni telefoniche, ex art. 266 c.p.p., comma 1, lettera f-*quater*) ;
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.).

Anche se non è ricompreso nell'elenco dei reati sopracitati, è opportuno seguire la procedura del Codice Rosso anche nel caso di delitto di tentato omicidio per violenza di genere o domestica. Inoltre, il PM, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, che può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Infine, la polizia giudiziaria procede senza ritardo, al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e mette a disposizione di quest'ultimo la documentazione delle attività svolte. Per quanto riguarda il codice penale, la legge ha introdotto quattro nuovi reati (di seguito elencati) e ha inasprito le pene per alcuni delitti modificando la disciplina delle attenuanti e delle aggravanti:

- **art. 583 *quinqies* c.p.** *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*";
- **art. 612 *ter* c.p.** *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*" (cosiddetto *Revenge Porn*);
- **art. 558 *bis* c.p.** *Costrizione o induzione al matrimonio*";
- **art. 387 *bis* c.p.** *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*".

DEFINIZIONE DI VIOLENZA DOMESTICA

All'interno della violenza di genere si fa rientrare l'ipotesi più specifica della **violenza domestica**, una violenza realizzata da un partner intimo, sia esso marito, convivente, fidanzato. Per la violenza domestica una definizione giuridica è rinvenibile nell'art.3 della Convenzione di Istanbul del 2011, ripreso anche dalla L. 119/2013, che la definisce come: *tutti gli atti di violenza **fisica, sessuale, psicologica o economica** che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*".

Con l'espressione **violenza fisica**" si indicano tutti gli atti volti a far male o a spaventare la vittima e a procurare lesioni. Ci si riferisce a qualunque tipo di contatto fisico che abbia tali finalità, sia che si tratti di forme minori di aggressione che forme più gravi che costringono la vittima a rivolgersi a cure mediche d'emergenza. In tali situazioni l'elemento più rilevante attiene al fattore psicologico collegato all'imprevedibilità dell'aggressione perché qualsiasi pretesto può essere motivo scatenante degli atti di violenza. Ciò fa sì che la vittima sia costantemente impegnata a evitare di tenere comportamenti che possano generare nel suo aggressore una qualunque forma di irritazione da cui deriverebbe poi un'aggressione.

La **violenza psicologica**" è data da un insieme di atteggiamenti intimidatori, vessatori e/o denigratori, nonché condotte volte a isolare la vittima dall'ambiente esterno, rendendola completamente dipendente dal suo persecutore. L'intimidazione può essere generata da gesti, sguardi o parole, minacce di violenza fisica o di morte, anche verso altri familiari e/o ai figli; persecuzioni telefoniche e/o scritte. Particolarmente rilevanti e incisivi sulla vittima sono gli atteggiamenti denigratori che si manifestano attraverso ricatti, insulti verbali, umiliazioni pubbliche e private. Lo scopo di tali condotte è quello di minare l'identità personale e la libertà dell'altro, con conseguente perdita di autostima e paura. L'elemento costante è dato dalla colpevolizzazione eccessiva della vittima, che cerca in ogni modo di fare fronte a ogni richiesta o pretesa dell'abusante nel tentativo di non suscitare la sua ira e di dimostrare la sua adeguatezza.

La **violenza economica**" consiste in una serie di comportamenti che hanno quale finalità quella di evitare che la vittima possa raggiungere un'indipendenza economica, cosa che impedirebbe all'abusante di esercitare un potere stringente. Questo impedisce alla donna non solo di provvedere autonomamente alle proprie esigenze o a quelle dei propri figli, ma anche "uscire" dalla situazione di maltrattamento in quanto assolutamente non autosufficiente.

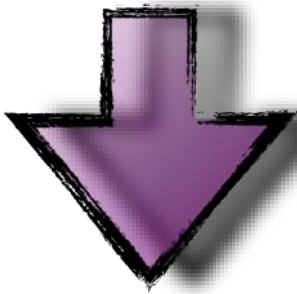
Si parla di **violenza sessuale**” dinnanzi a condotte legate alla sfera sessuale come molestie sessuali, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a guardare materiale pornografico, a prostituirsi. All'interno di un rapporto di coppia ricostruire l'effettivo verificarsi di atti di violenza sessuale non è facile perché appare particolarmente radicato un concetto che va sotto il nome di “debito coniugale”, in base al quale i retaggi socioculturali tenderebbero a giustificare condotte aggressive dell'uomo e la conseguente reticenza della donna. In realtà, aggredire sessualmente un partner costituisce atto di violenza gravissimo, che può determinare sulla vittima le medesime conseguenze psicologiche che causerebbe una violenza subita da parte di uno sconosciuto. Ultima ipotesi in cui si sostanzia la violenza domestica è la **violenza spirituale**”, che è data dalla demolizione dei valori religiosi della vittima mediante il costringimento con ricatto/violenza a compiere atti contrari a tali valori o nell'impedire di rispettarli.

LE CARATTERISTICHE CICLICHE DELLA VIOLENZA DOMESTICA

La violenza all'interno di una relazione può essere paragonata ad un vero e proprio circuito che si sviluppa gradualmente nel tempo. Nel 1983 Lenore Walker¹³ ha definito questo processo come *il ciclo della violenza*. Spesso tale ciclo comincia con un fidanzamento nel quale la caratteristica del rapporto è la non reciprocità, ovvero la presenza di un rapporto asimmetrico. Ciò che è stato riscontrato a seguito di molteplici studi è che, sebbene l'inizio della violenza sia variabile, è possibile osservare la ciclicità di specifici eventi. Tale ciclo si articola in tre fasi: la costruzione della tensione. La prima fase è caratterizzata dall'utilizzo da parte del maltrattante di varie tecniche di controllo (isolamento della partner dalla rete amicale e familiare o il divieto di uscire da *sola*) e dalla messa in atto di una serie di comportamenti denigratori (*sminuire, mortificare ed insultare la donna*). In questa fase iniziano le minacce di usare la violenza fisica che poi - una volta scatenata - avrà soprattutto lo scopo di mantenere il controllo sulla partner. La donna in questa fase cerca di compiacere e di calmare il partner, convinta che se si comporta nel modo giusto può controllarne l'ostilità.

L'esplosione della violenza (o escalation). In questa fase si verifica l'episodio violento. Generalmente la violenza è graduale si può passare dagli spintoni, agli schiaffi, ai calci, al lancio di oggetti contundenti. L'esplosione di violenza genera nella partner in un primo momento paura e confusione. Le vittime possono reagire in vari modi: fuggendo, contrattaccando o sopportando gli abusi. La donna può sentirsi totalmente inerme poiché ogni sforzo agito nella fase precedente per fermare tali comportamenti si è dimostrato inutile. Subentra così un grande senso d'impotenza e una costante paura di perdere la vita.

la fase della "falsa riappacificazione". In questo periodo, passata la fase acuta del maltrattamento, la persona violenta si scusa, promette di cambiare il proprio comportamento - anche attraverso uno specifico percorso terapeutico - affinché la donna non si separi da lui. Tale atteggiamento è il prodotto della necessità di ristabilire la relazione di dominio. Nei primi episodi di violenza, la fase della falsa riappacificazione dura generalmente più a lungo, a mano a mano che gli episodi tendono a ripetersi la durata di tale periodo si abbrevia. Tale fase si compone di due momenti differenti: nel primo vi è il pentimento dell'uomo, durante il quale lo stesso chiede perdono e si mostra vulnerabile, compra regali e fa dichiarazioni eclatanti; nel secondo avviene uno scarico violento delle responsabilità ove la colpa per ciò che è accaduto viene attribuita dallo stesso a cause esterne, ad esempio al lavoro stressante, ad una situazione economica difficile, al consumo di alcol e soprattutto alla donna che l'ha provocato. Tale periodo, che può durare mesi come anni, impedisce alla donna di comprendere subito il meccanismo nel quale è coinvolta, costituisce il rinforzo positivo che la spinge a restare all'interno della relazione violenta e legata alla speranza di una redenzione del partner. Se nessuna delle parti coinvolte cerca aiuto, si ricostruisce lentamente la fase di crescita della tensione. Un evento qualsiasi conduce allora ad un'ulteriore *escalation* e il ciclo della violenza torna a ripetersi.



CICLO DELLA VIOLENZA

FALSA RIAPPACIFICAZIONE

LA DONNA:
viene confusa da tali atteggiamenti che possono costituire un rinforzo positivo che la spinge a restare legata alla speranza di una redenzione del partner



COSTRUZIONE DELLA TENSIONE

LA DONNA:
cerca di compiacere e di calmare il partner, convinta di poter controllare le ostilità

LA DONNA:
può sentirsi inerte e avvertire un senso di impotenza a causa dei suoi sforzi inutili, ha paura di perdere la vita (potrebbe decidere di chiedere aiuto)

8. Linee guida per la PG che interviene sui casi di violenza di genere e atti persecutori

All'arrivo della chiamata è opportuno che l'operatore:

- invii prontamente la pattuglia sul posto, valutando la possibilità o la necessità di mandare un'ulteriore pattuglia a supporto;
- acquisisca conferma del numero di telefono al quale contattare la persona che ha chiamato nel caso in cui dovesse interrompersi la comunicazione
- chieda alla vittima se vi sia il rischio di possibile presenza di armi.

Occorre tener presente che è sempre opportuno **rassicurare la vittima, fornendole le indicazioni sul comportamento da tenere, di volta in volta, a seconda della gravità della situazione.**

Potrà essere necessario indicarle di allontanarsi (ove possibile) dall'autore della violenza, riparandosi in una stanza diversa, uscendo in strada o chiedendo aiuto ai vicini o ai passanti, portando con se i minori (ove presenti) e mantenendo, per quanto possibile, toni calmi e senza mai interrompere la comunicazione con l'operatore.

Qualora la situazione lo permetta, l'operatore potrà raccogliere attraverso la consultazione dello SDI o altre banche dati, informazioni sul presunto aggressore e la presunta vittima, per verificare soprattutto la presenza di eventuali precedenti di polizia nonché il possesso di armi per orientare le operazioni della pattuglia deputata all'intervento.

A seguito dell'attivazione, l'equipaggio intervenuto, sulla scorta delle informazioni ricevute dalla centrale operativa, dovrà svolgere una serie di operazioni *(le quali sono tutte elencate nell'allegato G del prontuario operativo per i reati di violenza di genere e per l'approccio alle vittime particolarmente vulnerabili prodotto dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, al quale si rimanda per la consultazione)*¹⁰. Tra queste, le principali sono:

- in prossimità del luogo occorre porre attenzione ai rumori, alle voci e alle grida che potrebbero provenire dall'abitazione o dal luogo in cui la vittima si trova;
- sul luogo è fondamentale prestare particolari attenzioni alle condizioni della vittima, in caso di lesioni far intervenire tempestivamente il 118 qualora non sia stato già attivato;

¹⁰ prontuario scaricabile dal Portale Leonardo - Aree Tematiche - Operazioni - Violenza di genere.

- verificare la presenza di minori e nel caso tranquillizzarli cercando di trovare un luogo diverso ove farli permanere in condizioni di sicurezza;
- raccogliere le prime dichiarazioni della persona offesa utili per l'immediato sviluppo delle indagini
- prestare attenzione alle preliminari spontanee dichiarazioni dei presenti;
- laddove si ritiene che sia stata consumata una violenza sessuale, valutare la necessità che la vittima venga visitata presso il pronto soccorso, al fine di poter procedere all'esecuzione tempestiva dei necessari accertamenti medico-legali;
- valutare se esistono i presupposti per l'arresto dell'autore o il ricorso alla misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis del c.p.p.);
- valutare, qualora il presunto autore detenga legalmente delle armi, la necessità di un ritiro cautelare delle stesse, dandone comunicazione al prefetto¹¹;
- in ogni caso, occorre astenersi da procedure e tentativi di conciliazione tra le parti;
- tutte le operazioni svolte devono essere documentate nell'annotazione di PG e nella scheda di intervento (riportata anche nell'allegato H del prontuario)¹². Quest'ultima non sostituisce l'annotazione ma la integra, fornendo un quadro più completo dei fatti, utile per un'esauriente comunicazione di notizia di reato (CNR). La documentazione può anche essere integrata con verbale di ispezione dei luoghi, fascicolo fotografico, sequestro di eventuale materiale con tracce biologiche (qualora si proceda per esempio per reati di violenza sessuale);
- sarebbe opportuno inserire nella comunicazione di notizia di reato, eventuali episodi precedenti di violenza o denunce/querele presentate in precedenza per i cosiddetti

¹¹ **L'art. 39 del TULPS dispone:** *“Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”.*

L'articolo 39 TULPS prevede dunque due diversi procedimenti:

- 1) l'emissione del divieto di detenzione armi da parte del Prefetto, con il quale contestualmente si assegna al destinatario del divieto il termine di 150 giorni per la cessione delle armi;
- 2) il ritiro delle armi da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, che procedono autonomamente nei casi di particolare urgenza, dandone poi comunicazione al prefetto.

Entrambi tali atti si fondano esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che detiene le armi, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati (definitive e non) o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità.

¹² Prontuario scaricabile dal Portale Leonardo - Aree Tematiche - Operazioni - Violenza di genere.

“reati satellite” (quali minacce, molestie anche tramite mezzo telefonico, percosse, lesioni o danneggiamenti).

- fattore determinante di prevenzione e contrasto del fenomeno è l'alimentazione del sistema d'indagine (SDI) compilando la scheda in allegato H del prontuario, inserendo l'intervento effettuato nel sistema SCUDO tramite la piattaforma “C-mobilità”, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata una denuncia dalla vittima.

Una vittima di violenza che giunge alla determinazione di rivolgersi alle forze dell'ordine lo fa di solito al termine di un percorso travagliato durante il quale ha maturato la consapevolezza della gravità della propria situazione. Solitamente questo avviene quando la violenza subita è diventata talmente grave da renderla insopportabile per sé o per le conseguenze che potrebbero derivarne in danno dei figli o familiari conviventi.

L'atteggiamento che deve tenere il militare che per primo entra in contatto con la vittima è di fondamentale importanza perché può aiutare la donna a prendere consapevolezza di essere stata vittima di un reato e che quanto le è accaduto sia una violazione dei propri diritti. Le modalità di accoglienza potranno dunque influire sulle possibilità che la persona offesa formalizzi una denuncia/querela.

Varie ragioni possono costituire il motivo di resistenza alla denuncia, tra le quali la difficoltà a reperire una sistemazione alloggiativa alternativa, i problemi economici conseguenti al distacco dal maltrattante, il timore sull'affidamento dei figli, la speranza di una riconciliazione spesso legata al perdurare di legami affettivi. A prescindere dalla situazione prospettata dalla vittima, il militare deve manifestare rasserenante disponibilità e affrontare subito il problema, evitando di pronunciare frasi del tipo “torni più tardi o un altro giorno perché non c'è il collega che si occupa di questi reati”. **Rinviare il momento dell'ascolto della vittima potrebbe mettere in pericolo la sua vita.**

Nell'allegato I del prontuario operativo è stato inserito un decalogo comportamentale che il militare di servizio alla caserma è opportuno che esegua in caso di primo contatto con le vittime vulnerabili.

Innanzitutto **quando la vittima di reato si presenta in caserma** il militare di servizio, **presa cognizione che si tratta di una vittima di violenza di genere** deve **darle precedenza nell'accoglienza, allontanandola dalla sala d'attesa** e facendola accomodare in un altro idoneo ambiente, anche al fine di proteggerla da eventuali azioni del maltrattante. È opportuno dunque **valutare subito la gravità e l'urgenza della richiesta della vittima** in modo da poter avvisare il Comandante della caserma e l'ufficiale di PG addetto alla ricezione della denuncia per la formalizzazione dell'atto e l'eventuale adozione di misure di protezione. **La fase della ricezione della denuncia e quella successiva ad essa, costituiscono momenti particolarmente delicati** che richiedono una matura professionalità da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

Nei casi di maltrattamenti occorre tener presente che:

- trattandosi di reato a condotta abituale, le vittime possono aver difficoltà a ricostruire la dinamica degli eventi e potrebbero fornire un racconto confuso e poco coerente. Per questo è fondamentale che durante la narrazione dei fatti il militare non faccia alcuna valutazione sulla veridicità di quanto riferito;
- va tenuto sempre presente che durante la formalizzazione della denuncia possono manifestarsi resistenze da parte della vittima conseguenti a ripensamenti causati spesso dalle pregresse dinamiche relazionali ed affettive con il partner;
- eventuali esitazioni della vittima, incertezze o esitazioni, non devono in nessun caso indurre l'operatore a sottostimare il problema, negando la dovuta attenzione o addirittura assumendo comportamenti riduttivi;
- prima di avviare la ricezione della denuncia bisogna fare in modo di guadagnare il consenso della vittima all'utilizzo dei sistemi di registrazione con una videocamera o un registratore;
- trattandosi di reati intra-relazionali, caratterizzati da momenti di elevata conflittualità e momenti di riavvicinamento della coppia, la donna potrebbe essere invogliata a ritrattare. Da ciò discende l'importanza della cristallizzazione in modo certo del momento della denuncia.

Bisogna anche ricordare che **durante la ricezione della denuncia, il militare NON deve:**

- **assumere un atteggiamento dissuasivo** di fronte alla volontà di formalizzare una denuncia;
- **tentare di riconciliare le parti**, anche se richiesto dalla vittima;
- **procedere all'immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato.**

Al termine della redazione della denuncia è opportuno suggerire alla vittima eventuali cautele comportamentali, quali ad esempio quella di evitare di incontrare il maltrattante oltre che la possibilità di integrare la denuncia qualora si verificassero nuovi accadimenti di interesse.

È buona norma anticipare alla vittima che potrebbe essere ricontattata per ulteriori necessità processuali, per questo sarà utile acquisire informazioni sulle fasce orarie o i giorni in cui ciò potrà avvenire in piena sicurezza, cioè in assenza del maltrattante.

È bene ricordare che presso i nuclei investigativi dei reparti provinciali, sono in forza militari formati per la specifica esigenza della gestione delle vittime di violenza. Quindi, compito fondamentale del militare che riceve la vittima è quello di acquisire le informazioni utili per l'avvio delle indagini, ponendo la persona offesa nelle migliori condizioni per raccontare liberamente il suo vissuto. In questi casi l'esigenza della vittima è quella di sentirsi accolta in un contesto sicuro e non giudicante. È cioè imprescindibile che il militare che accoglie la vittima sia in grado di farle percepire capacità di ascolto,

senza pregiudizi e assoluta riservatezza, anche al fine di non ingenerare in lei il sentimento della cosiddetta vittimizzazione secondaria.

Ascolto della vittima

Le condizioni di particolare vulnerabilità sono previste dall'articolo 90 *quater* del c.p.p. che definisce vittime di violenza di genere i soggetti affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendenti dall'autore di reato. Il decreto legislativo 212 del 2015 ha esteso alle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità le tutele già previste e disciplinate per i minori dalla Convenzione di Lanzarote e cioè l'audizione in forma protetta della persona offesa con l'ausilio dello psicologo. Vi sono innumerevoli situazioni nelle quali ci si può trovare ad interagire con la vittima di violenza di genere, ed è opportuno avere presente che ogni vittima è diversa dalle altre. A fattore comune, comunque, bisogna tener presente che vi possono essere numerose fonti di resistenza alla denuncia:

- di natura logistica (come la paura di perdere la casa);
- di natura economica;
- il timore sull'affidamento dei figli;
- i ricatti emotivi (che non di rado fanno leva sul sentimento che lega ancora la persona offesa all'aggressore).

Nel prontuario operativo vengono indicate le prassi di carattere generale da seguire per avvicinare al meglio le vittime di violenza di genere. Vengono fornite delle brevi e chiare indicazioni per comprendere cosa fare, come farlo, cosa chiedere e come chiederlo. La valutazione prioritaria che il militare che approccia alla vittima deve fare, è quella relativa alla gravità della situazione, al fine di valutare unitamente con l'Autorità Giudiziaria la necessità di adozione di una misura di protezione. Con riferimento al successivo momento della ricezione della denuncia o di assunzione delle sommarie informazioni, è importante la predisposizione di un luogo idoneo a garantire la riservatezza, senza interferenze esterne, in modo da favorire l'istallazione di un clima di fiducia tra la persona offesa e l'operatore di polizia giudiziaria.

Merita menzione a questo proposito la **collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione "Soroptimist International d'Italia", denominato "UNA STANZA TUTTA PER SE"** che ha portato ad oggi alla **realizzazione di apposite stanze di incontro nelle caserme dell'Arma.**

Quanto alle modalità con cui si procede all'ascolto, è **preferibile indossare abiti civili e procedere alla registrazione audio/video integrale del colloquio.**

Nel caso in cui fosse possibile farsi coadiuvare nell'attività da un esperto in psicologia, è buona norma prevedere un momento preliminare di raccordo con l'esperto in modo da definire le strategie investigative da seguire nel corso del colloquio.

Il militare che conduce l'ascolto deve cercare di **contemperare i bisogni della vittima con le esigenze investigative**. Per questo è di fondamentale importanza il suo atteggiamento perché se è attento e solerte consentirà di attenuare il rischio della cosiddetta vittimizzazione secondaria (cioè il patimento di un nuovo trauma connesso con la rievocazione del ricordo). Invece un atteggiamento distaccato o giudicante potrebbe ingenerare chiusura e mancanza di collaborazione.

Occorre dunque creare un **ascolto attento, scevro da preconcetti e pregiudizi, evitando minimizzazioni dell'accaduto**. L'atteggiamento di comprensione ed empatia traspare sicuramente dalla comunicazione verbale ma anche dalla **comunicazione non verbale**. Per questo assumere una postura attenta ed interessata, evitando di comunicare superiorità o diffidenza è importante per creare un clima di rispetto e fiducia con la vittima.

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE		
	COMUNICAZIONE NON VERBALE	MESSAGGIO PERCEPITO DALL'ALTRO
NO		Braccia /gambe incrociate possono comunicare chiusura e diffidenza.
		Piegarsi all'indietro con le braccia dietro la testa e/o con le gambe aperte possono comunicare superiorità e aggressività.
SI		Piegarsi in avanti può comunicare interesse e partecipazione
		Guardare negli occhi l'interlocutore può comunicare attenzione e considerazione.

È inoltre necessario e doveroso rispettare i tempi e i silenzi della persona offesa, cercando di entrare in interazione con la stessa senza utilizzare un contatto fisico che potrebbe essere percepito come un'invasione del proprio spazio personale.

È buona norma **strutturare il colloquio con le persone offese seguendo una scaletta** che preveda:

- una fase iniziale (che ha lo scopo di presentare l'attività in modo da predisporre la persona a quella che si sta per svolgere);
- la creazione di un buon rapporto (al fine di mettere a proprio agio la parte offesa, intavolando una conversazione su argomenti neutri);

- una fase del racconto libero (che prevede un iniziale approfondimento delle tematiche oggetto di indagine attraverso un racconto di carattere generale);
- una fase della narrazione guidata (che è il momento nel quale si pongono più domande, in prevalenza mirate per chiarire meglio il racconto reso dalla vittima. Si sconsiglia l'uso di domande suggestive ovvero quelle che possono suggerire le risposte o aggiungere informazioni. Queste domande sono pericolose perché tendono a riempire i buchi di memoria del testimone che può usare le nuove informazioni per costruire un nuovo, magari falsato, ricordo);
- una conclusione (con cui fornire alla vittima le informazioni sui successivi sviluppi processuali).

L'osservanza di questa scaletta ci permetterà di avere una raccolta informativa completa e al tempo stesso di rafforzare la fiducia nell'operatore di polizia giudiziaria da parte della vittima.

Nel corso del colloquio oltre alla narrazione degli eventi oggetto di indagine, è opportuno raccogliere informazioni generali sulla vittima e sull'aggressore, con particolare riferimento al contesto socio-familiare in cui vivono e sono vissuti.

Alcune domande tipo da formulare con riferimento alle diverse ipotesi di reato di violenza di genere sono elencate dell'allegato Q del prontuario.

Tutte le informazioni raccolte costituiscono fondamentali elementi per la rilevazione dei fattori di rischio da portare con la CNR all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria per la conseguente eventuale adozione di misure di protezione.

Ascolto del minore

I minori devono essere particolarmente tutelati sin dal loro primo contatto con il sistema giudiziario al fine di non pregiudicare il loro sviluppo cognitivo e psicofisico.

Il militare che viene a contatto con un minore vittima o testimone di un reato deve essere in grado di far fronte alle diverse situazioni che gli si prospettano e che possono essere schematicamente ricondotte a tre ipotesi.

- **1ª ipotesi:** il minore si presenta da solo in caserma per sporgere denuncia. In questo caso occorre tenere presente che i minori che hanno compiuto i 14 anni, possono esercitare il diritto di querela anche contro la volontà dell'esercente la responsabilità genitoriale. Questo diritto può altresì essere esercitato in loro vece dal genitore ovvero dal tutore o curatore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore. Quando un minore si presenta in caserma per sporgere denuncia occorre dare seguito alla sua volontà valutando, di concerto con il PM, l'opportunità di farsi assistere da uno psicologo. Se ciò non fosse possibile, è buona prassi raccogliere comunque, tramite un libero racconto, stimolato solo con domande aperte, tutti gli elementi utili a delineare l'eventuale ipotesi di reato,

rimandando l'approfondimento dei fatti a mezzo di domande specifiche alla successiva fase di ascolto;

- **2^a ipotesi:** l'esercente la responsabilità genitoriale si presenta in caserma insieme al figlio. In questo caso è importante non far assistere il minore per evitare che il suo ricordo venga influenzato dall'ascolto di quanto riferito dal denunciante. Anche in questo caso, acquisita la generale narrazione degli accadimenti con la relativa CNR si porterà a conoscenza dei fatti l'Autorità Giudiziaria chiedendole contestualmente l'autorizzazione all'ascolto protetto del minore.
- **3^a ipotesi:** su delega dell'AG si deve procedere ad una audizione protetta del minore. L'escussione in modalità protetta deve essere condotta d'intesa con l'esperto. Sarà opportuno che l'esperto si occupi della fase introduttiva e dell'approccio alla vittima affidando al militare il compito di focalizzare l'attenzione sui fatti oggetto d'indagine attraverso la formulazione di mirate domande, con o senza il supporto tecnico dell'esperto.

In caso di intervento per lite in famiglia è importante verificare la presenza di minori. In caso positivo, sarà compito degli operatori tranquillizzarli e collocarli in ambiente idoneo a garantirne l'incolumità.

Sarà altresì opportuno **capire se il minore sia stato vittima di violenza diretta** attraverso evidenze facilmente riscontrabili, quali lividi, pianto, abiti strappati ecc; **oppure di violenza assistita** qualora sulla base delle informazioni raccolte nell'immediatezza emerga che la vittima abbia assistito ai maltrattamenti o alle violenze.

Se necessario, si dovranno richiedere accertamenti medici per constatare lo stato psicofisico del minore.

Qualora il minore si trovi in condizione di grave pericolo per la propria incolumità fisica o psichica, è opportuno adottare provvedimenti urgenti per l'affido temporaneo ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, facendo riferimento ai servizi sociali del luogo, tramite i quali trovare l'ambiente più idoneo all'accoglienza del minore.

Di tale iniziativa deve essere informata la procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

In caso di affidamento presso terzi del minore orfano di crimini domestici, è opportuno informare l'affidatario sul recente intervento normativo che definisce specifiche misure a sostegno dei minori.

Nello specifico il Decreto n. 71 del 21 maggio 2020 prevede, tra l'altro, fondi economici per il sostegno nello studio, per il lavoro e per la copertura delle spese mediche da richiedere con istanza al Prefetto.

Infine il militare può trovarsi nella situazione in cui il minore rappresenti delle situazioni di disagio o di difficoltà che non integrano condotte illecite. In questo caso sarà opportuno mettere il minore in contatto, tramite il numero telefonico 114, con il servizio di emergenza infanzia per eventuali consulenze psicologiche e sociologiche.

Fattori di rischio

La violenza in tutte le sue forme, ed in particolare nell'ambito delle relazioni familiari, è un fenomeno complesso, imputabile all'interazione di più fattori individuali, sociali, relazionali e culturali.

Alcuni di questi favoriscono la manifestazione della violenza e sono per questo chiamati “fattori di rischio”. La loro combinazione, la durata, la frequenza e la persistenza hanno un effetto sulle manifestazioni anti sociali.

I fattori di rischio sono processi o condizioni che aumentano la possibilità che un evento si verifichi.

Sono importanti se individuati, ma la loro assenza non esclude il rischio di recidiva e la loro presenza non implica necessariamente che quell'autore di quella violenza ripeterà tale comportamento.

Si definisce **“rischio di tipo primario”** l'eventualità che una violenza si possa verificare per la prima volta e **“rischio di tipo secondario”** quando un episodio di violenza, già verificatosi in passato, si potrebbe ripetere. **Gli operatori di polizia giudiziaria si trovano solitamente a confrontarsi con i fattori di rischio di tipo secondario.** Ci troviamo per questo a parlare di *“risk management”* ovvero valutare in che modo sia possibile ridurre la probabilità che un comportamento violento venga reiterato. *(All'interno del prontuario operativo è stata inserita una tabella nella quale sono indicati i fattori di rischio più ricorrenti, desumibili da strumenti specifici di rilevazione, dalle segnalazioni pervenute dai comandi territoriali e dall'esperienza maturata dalle attività di escussione di vittime vulnerabili).*

Oltre alla presenza di fattori di rischio è importante rilevare i **fattori di vulnerabilità.**

Questi aumentano la probabilità che una persona possa divenire vittima o che le condotte violente agite nei suoi confronti si ripetano arrivando a raggiungere livelli di pericolosità sempre più elevati. *(Nel prontuario operativo è stata inserita anche una tabella dove sono elencati alcuni dei fattori di vulnerabilità che permettono all'operatore di polizia giudiziaria una facile consultazione).*

Gli elementi rilevati possono, da un lato, orientare l'operatore ad un corretto approccio con la vittima, dall'altro aumentare la consapevolezza di dover adottare delle misure a tutela della stessa, come contattare i servizi sociali, proporre il collocamento in una casa rifugio, procedere all'escussione con l'ausilio di un esperto in psicologia. Il compito dell'operatore di polizia giudiziaria è quello di rilevare la presenza di uno o più fattori di rischio al momento del primo intervento o in quello della ricezione della denuncia al fine di comunicare all'Autorità Giudiziaria le informazioni rilevate, per consentire la corretta valutazione del rischio di recidiva e le conseguenti misure a tutela della vittima.

Lo strumento specifico a tale scopo è costituito dalla scheda di intervento allegata al prontuario operativo, la stessa, correttamente compilata, consente di rilevare i fattori di rischio presenti e di fornire il necessario quadro di informazioni utili alle successive attività.

Riconoscere e valutare tale rischio è di fondamentale importanza per garantire una risposta adeguata, efficace e tempestiva dell'autorità Giudiziaria a protezione della vittima.

Aiuto alla vittima

Nel momento successivo alla stesura della denuncia occorre informare la vittima che ha diritto:

- alla consulenza psicologica gratuita;
- all'assistenza legale gratuita;
- al risarcimento dei danni patiti;
- all'eventuale congedo indennizzato dal lavoro (di 90 giorni per le lavoratrici secondo l'art. 24 del Dlgs 80/2015).

La vittima, inoltre, deve essere posta a conoscenza dell'esistenza dei centri anti violenza e delle case rifugio più vicine presenti sul territorio. È auspicabile che sia lo stesso operatore di polizia ad adoperarsi per la ricerca di una sistemazione alloggiativa presso idonee strutture, coinvolgendo direttamente i servizi sociali del luogo per l'eventuale assunzione in carico qualora non ancora effettuata, ovvero contattando direttamente il responsabile della struttura ritenuta più idonea all'accoglienza. *(Sul sito web del 1522 è presente la mappatura di tutti i centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale. Tali contatti saranno particolarmente efficaci laddove è stata realizzata una rete territoriale di supporto alle vittime di violenza di genere intesa come espressione della sinergia operativa dei Comandanti delle Forze dell'Ordine, dei Responsabili dei Servizi Sociali, delle Strutture per l'ospitalità e dei Presidi sanitari, nonché delle Associazioni di volontariato o ONLUS attive sul territorio).*

Tutto ciò farà del militare che riceve la denuncia non un distaccato burocrate ma un operatore sensibile e capace, in grado di far percepire sicurezza, allontanando dalla vittima la paura del “fai da te” o dell'ignoto.

Infine si rammenta che uno strumento di efficace protezione della vittima è rappresentato dal servizio di vigilanza generica radio collegata che può essere attivato su iniziativa del Comandante territoriale dell'Arma.

9. Ammonimento per atti persecutori e per violenza domestica

Le misure di prevenzione rappresentano un istituto consolidato nella tradizione giuridica italiana.

Già a partire dal 1952 queste misure erano volte a contrastare comportamenti che causavano allarme sociale e provocavano sentimenti di insicurezza.

La principale fonte che oggi regola le misure di prevenzione risulta essere il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, c.d. Codice delle leggi antimafia”).

Le misure di prevenzione personali tipiche” previste dal Codice delle leggi antimafia sono:

- il foglio di via obbligatorio (art. 2, D.lgs. n. 159/2011);
- l avviso orale (art. 3, D.lgs. n. 159/2011);
- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6, D.lgs. n. 159/2011).

Il D.lgs. n. 159 del 2011 distingue le misure di prevenzione in due grandi gruppi:

• **Misure di prevenzione personali applicate dal Questore:**

- foglio di via obbligatorio (art.2)
- avviso orale (art.3).

• **Misure di prevenzione personali applicate dall Autorità Giudiziaria:**

- sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 4 e ss.).

Le misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia sono solo una parte del complesso sistema di prevenzione del nostro Stato.

Oltre alle sopra citate, infatti, esistono delle **misure di prevenzione** definite “**atipiche**” (perché non disciplinate dal Codice delle leggi antimafia) e caratterizzate da specifici presupposti e modalità di applicazione.

Tra le misure atipiche rientrano, tra le altre:

- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”: **ha previsto la misura dell’ammonimento nei confronti degli autori di condotte astrattamente**

riconducibili all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori), come strumento di tutela a disposizione della persona offesa;

- Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”, che **ha conferito al Questore il potere di intervenire con l'ammonimento nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto riconducibile ai reati di cui agli articoli 581 e 582 2° comma del codice penale, consumato o tentato nell'ambito della violenza domestica;**
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*” **ha esteso la procedura di ammonimento ai casi in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet da un minore ultraquattordicenne nei confronti di altro minore.**

Competente ad emettere i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione tipiche e atipiche è il Questore pro-tempore. È una funzione non delegabile.

Infatti ai sensi dell'art. 32 comma 3 L. 121/81, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può autorizzare i Questori a delegare funzioni di polizia amministrativa ai dirigenti dei commissariati, con esclusione di quelle attinenti le misure di prevenzione.

L'ammonimento per atti persecutori

Con il D.L. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2009, è stata introdotta, all'art. 612 *bis* c.p., una nuova fattispecie criminosa denominata “atti persecutori”, con l'obiettivo di colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, di cui sono vittima soprattutto, ma non in modo esclusivo, le donne.

Sotto il profilo processuale, il delitto è **procedibile a querela**, il cui termine di presentazione è di sei mesi e la remissione può essere solo processuale (essa cioè deve avvenire necessariamente innanzi all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che potranno verificare la spontaneità della remissione stessa e l'assenza di eventuali condizionamenti o coartazioni sulla vittima). La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate, nei modi di cui all'articolo 612 comma 2. È prevista la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità oppure quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il citato D.L. n. 11/2009 disciplina anche la misura monitoria dell'ammonimento allo scopo di garantire alla vittima di stalking una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. È una misura chiamata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall'articolo 612 bis c.p. (Consiglio di Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127).

L'ammonimento è applicabile nei confronti di chiunque ponga in essere condotte astrattamente riconducibili al disposto dell'art. 612 bis, senza che sia necessaria l'acquisizione di prove circa la responsabilità penale del soggetto ammonito.

Il provvedimento di ammonimento ha specifiche finalità dissuasive e muove dalla necessità di invitare a desistere da qualsiasi condotta vessatoria, anche sotto forma di minaccia e molestia, chiunque tenga un comportamento non conforme a legge e che è idoneo a determinare un giudizio di pericolosità sociale del soggetto. Questo indipendentemente dalla sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati e dalla esistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, essendo sufficiente fare riferimento a elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali (TAR Campania, Sez. V, 27 febbraio 2014 n. 1249).

Ai fini dell'ammonimento basta fare riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento, Sez. Unica, 3 aprile 2017, n. 119).

Per l'emissione del provvedimento di ammonimento è necessario che sia giustificata l'esistenza di elementi concreti e specifici che devono essere puntualmente indicati.

Il provvedimento di ammonimento **richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l'avvenuto compimento di atti persecutori.** Per questo il Questore deve soltanto essere certo della fondatezza dell'istanza, formandosi il ragionevole convincimento sull'attendibilità e sulla credibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il completo riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.

Per espressa previsione dell'art. 8 comma 1 del D.L. 11/2009, l'ammonimento è una via alternativa e non cumulabile rispetto alla tutela penale. Questo vuol dire che **questo strumento è attivabile fino a quando non è presentata querela.**

Legittimata a sollecitare l'intervento dell'Autorità di P.S. (Questore) è soltanto la persona offesa. Nel caso in cui il richiedente depositi richiesta in forma scritta, la stessa dovrà essere ratificata. L'operatore in tal caso dovrà avere cura di verificare che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la successiva istruttoria e l'esplicita richiesta indirizzata al Questore di provvedere all'emissione dell'ammonimento.

È opportuno acquisire da chi presenta la richiesta di ammonimento quante più informazioni possibili riguardo:

- il tipo di relazione che intercorre con il presunto stalker (es. ex fidanzato, ex convivente, amico di vecchia data, ecc..);
- le condotte persecutorie poste in essere (acquisendo copia di eventuali messaggi o e-mail ricevute);
- le generalità di eventuali soggetti che hanno assistito o a cui la vittima ha raccontato i fatti o di soggetti che possono riferire;
- l'eventuale titolarità di porto d'armi o il possesso, a qualsiasi titolo, di armi da parte del soggetto nei cui confronti è chiesto l'ammonimento;
- le conseguenze degli atti persecutori (perdurante e grave stato di ansia paura, fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; alterazione delle proprie abitudini di vita).

L'autorità di p.s. competente ad emettere il provvedimento di ammonimento è il Questore del luogo in cui si sono svolti i fatti.

In caso di condotte persecutorie realizzate online, la competenza si radica nel luogo di residenza della vittima.

Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti¹³, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Si redige processo verbale, la cui copia è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.

La comunicazione all'interessato dell'ammonimento può essere legittimamente delegata dal Questore ad un Ufficiale di P.S.

Ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza da indicare nell'atto, l'amministrazione deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto destinatario dell'ammonimento e ciò in quanto, in assenza di espressa deroga, devono trovare applicazione le garanzie di partecipazione procedimentale e, prima fra tutte, l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente possibilità per l'interessato di palesare il proprio punto di vista nel corso del procedimento.

L'avviso di avvio del procedimento non è invece necessario quando il Questore si renda conto che gli atti persecutori posti in essere non solo proseguano, ma diventino via via più minacciosi. In questo caso, infatti, non può negarsi che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che non

¹³ L'istruttoria del procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento di ammonimento deve essere quanto più completa possibile e ricomprendere: sommarie informazioni delle persone informate dei fatti; annotazioni di un ufficiale di p.g. l'elenco delle telefonate ricevute, e-mail, post sui social network; annotazioni e trascrizione dei passaggi salienti dei messaggi vocali o delle registrazioni di colloqui prodotti dalla vittima; eventuali certificazioni medico-sanitarie e referti di pronto soccorso; eventuali relazioni di servizio degli interventi effettuati da parte delle Forze dell'ordine, ecc.

consentano di dal luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lombardia, Sez. III, 2 aprile 2015, n. 877).

L'adozione da parte del Questore del provvedimento di ammonimento determina effetti diretti sul piano penale e processuale.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 D.L. n. 11/2009, la pena per il delitto di cui all'art. 612 bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già destinatario di ammonimento.

Inoltre, la previa irrogazione dell'ammonimento incide sulla procedibilità del delitto di atti persecutori, il quale, ordinariamente è procedibile a querela della persona offesa, ma **diventa procedibile d'ufficio quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.**

L'ammonimento per atti di violenza domestica

L'art. 3 del Decreto Legge n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2013, ha introdotto, all'interno del sistema delle misure di prevenzione, l'istituto dell'**ammonimento quale strumento di tutela delle vittime di violenza domestica.**

L'ambito di operatività di questa misura atipica è indicato nel primo comma dell'art. 3, il quale prevede che **nel caso sia segnalato alle forze dell'ordine, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibili ai reati di percosse (art. 581 c.p.), nonché di lesioni personali lievi (art. 582 secondo comma c.p.) consumate o tentate, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto¹⁴.**

A differenza dell'ammonimento per atti persecutori (previsto dall'art. 8 del D.L. n. 11/2009), la misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica opera a prescindere dalla presentazione della querela.

Inoltre è richiesto che le condotte di percosse o lesioni personali lievi si inseriscano all'interno di un contesto di violenza domestica.

Per evitare problemi di interpretazione, il legislatore nel concetto di violenza domestica ricomprende uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3 comma 1 del D.L. n. 93/2013).

¹⁴ Le fattispecie di reato in presenza delle quali si può ricorrere all'ammonimento per violenza domestica sono soltanto quelle indicate nel 1° comma dell'articolo 3 del D.L. n. 93/2013 e cioè: percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali lievi (art. 582 comma 2 c.p.), procedibili a querela. Non è possibile dunque estendere la portata applicativa di questa misura di prevenzione anche a fattispecie criminose procedibili d'ufficio (come i maltrattamenti contro familiari conviventi - art. 572 c.p.).

Attenzione: “non episodico” vuol dire non isolato, non occasionale, non sporadico. Il Questore quindi per verificare l’esistenza della violenza domestica dovrà verificare il carattere costante, frequente, regolare, ricorrente, consueto del fatto di lesioni.

Il procedimento per l’applicazione dell’Ammonimento ex art. 3 D.L. n. 93/2013 **può essere attivato sulla base di una segnalazione, purché non anonima, presentabile da chiunque** (medici del pronto soccorso, personale della polizia giudiziaria, vicini di casa, familiari, ecc).

Per evitare il timore di eventuali ripercussioni, **è garantito l’anonimato in ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento.**¹⁵

Il Questore assume le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti. Tale attività istruttoria è finalizzata alla raccolta di elementi, anche di matrice indiziaria, circa la gravità e non episodicità degli atti violenti, concretizzatisi in un contesto di violenza domestica.

Quando il Questore completa l’istruttoria, nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al soggetto ammonito e alla vittima. La comunicazione all’interessato dell’ammonimento può essere legittimamente delegata dal Questore ad un Ufficiale di P.S..

L’interessato può presentare:

- entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso gerarchico al Prefetto (per motivi di legittimità o di merito);
- entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale;
- entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento e, solo in alternativa al ricorso al TAR, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Questore è anche tenuto ad adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni (art. 3 comma 2 D.L. n. 93/2013) **e può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida** per un periodo da uno a tre mesi ai sensi dell’art. 218 CdS, oppure non ne fa da luogo qualora, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218 comma 2 CdS.

L’art. 3 comma 5 del D.L. n. 93/2013 prevede, inoltre, che nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p. nell’ambito della violenza domestica, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, provvedendo

¹⁵ Art. 3 comma 4 D.L. n. 93/2013: “in ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento”.

a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza qualora ne faccia espressa richiesta.

La disciplina si conclude con la previsione secondo cui l'ammonito deve essere informato dal Questore circa i servizi disponibili sul territorio (consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi per le dipendenze, ecc) finalizzati a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere (art. 3 comma 5 bis D.L. n. 93/2013).

TESI III:

I CRIMINI D'ODIO

1. Tipologia dei reati e vittime

In Italia non esiste una definizione giuridica di **crimine d odio**".

L'espressione *crimine d odio*", dal punto di vista linguistico, potrebbe trarre in inganno in quanto molti reati sono motivati dall'odio, ma non per questo possono essere classificati come *hate crimes*. Per poterli definire come tali, i crimini d odio **devono possedere due elementi essenziali**:

1. la commissione di un fatto reato punito dalla legge penale;
2. il movente basato sul pregiudizio che l'autore nutre rispetto a una o più cosiddette caratteristiche protette" della vittima.

La definizione "caratteristiche protette" si riferisce ai tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo di persone, che riflettono un aspetto profondo dell'identità di un individuo e creano un'identità tipica del gruppo. La vittima di un reato d odio viene scelta, dunque, in ragione di determinate "caratteristiche protette" e non per chi è come persona; **qualsiasi membro del gruppo vale come un altro**. Tra le caratteristiche più diffusamente protette dagli ordinamenti giuridici vi sono: **razza (o, più correttamente, l'origine etnica), credo religioso, nazionalità, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità**.

I crimini d odio possono avere come "bersaglio" non solo una o più persone, ma anche un bene, ossia una proprietà associata a un gruppo con una particolare caratteristica (es. luogo di culto, un negozio etnico, la sede di un'associazione LGBT, ecc).

Nel caso in cui la vittima venga discriminata perché appartenente contemporaneamente a più caratteristiche protette (ad es. donna di colore, musulmana e disabile) si parla di **discriminazione multipla**.

I crimini d odio si caratterizzano per:

- **plurioffensività:** il reato d odio non colpisce soltanto la vittima (scelta in ragione di una o più caratteristiche protette) ma, indirettamente, lede il “gruppo” al quale la vittima fa parte;
- **rischio di escalation:** se i comportamenti discriminatori di bassa intensità vengono considerati semplici episodi goliardici e, dunque, accettati dalla società perché non percepiti come offensivi (c.d. normalizzazione dell odio) e non adeguatamente contrastati, allora vi è un forte rischio di escalation.

Come si può notare dalla **Piramide dell odio**, da comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione fino a commettere dei veri e propri reati.



- **under-reporting:** tendenza, da parte delle vittime e/o testimoni, di non denunciare i crimini d odio. Ciò può essere causato da varie e complesse motivazioni tra cui: mancata consapevolezza e/o rifiuto che il reato subito sia stato motivato dal pregiudizio, paura di compromettere la propria privacy (vds. LGBTQ+), paura di denunciare il reato subito alle forze dell ordine nonché la mancanza di fiducia nel fatto che le stesse indagheranno sui crimini d odio, timore di ritorsioni da parte dell autore nel caso in cui il reato venga denunciato, subire e accettare la violenza perché “tanto non cambierà nulla”, autoaccusa dell aggressione subita, timore di conseguenze in ragione della loro condizione di immigrati irregolari con conseguente rischio di provvedimenti di espulsione, non conoscenza della lingua e del sistema giuridico nazionale;

- **under-recording**: difficoltà delle forze di polizia a riconoscere la matrice discriminatoria del reato denunciato dalla vittima e conseguente non registrazione e non investigazione. Ciò può essere imputato al mancato riconoscimento dei c.d. *indicatori di pregiudizio* che permettono di rilevare la motivazione discriminatoria del reato, alla scarsa/mancata formazione del personale sul fenomeno, alla carenza di risorse, al mancato riconoscimento del fatto che la problematica riveste un'importanza prioritaria nell'ambito delle attività delle forze di polizia, alla difficoltà degli organi giudiziari di focalizzare l'attenzione al contrasto dei crimini d'odio.

Per quanto attiene i discorsi d'odio (Hate Speech), non vi è una definizione giuridica univoca né sul piano nazionale né su quello internazionale. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa definisce l'*hate speech* come una **forma di espressione che diffonde, incita, promuove o giustifica l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, incluse l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine straniera**. Secondo la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, invece, per discorso d'odio si intende **ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica**". Con l'espansione del web e dei social network i discorsi d'odio si sono rapidamente diffusi online.

Gli **hate speech** online si caratterizzano per essere:

- **permanenti nel tempo** perchè tendono a restare sul web per molto tempo quindi aumentano il rischio di produrre effetti dannosi;
- **itineranti e ricorrenti** perchè un contenuto rimosso può apparire sotto un altro nome/titolo sulla stessa piattaforma o altrove;
- **associati all'idea di anonimato e impunità**: gli autori degli hate speech online spesso non hanno la percezione dell'impatto che il loro messaggio d'odio ha sulla vita reale delle persone.

La normativa penale non contempla specifiche previsioni con riferimento ai reati di matrice omofobica e transfobica, pertanto, **qualora emerga la matrice omotransfobica**, sarà opportuno valutare attentamente la possibilità di evidenziare all'A.G. la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr.1 "motivi abietti o futili" laddove se ne riscontrino i presupposti.

Le persone che subiscono crimini d'odio sono considerate vittime particolarmente vulnerabili di cui all'art. 90 quater c.p.p., secondo il quale:

Art. 90 quater c.p.p.

condizione di particolare vulnerabilità

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Considerata la loro vulnerabilità le vittime di crimini d'odio devono essere escuse in modalità protetta con l'ausilio di un esperto in psicologia così come indicato dall'art. 351 co.1 ter c.p.p..

Art. 351, comma 1-ter, C.p.p.

Altre sommarie informazioni.

1-ter.: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. **Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità.** In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.”

2. La cultura LGBTQ (condivisa dalle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer)

LGBTQ è l'acronimo di Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender/Transessuale e Queer.

Il termine “**lesbica**” fa riferimento all'isola di Lesbo, leggendariamente passata alla storia come il luogo in cui nell'antica Grecia era diffusa l'omosessualità femminile, come testimoniato dalle opere della poetessa greca Saffo vissuta tra il VII e il VI secolo a.C.. Con la nascita e la diffusione del movimento per la liberazione sessuale, le donne omosessuali hanno scelto questo termine per precisare, anche mediante il linguaggio, la loro autonomia identitaria, diversa rispetto a quella degli uomini gay.

Fin dalla nascita dei movimenti di liberazione sessuale, negli anni '60, è stato deciso il ricorso alla parola **Gay**, al fine di cancellare l'accezione negativa che fino a qualche secolo prima l'aveva caratterizzata. Se nell'Ottocento essa era adoperata per indicare un soggetto ritenuto “lussurioso” “depravato” e poteva essere indirizzata allo stesso modo sia a donne che a uomini, all'inizio del Novecento, iniziò a essere adoperata negli Stati Uniti con il significato di “omosessuale”, ma in senso negativo e dispregiativo. Dal 1969, anno dei “moti di Stonewall” (dal nome di un locale del Greenwich Village, a New York, dove scoppiarono le grandi proteste degli omosessuali contro gli abusi della polizia), definiti come il momento di nascita del movimento LGBT, gay è divenuto un termine dall'accezione liberatoria.

Sempre nel corso della seconda metà del secolo scorso si è poi diffuso il ricorso a ulteriori termini, tra cui: **Bisessuale**, che indica le persone che vivono relazioni sia sessuali che affettive con partner di entrambi i sessi biologici; **Transessuale**, che indica un soggetto che sente di appartenere al genere opposto rispetto ai caratteri sessuali alla nascita; **Transgender**, termine che ricomprende ogni persona che non si riconosce nei modelli di genere correnti, avvertendoli come eccessivamente rigidi e restrittivi rispetto alla propria esperienza; **Queer**, il cui significato è stato traslato in “*questioning*” che, sostanzialmente, significa domandarsi, in questo caso, di che tipo di sessualità sia una persona e lasciare la sua identità in sospeso.

Quindi, l'acronimo LGBTQ è adoperato dalle organizzazioni della società civile e nel lessico delle istituzioni internazionali, europee e italiane che si adoperano per l'eliminazione di qualunque violenza o discriminazione che nasca da sentimenti omofobi, lesbofobi, transfobici.

Per comprendere meglio le caratteristiche delle singole categorie è opportuno estrapolare alcuni concetti importanti:

- **Sesso:** caratteristica biologica e anatomica del maschio e della femmina determinata dai cromosomi sessuali;
- **Identità di genere:** la percezione che ognuno ha di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita, a prescindere dal sesso biologico della persona assegnato alla nascita. L'identità di genere può o meno corrispondere al sesso biologico o alle caratteristiche sessuali primarie o secondarie.
- **Ruolo di genere:** riguarda l'insieme delle caratteristiche (atteggiamenti, gesti, abbigliamento, linguaggio, interazioni sociali ecc) che sono riconosciuti in una data società e cultura come propri di uomini e donne;

- **Espressione di genere:** il modo in cui si “comunica” il proprio genere. Corrisponde all’espressione esteriore dell’identità di genere (ad esempio il modo di vestirsi, di parlare, di muoversi, ecc) che viene influenzata dal ruolo di genere, cioè dalle aspettative legate al contesto socioculturale di appartenenza (cioè a ciò che viene considerato maschile o femminile).
- **Orientamento sessuale:** cioè l’attrazione emotiva, affettiva e sentimentale o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto o dello stesso sesso o di entrambi.

Per quanto attiene l’orientamento sessuale e la volontà di una persona di voler o meno dichiarare la propria sessualità, bisogna precisare che c’è una importante differenza tra il cosiddetto “**coming out**” e “**l’outing**”:

- **COMING OUT:** con questa espressione si indica la decisione di dichiarare la propria omosessualità. Questo rappresenta il percorso che una persona compie per prendere coscienza della propria omosessualità, per accettarla, per iniziare a vivere delle relazioni sentimentali e per dichiararsi all’esterno.
- **OUTING:** con questa espressione si indica la rivelazione dell’omosessualità di qualcuno da parte di una terza persona o gruppo di persone senza il consenso dell’interessato.

Differenza tra TRANSGENDER e TRANSESSUALE.

- **TRANSGENDER:** sono individui che si identificano con un sesso differente da quello biologico assegnato alla nascita, ma non aderiscono totalmente nemmeno al genere opposto. Le persone transgender non sentono di appartenere in maniera così rigida né all’uno né all’altro sesso.
- **TRANSESSUALE:** con questo termine si indica quelle persone transgender che intraprendono un percorso di transizione al fine di modificare il proprio corpo (da maschio a femmina o viceversa) attraverso trattamenti ormonali e/o chirurgici, per adeguarlo definitivamente alla propria identità di genere che sentono non coincidere con il sesso assegnato alla nascita. Le persone transessuali si sentono uomo anche se sono nati in un corpo femminile, oppure donna anche se nati in un corpo maschile.

I soggetti appartenenti alle categorie LGBTQ sono considerate **vittime in condizione di particolare vulnerabilità** quando subiscono reati connessi a condotte specifiche definite dall’art. 90 quater c.p.p.: *dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (...), se si caratterizza per finalità di discriminazione*”.

Qual è il modo migliore per approcciare le vittime vulnerabili LGBTQ?

INVECE DI DIRE....	È MEGLIO DIRE...
«Ma lei ha un fidanzato o una fidanzata?»	«Mi può dire chi è il suo partner?»
«Ma lei è un transessuale...nel senso che si è operato o non ancora?»	Se non è pertinente alle indagini, evitare domande intime dettate più da curiosità personali che da finalità investigative.
«Ho un sacco di amici omosessuali: siete tutte persone molto sensibili, artisti, creativi e simpatici...»	«Comprendo il suo orientamento sessuale. Il reato che ha subito ha a che fare con questo?» (Per entrare in empatia con una persona non c'è bisogno né di generalizzare né di ostentare familiarità o conoscenze personali. Basta solo ascoltare la vittima e quello che ci porta e se non si conosce qualcosa basta chiedere, sempre con l'intento di aumentare la conoscenza e non per giudicare).
Devo perquisirla. Preferisce che lo faccia una donna o un uomo?	Dovremmo procedere alla sua perquisizione. La informo che la norma prevede che si debba procedere alla sua perquisizione in base ai dati presenti sul suo documento d'identità, nel rispetto della sua integrità morale e fisica (tuttavia è possibile valutare l'opportunità di andare incontro alle esigenze rappresentate dall'interessato anche avvalendosi di ausiliari di P.G.).

**Indignarsi alla notizia di un
altro femminicidio è troppo
tardi...**

...TU sei il loro vicino di casa!

NON RESTARE INDIFFERENTE

FERMIAMOLO IN TEMPO!

CHIAMA IL 112

**NOI CARABINIERI
POSSIAMO AIUTARLE**

QUANDO SUBISCI VIOLENZA

FISICA: calci, pugni, schiaffi...

PSICOLOGICA: insulti, umiliazioni,
minaccia di togliere i figli, limitare i
contatti con terze persone...

ECONOMICA: impedire di cercare
lavoro, continui controlli/limitazione
economica...

SESSUALE: obbligo di rapporto,
imposizione di rapporti con terzi,
produzione/diffusione di materiale
pornografico...

ATTI PERSECUTORI: pedinamenti,
appostamenti...

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

**ATTI PERSECUTORI
VIOLENZA SESSUALE**



**RICONOSCERE LE
FORME DI VIOLENZA
È NECESSARIO PER
CHIEDERE AIUTO
PER SÈ STESSI O PER
GLI ALTRI**

**NON ESSERE
INDIFFERENTE
DAVANTI AD OGNI
FORMA DI VIOLENZA
DIRETTA O
INDIRETTA**

CONTATTI

112 NUE
(attivo in
Lombardia, Piemonte, Liguria,
Friuli Venezia Giulia, Valle
d'Aosta, Trentino Alto Adige,
Lazio e Sicilia)

112
Carabinieri
www.carabinieri.it

118
Emergenza sanitaria

1522
Linea di aiuto sulla violenza,
gratuita, multilingue e attiva 24
ore su 24 in tutta Italia
www.1522.eu

**Sì, USCIRE DALLA
VIOLENZA SI PUÒ!**

**NON RESTARE
IN SILENZIO...**



**NOI CARABINIERI
POSSIAMO AIUTARTI**



Se la tua casa non è un posto
dove ti senti al sicuro perché
qualcuno assume
comportamenti violenti verso
di te o verso un altro
componente della famiglia

DENUNCIA!

CHIAMA IL NUMERO

112

1522

DIRITTI DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

**Precedenza al pronto soccorso e
presso i Comandi dei Carabinieri per
la presentazione della denuncia**

**1522 numero di pubblica utilità
multilingue h24 con consulenza
legale e psicologica**

**Misure di protezione – centri
antiviolenza – case rifugio**

**Assistenza legale e diritto
all'interprete gratuiti**

Risarcimento danni

**Congedo indennizzato di 90 giorni
per le lavoratrici (art. 24 Dlgs 80/2015)**

Art. 90 bis c.p.p.

NON RESTARE IN SILENZIO...

... CHIEDI AIUTO!

**S
e
T
i
O
ffende
P
icchia
V
iolenta
I
nsulta
O
pprime
L
ede i tuoi diritti
E
ccede
N
on
Z
imirti
A
gisci**



DENUNCIA!

CHIAMA IL NUMERO

112

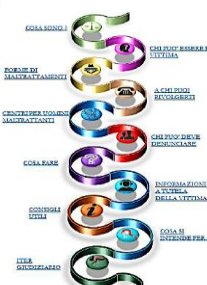
1522

**NOI CARABINIERI
POSSIAMO AIUTARTI**

Consulta il sito www.carabinieri.it



CHIAMA IL 112



**ESCI DAL LABIRINTO
DELLA VIOLENZA**

CHIEDI AIUTO...

**NOI CARABINIERI
POSSIAMO AIUTARTI**

**...SAREMO IL TUO
FILO D'ARIANNA**